كفاية المتعلمين

من شرح منظومة ابن عثيمين

في أصول الفقه وقواعده

تأليف

حسن معلم داود حاج محمد

رمضان ١٤٣٤

المدينة النبوية

المقدمة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن من أقرب الطرق لإدراك العلم: العنايةَ التامة بقواعده وأصوله؛ حتى يستطيع الطالب أن ينـزّل المسائل الجزئية على القواعد الكلية.

وتسهيلا لإحراز هذا الهدف كتب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذه المنظومة، التي تحوي أهمّ القواعد الأصولية والفقهية، في مئة وثلاثة أبيات، من النظم المتميز بتحرير المعنى وسلاسة اللفظ [1]، وقبل أن يتمها الشيخ كما أراد توفاه الله تعالى.

ووجدت لها شرحين تميز كل منهما بفوائد لم يحوها الآخر، وهما:

الأول: شرح الشيخ نفسه للمنظومة، وقد شرحها ثلاث مرات: الأولى عام ١٤١٥ في الجامع الكبير بعنيزة، وشرح هذه المرة هو الأشمل الأتم، والثانية

(١) انظر: مقدمة اللجنة العلمية من مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لشرحه للمنظومة (ص٥) دار ابن الجوزي الدمام ط الثانية ١٤٣٠.

عام ١٤١٩ عبر الهاتف إلى جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض، ومرة ثالثة شرحا مختصرا بين ذلك.

وطبعت مؤسسة الشيخ شرح الشيخ معتمدة على الشرح الأول، مع إلحاق زوائد وفوائد الشرحين الآخرين به.

وحصلت مع هذا على نسخة متوسطة [١] فيها فوائد لا توجد في الشرح الذي طبعته المؤسسة، فأفدت منه دون إشارة للتمييز بينه وبين المطبوع.

ويتميز شرح الشيخ بأمور منها:

١- سعة علم الشيخ رحمه الله وتبحره في الفقه وأصوله وقواعده.

٢- أنه مؤلف المنظومة، وصاحب البيت أدرى بما فيه.

٣- أن في شرحه أمثلة كثيرة تطبيقية لا توجد في الشرح الآخر.

الثاني: شرح تلميذ الشيخ العثيمين: الأستاذ الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح، الأستاذ بقسم الفقه من جامعة القصيم، فقد شرح المنظومة في عدة دورات، ثم فرَّغ بعض الطلبة دروسه، فصارت شرحا جميلا مسهبا سمي: «العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، في أصول الفقه وقواعده»، طبعته مكتبة الرشد بالرياض عام ١٤٢٧.

ويتميز هذا الشرح بأمور منها:

(١) وهو شرح يتكون من خمسة عشر درسا ألقاها الشيخ في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض، وهي قسمان: الأول تسعة دروس ألقاها عام ١٤١٧، والظاهر من مناقشاته للطلبة قبل كل درس أنها مشافهة، والقسم الثاني: يتكون من ستة دروس ألقاها في عام ١٤١٨ عبر الهاتف كما نص عليه في الشرح. وقد نشرت في موقع الجامع (www.taimiah.org). وقد استحببت قراءة هذه المنظومة وتدريسها؛ مشاركة في الدورة العلمية التي يقيمها بعض الإخوة في مقديشو في صيف هذا العام ١٤٣١.

١- أنه اشتمل على مقدمة نافعة تعتبر مدخلا لهذا الفن.

٢- أنه يعتني بالتقسيمات العلمية وحصر القواعد والفوائد.

٣- أنه يهتم كثيرا بذكر أدلة القواعد والمسائل.

وكل من الشرحين يكثر فيه الاستطراد والبسط والإطناب؛ لأنه ليس واحد منهما تأليفا، بل كلاهما تفريغ من دروس صوتية ألقيت لجمهور الطلبة.

ولذلك كبر حجمهما؛ فكل واحد منهما أكثر من (٣٥٠) صفحة، ومجموعهما يبلغ أكثر من (٧٠٠) صفحة، والمنظومة هي مئة بيت وثلاثة أبيات فقط.

فأردت أن أختصرهما في نحو من ثلث مجموعهما [١].

- دون إخلال بالفوائد العلمية الأساسية للشرح.
- مع ذكر أهم الفوائد الإضافية الواردة فيهما.
- وإضافة زيادات وتوضيحات.
- وزيادة حلّ ألفاظ الأبيات.

وطريقتي أني أختصر وألخص ما في (العقد الثمين)، وأصوغه بأسلوبي لترتبط المعاني، وقد أبقي نص عباراته إذا رأيتها تؤدي المقصود.

ثم أُكَمِّل من شرح الشيخ رحمه الله، وآخذ منه الفوائد والأمثلة، وما أكثرها فيه!

(١) كنت شاركت بشرح هذه المنظومة في الدورة العلمية المقامة في مقديشو في صيف عام ١٤٣١.

وإذا كانت الفوائد شبه حشو أو استطراد قد يشتت ذهن دارس الكتاب جعلتها في الحاشية، وأغلبها للشيخ ابن عثيمين، الذي كان خبيرا بمشاكل المجتمع الدينية وإشكالات الطلبة العلمية، فيعرضها ويعالجها بأسلوبه السهل المؤصّل على الكتاب والسنة.

ووضعت قبل الشرح مقدمة المشيقح مع تنقيح وزيادات.

وأرجو أن أكون بهذا العمل قد أتيت بزبدة الشرحين وخلاصة ما فيهما من الفوائد والفرائد، وأن أكون وفّقت لإخراج أول تأليف في شرح هذه المنظومة العلمية الرائدة غير مخلّ ولا مملّ.

وحيث أطلقت لفظ: (الشيخ) فالمراد ابن عثيمين رحمه الله، وإذا أطلقت لفظ (الشارح) فالمراد المشيقح حفظه الله.

أسأل الله العلي القدير الإعانة والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وكتب

حسن معلم داود حاج محمد عثمان

أبو الفضل السليماني المقدشي

ترجمة النَّاظم

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الوهيبي التميمي، وجده الرابع أطلق عليه عثيمين فاشتهر به.

ولد في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٣٤٧ من الهجرة .

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية.

وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحي، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوّع رحمه الله، فقرأ ابن عثيمين على الثاني بعض متون التوحيد والفقه والنحو.

ثم جلس في حلقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ولازمه، وقرأ عليه التوحيد والتفسير والسيرة والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم.

ويعتبر السَّعدي الشيخ الأول لابن عثيمين؛ حيث أخذ عنه العلم أكثر من غيره، وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه للدليل وطريقة تدريسه.

وكانت لابن عثيمين منزلة عظيمة عند شيخه السعدي؛ فعندما انتقل والده إلى الرياض أراد أن ينتقل معه ولده محمد، فكتب إليه الشيخ عبدالرحمن

السعدي رحمه الله: «إن هذا لا يمكن، نريد محمدا أن يمكث هنا؛ حتى يستفيد».

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس، وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني، وكذلك أيضا تأثرت به من ناحية الأخلاق؛ لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة، وكان يمازح الصغير، ويضحك إلى الكبير، وهو من أحسن من رأيت أخلاقا».

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان علم الفرائض حينما كان قاضيا في عنيزة.

كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي النحو والبلاغة عندما كان مدرسا في عنيزة.

ولما فتح المعهد العلمي في الرياض التحق به عام ١٣٧٢، قال الشيخ رحمه الله:

«دخلت المعهد العلمي، والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام، فكنت في القسم الخاص، وكان في ذلك الوقت أيضا من شاء أن يقفز -كما يُعبِّرون- بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلية له في أثناء الإجازة، ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها، وبهذا اختصرت الزمن».

وانتفع خلال سنتَي دراسته في المعهد من العلماء الذين كانوا يدرّسون في

المعهد، ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي، والفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، والمحدث عبد الرحمن الإفريقي، رحمهم الله.

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقرأ عليه من صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية، وانتفع به في علم الحديث ونقد آراء الفقهاء، ويعدّ ابن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به.

قال الشيخ: «تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس».

وبعد السنتين تخرج وعيّن مدرّسا في معهد عنيزة العلمي، مع مواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي، ومواصلة الدراسة انتسابا في كلية الشريعة، حتى نال الشهادة العالية عام ١٣٧٧.

ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عام ١٣٧٦، تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة، والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية، بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي.

ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

وكان يدرّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام ١٤٠٢ حتى وفاته.

وكان للشيخ رحمه الله نشاط كبير في الإفتاء والتأليف والمحاضرات

والخطب والدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال.

وقد كان من العلماء الراسخين في العلم الذين وهبهم الله قوة التأصيل ودقة الاستنباط واتباع الدليل، وتميّز بأسلوبه الفريد في التدريس ورحابة صدره لمناقشات الطلاب وأسئلة المجتمع، وكان يواظب على الدروس بهمة عالية حتى أصبح مضرب المثل في ذلك[1]، ولما اتصف به من الأخلاق الحميدة أحبه الناس وأقبلوا على دروسه واطمأنوا بفتاويه.

ألحّ عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تولي القضاء، بل أصدر قرارا بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية بالأحساء، فطلب منه الإعفاء، وبعد مراجعات واتصال شخصي مع فضيلته سمح رحمه الله بإعفائه من منصب القضاء.

وقد منح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام ١٤١٤.

وله رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة تزيد على المائة ما بين كتاب ورسالة.

وله من العقب ثلاث بنات وخمسة بنين، هم: عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم.

وكانت فاته في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٢١هـ الموافق ١٠/ ١١/ ٢٠٠١م، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد عصر يوم الخميس، وشيعه ألوف من المسلمين في حشود عظيمة، ودفن

(١) حتى قيل: العجب لثلاث في ثلاث: العجب للألباني في جلده على البحث وصبره على المطالعة، والعجب لابن باز في جهده وحرصه على نفع المسلمين، والعجب لابن عثيمين في شدة حرصه على التدريس وتعليم الناس. اهـ من إفادة شيخنا أحمد الإمام.

بمقبرة العدل بمكة المكرمة بجوار قبر شيخه العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا وإياه في جنات النعيم، وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خير الجزاء .

تـمهيـد

أولاً: ميزة الكتاب وشرح عنوانه

تميزت هذه المنظومة بسهولة اللفظ ووضوح المعنى، وأنها اشتملت على جملة من القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية، والضوابط الفقهية، والفروق الفقهية، ولذلك أقبل عليها كثير من طلبة العلم فحفظوها وتدارسوها.

وعنوان هذه المنظومة: (**منظومة أصول الفقه وقواعده**)، وقد اشتمل على عدة مصطلحات نشرحها كالتالي:

منظومة : النظم لغة يطلق على معان منها التأليف والترتيب، والنظم خلاف النثر، والمراد هنا: الكلام المقفى الموزون.

أصول الفقه : الأصول جمع أصل، وهو لغة: ما يُبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره، واصطلاحا: يطلق على الدليل، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه، والراجح.

والفقه لغة: الفَهْم، واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية[1] .

---

(١) فقولنا (معرفة): يشمل العلم والظن، ويأتي تعريف (الأحكام) عند الكلام على البيت الثاني.

وقولنا : (الشرعية): أي المتلقاة من الشرع، كالوجوب والحرمة، فخرجت الأحكام العقلية، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والعادية كمعرفة أن الماء مروٍ، وأن الخبز مُشبع، والحسّية كمعرفة أن النار حارة، وأن الثلج بارد.

وقولنا (العملية) : يخرج العلمية الاعتقادية كمسائل الإيمان والتوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها اصطلاحا.

وفن أصول الفقه: هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد[1].

قواعد الفقه: القاعدة لغة: الأساس، وتكون حسية مثل قواعد البيت وأساسه، ومعنوية مثل قواعد الفقه . ونسبت إلى الفقه؛ لأنها جعلت أساسا لأحكامه.

واصطلاحا: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتُعرف أحكامها منه، وتكون من أكثر من باب.

وقولنا (أغلبي)[2]: أي ليس كلّيّا، وهذا من الفروق بين القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية التي هي كلية تندرج تحتها جميع جزئياتها .

وقولنا (لتعرف أحكامها منها): بيان لثمرة القاعدة؛ فإن من فائدتها معرفة الحكم منها عند استحضارها، وهي أسهل استحضارا من الدليل؛ لأنها

وقولنا (المكتسبة من الأدلة التفصيلية): يعني أن هذه الأحكام مأخوذة من الأدلة المفصّلة للأحكام فخرج بذلك أصول الفقه؛ لأنه مكتسب من الأدلة الإجمالية .

(١) فقولنا (أدلة الفقه الإجمالية): يشمل الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها.

وقولنا (الإجمالية): يخرج أدلة الفقه؛ فإنها تفصيلية، والإجمالية مثل: الأمر للوجوب، والنهي يقتضي التحريم، وخبر الآحاد يجب العمل به.

وقولنا (كيفية الاستفادة منها): يعني معرفة طرق الاستنباط، كمعرفة ما يقتضيه الأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص ونحو ذلك.

وقولنا (حال المستفيد): أي أحكامه، والمستفيد هو المجتهد، ويذكر معه أحكام الفتوى، والتعارض، والترجيح؛ لأنها من خصائص المجتهد، ومباحث التقليد؛ لكون المقلّد تابعاً له .

(٢) أي يستثنى منه بعض الجزئيات، وهذا الاستثناء لا ينقض كليتها ولا يقدح في عمومها؛ لأن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي، ولأن الجزئيات المتخلفة لا ينتظم منها كلي يعارض هذه القاعدة الفقهية الكلية الثابتة، وإنما يقدح الاستثناء في الكليات العقلية دون الاستقرائية، ولأن المسألة المتخلفة تندرج تحت حكم قاعدة أخرى، فتكون دائرة بين قاعدتين.

أضبط وأقل، ومن فائدتها أيضا: الحفظ للأحكام الكثيرة والضبط للمسائل المتناظرة المندرجة تحت كل قاعدة.

وقولنا : (من أكثر من باب)[1]: قيد يخرج الضابط الفقهي؛ فإنه يكون من باب واحد[2]، وفائدته: نظم صور المسائل المتشابهة المختصة بباب واحد.

ولم يفرق كثير من العلماء بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، والمصنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أورد في هذه المنظومة بعض الضوابط تبعا للقواعد.

فالضابط الفقهي أخص من القاعدة الفقهية[3]، وهي أخص من القاعدة الأصولية.

والقواعد الأصولية: هي قضايا كلية تعرف بها مقاصد الدلائل وكيفيات الترجيح بينها واستنباط الأحكام منها[4].

---

(١) مثل قاعدة: الأصل في المعاملات الإباحة، وقاعدة: الأصل في العبادات الحرمة.

(٢) مثل: البينة على المدعي، وفيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وأيما إهاب دبغ فقط طهر، وقول النخعي: كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ، ومن لزمتك نفقته لزمتك فطرته، وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، كل ما صح بيعه صح رهنه.

(٣) ولكون القواعد أعم للفروع وأشمل للمعاني من الضوابط، فهي أكثر شذوذا واستثناء منها؛ لأن الضوابط تضبط موضوعا واحد، فلا يتسامح فيه الشذوذ كثيرا.

وتمتاز القواعد الفقهية بإيجاز عبارتها مع عموم معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية، مثل قاعدة: العادة محكمة، وقاعدة: الأمور بمقاصدها، وقاعدة: المشقة تجلب التيسير، فكل من هذه القواعد تعتبر من جوامع الكلم؛ إذ يندرج تحت كل منها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة .

(٤) وقيل في تعريفها: هي القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة الإجمالية.

والفرق بينها وبين أصول الفقه: أن أصول الفقه هي مصادر الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وغيرها، والقواعد الأصولية هي الأدلة الإجمالية المأخوذة من تفاصيل المصادر، أو هي الطرق الموصلة إلى فهم المصادر واستنباط الأحكام منها، مثل: الأمر للوجوب...

ثانياً: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

١- أن الثانية تدخل في علم الفقه؛ فهي قواعد للفقه، وموضوعها الحكم الشرعي، والأولى تدخل في علم أصول الفقه؛ فهي قواعد لأصول الفقه، وموضوعها الدليل، إذاً قواعد الفقه تحتاج إلى قواعد الأصول أكثر.

٢- أن قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها.

٣- أن القواعد الأصولية هي موازين الاستنباط الصحيح، وموضوعها الأدلة الإجمالية، وجزئياتها الأدلة التفصيلية، والغرض منها الاستنباط والترجيح.

والقواعد الفقهية عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي تجمعها علة واحدة، وموضوعها أحكام أفعال المكلفين، وجزئياتها مسائل الفقه، والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها.

٤- القواعد الأصولية هي قواعد تضبط بها الأدلة ويستنبط بها الفروع الفقهية، والفروع دالة عليها كما يدل الولد على والده والزرع على نوع البذور.

والقواعد الفقهية قوالب جامعة لأشتات الفروع المتعددة الأبواب ورابطة بين معانيها برباط متحد وحكم واحد، فهي لا توجد إلا بعد وجود الفروع التي استنبطت بالقواعد الأصولية.

٥- القاعدة الأصولية تؤخذ من مجموع الأدلة التفصيلية، والقاعدة الفقهية من مجموع المسائل الفقهية التي استنبطت بالقواعد الأصولية.

٦- القواعد الأصولية تدور حول استنباط الأحكام من ألفاظ الشرع وكيفية انتزاع الفروع منها، وليست في الغالب لبيان أسرار الأحكام ومقاصد الشريعة.

والقواعد الفقهية تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة، وتوصل إلى أسرار الأحكام وحِكمها، وبها يعلل الفقيه أحكام الحوادث.

٧- أن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد الفقه فليست محصورة أو محدودة العدد، بل هي كثيرة جدا منثورة في كتب الفقه العام وكتب الفتاوى في جميع المذاهب [١].

(١) - وقد تكون القاعدة الواحدة أصولية باعتبار أنها دليل إجمالي يستنبط منها حكم كلي، وفقهية باعتبار أنها حكم جزئي لفعل مكلف، مثل العرف وسد الذرائع.

فإذا قيل: كل مباح أدى فعله إلى حرام فهو حرام سدا للذريعة، فهذه قاعدة فقهية. وإن قيل: الدليل المثبت لتحريم شيء مثبت لتحريم ما يؤدي إليه، فهذه قاعدة أصولية.

والعرف من حيث هو إجماع عملي أو مصلحة مرسلة فهو قاعدة أصولية، ومن حيث هو قول أو فعل غلب الإتيان به في معنى معين فهو قاعدة فقهية.

وقاعدة: الاجتهاد لا ينقض بمثله، ينظر إليها الأصولي من حيث كونها دليلا يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال. وينظر إليها الفقيه من حيث هي تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها .

- فمثلا: قول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، فيه:

- القاعدة الأصولية: النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في الحديث نفي كل ضرر.

- والقاعدة الفقهية: الضرر يزال.

- والضابط الفقهي مثلا: يُمنع البناء الخاص في الشارع العام.

- وقوله ﷺ: «كل بدعة ضلالة»، فيه:

- القاعدة الأصولية: لفظ (كل) من صيغ العموم، فالضلالة تعم كل بدعة.

- والقاعدة الفقهية: كل عبادة لم ترد في الشرع فهي باطلة.

- والضابط الفقهي: الصلوات المختصة بليالي الأسبوع باطلة.

ثالثاً: مصادر القواعد الفقهية

١- استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.

٢- إجماع السلف الصالح.

٣-الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.

٤- قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب.

٥- الفطرة والعقل السليم.

٦- اجتهاد أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية.

رابعاً: من فوائد القواعد الفقهية

قال القرافي في مقدمة الذخيرة:

«إن الفقه وإن جل إذا كان مبدَّدا تفرقت حكمته، وقلت طلاوته، وضعفت عند النفوس طلبته، وإذا رتّبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذها، نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها».

ومن فوائد القواعد الفقهية:

١- أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتات الجزئيات تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها، ولذلك قال القرافي: «من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات».

٢- أنها تكوِّن عند الباحث ملكة فقهية قوية تُنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة .

٣- أنها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح لـه وجها من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب.

٤- أنها تعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق، ولذلك قال بعض العلماء: إن دراستها والإلمام بها فرض عين على القضاة والمفتين، وفرض كفاية على غيرهم.

٥- أنها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتسهّل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين.

خامساً: مراتب القواعد الفقهية

١- القواعد الكلية الكبرى الخمسة، وهي: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكّمة. وزاد بعض العلماء: إعمال الكلام أولى من إهماله.

٢- قواعد ذات شمول واسع وإن كانت أضيق مجالاً من سابقاتها، مثل: الاجتهاد لا ينقض أو بمثله، والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

٣- القواعد ذات المجال الضيق التي لا عموم فيها؛ لاختصاصها بباب أو فصل، وهي التي تسمى بالضوابط، مثل: ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، وكل كفارة سببها معصية فهي على الفور.

٤- القواعد المذهبية التي تختص بمذهب معين، أو يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلفة.

وهذه تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعا لاختلاف النظرة في مجال تعليل الأحكام، مثلا: عند الحنفية: الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان، وعند الشافعية: جواز البيع يتبع الطهارة.

سادساً: حجية القواعد الفقهية

قال العلماء: القاعدة الفقهية قد يستشهد بها، ولكنها ليست حجة بنفسها؛ لأنها مستنبطة بالاجتهاد، وهي عبارة عن رأي مجتهد، فيحتج لها ولا يحتج بها، ولكن يستشهد بها بشرط ألا تعارض نصا أو إجماعا أو قياسا صحيحا.

ولا شك أن هذه القواعد تخضع لحكم الشرع اعتبارا وإلغاء من حيث موافقتها أو مخالفتها، وأن القرآن والحديث يقضيان عليها، ولا تقضي هي عليهما، خلافا لأهل البدع الذين يضعون لهم قواعد وأصولا يقضون بها على الوحي المنـزّل، ولما دخل شيء من ذلك في مذهب أهل الرأي رد عليه العلماء.

قال أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب رحمه الله:

«ومن ذلك – أعني محدثات العلوم – ما أحدثه فقهاء الرأي من ضوابط وقواعد عقلية، ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها؛ طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها.

وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره.

فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به»[1].

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن أيوب ابن القيم رحمه الله: «أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمر

(١) «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص ٧٥-٧٦)، دار القبس الرياض ١٤٣٠.

الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد»[1].

وكذلك مقتضيات القواعد مقيدة بفهم السلف الصالح؛ فإن «الصحابة أعلم الناس بقواعد الأصول وصيغ الإيجاب والحظر...، فالسلف وبالأخص الصحابة منهج حي ناطق لفهم النصوص، فمن أهمل فهمهم واتكأ على القواعد الأصولية [أو الفقهية] المقعّدة بعدهم فانتظِرْ منه كل تفرّد وشذوذ عن سبيل المؤمنين» [2].

وقال الشيخ مشهور بن حسن: «هدي السلف المنقول مقدم على تخريج القواعد، فالمسائل ينبغي أن تقرر أحكامها بالنقل، فإن تعذّر فبالاستنباط والتخريج على القواعد والمقاصد» [3].

سابعاً: من فوائد أصول الفقه

١- ضبط أصول الاستدلال، وبيان الأدلة الصحيحة من الزائفة .

٢- إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال.

٣- تيسير عملية الاجتهاد، وإعطاء ما يناسب الحوادث الجديدة من الأحكام.

٤- بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي، وآدابه.

(١) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ٢/ ٣٥٠ دار الجيل بيروت ١٩٧٣م .

(٢) أبو عبد الباري عبد الحميد بن أحمد الأثري الجزائري: مقدمة تحقيقه لكتاب: «الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى»، للطيب نور الحسن خان، (ص٧٢) مكتبة الفرقان عجمان ط ثانية ١٤٢٢.

(٣) تعليقه على كتاب: «النقد والبيان لأوهام خزيران» (ص١٤٨).

٥- معرفة أسباب وقوع الخلاف بين العلماء، ومن ثَمّ التماس الأعذار لهم في ذلك .

٦- الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى .

٧- حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال، والرد على شبه المحرفين .

٨- صيانة الفقه الإسلامي من التفلت والانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة .

٩- ضبط قواعد الحوار والمناظرة بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة .

١٠- الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها والاطلاع على محاسن هذا الدين .

ثامناً: أهم المؤلفات في القواعد الفقهية

قال الشيخ المؤلف رحمه الله:

« أما بالنسبة لمعرفة الكتب النافعة في القواعد والضوابط والأصول؛ فهي في الحقيقة لا يمكن أن نحصرها؛ لأنها كثيرة وبعضها يختلف عن بعض.

بعض العلماء ينهج في القواعد والضوابط منهج التسهيل والتيسير دون تحقيق، بمعنى أنك قد تجد هذه القاعدة غير مطردة، ولكنها سهلة المنال.

وبعض العلماء يُحكم القاعدة إحكاما تاما لا تجد فيها تناقضا، لكنها صعبة، فمن ذلك مثلا قواعد ابن رجب الفقهية، قواعد عظيمة لكنها صعبة، لا يمكن لطالب علم صغير أن يدركها».

ومن أهم ما ألف العلماء في القواعد الفقهية ما يلي:

في مذهب الحنفية :

١- أصول الكرخي (ت ٣٤٠).

٢- تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي (ت ٤٣٠).

٣- الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠).

وفي مذهب المالكية :

١- كتاب الفروق للقرافي (ت ٦٨٤).

٢- القواعد لمحمد بن محمد المقري (ت ٧٥٨).

٣- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٤).

وفي مذهب الشافعية :

١- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين بن عبد السلام (ت ٦٦٠).

٢- المجموع المذهب في قواعد المذهب، للعلائي خليل بن كيكلدي (ت ٧٦١).

٣- الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت ٧٧١).

٤- الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١).

وفي مذهب الحنابلة :

١- القواعد النورانية الفقهية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨).

٢- كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لابن رجب (ت ٧٩٥).

٣- تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رجب، للسعدي (ت ١٣٧٦).

تاسعاً: سبب تأليف الكتاب وطريقته

قال الشيخ المؤلف رحمه الله:

«ونظرا إلى أنني رأيت أن النظم يسهل حفظه، ويبقى في الحافظة أكثر؛ نظمت هذه المنظومة، فكنت كلما مرّ بي قاعدة من أصول الفقه أو من الفقه وضعتها في هذه المنظومة، وما زلت ألتمس قواعد في أصول الفقه أو في الفقه؛ لألحقها بهذه المنظومة، ولذلك لا تعتبر هذه المنظومة تامة».

وقال رحمه الله:

«كنت أتتبّع ما يرد من تعليلات العلماء رحمهم الله، فأضعه في هذا النظم، وكذلك ما يفتح الله به وييسره».

عاشراً: نصائح المؤلف ابن عثيمين رحمه الله للطلاب

قال رحمه الله: أنصح إخواني طلاب العلم بالنصائح التالية:

أولاً: أن يقصدوا بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل؛ فإن الله تعالى أمر بالعلم، فقال: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}، ورغّب في العلم فقال: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}، وقال: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}.

وكذلك النبي ﷺ حثّ على العلم في أحاديث متعددة، منها قوله ﷺ : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»، متفق عليه [1].

ثانياً: أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرة، وعن غيره حتى يكون من الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة.

ثالثاً: أن ينوي طالب العلم بطلب العلم حفظ الشريعة؛ فإن الشريعة تحفظ بالرجال كما تحفظ كذلك بالكتب، فلا بد من أن يكون للشريعة من يحفظها من بني آدم، ولا يمكن أن تقوم الشريعة إلا بالرجال الذين يحفظونها؛ ولهذا كان من المعلوم أن العلم محفوظ في الصدور مكتوب في السطور.

رابعاً: أن ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة، وحمايتها من عبث الأهواء بها، فإن الشريعة محتاجة إلى العلماء الذين يدافعون عنها، ويبطلون عنها تحريف المعطِّلين، ومجازفة الغالين؛ حتى تكون الشريعة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك.

خامساً: أن يكون طالب العلم متأدبا بآداب العلم، عبادةً وخلقا وسلوكا، بحيث يكون من أشد الناس عبادة لله عز وجل، ومن المعلوم أن

(١) وليس المراد بالفقه في الدين الفقه المصطلح عليه بين الفقهاء، وإنما المراد به معرفة دين الله الذي بعث الله به محمدا ﷺ ، وأعظمه الفقه في توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ ولهذا كان بعض أهل العلم يسمي علم التوحيد الفقه الأكبر. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه مر عليه رجل فقيل: هذا فقيه، فقال: أو تدرون مَن الفقيه؟ إنما الفقيه العالم في دينه، الزاهد في دنياه، القائم على عبادة ربه.

العبادات تتفاضل، وأن أفضلها طلب العلم غير ما هو واجب شرعا [1]، وأن يكون أثر العلم ظاهرا عليه في أخلاقه ومعاملته للناس؛ فإن النبي ﷺ قال: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلقا»، وكان ﷺ أحسن الناس خلقا، والإنسان يدرك بخُلقه الحسن ما لا يدركه الغني الباذل للأموال من كل وجه.

إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، ولا ينبغي إطلاقا للإنسان الذي مَنَّ الله عليه بالعلم أن يترفع على الناس بعلمه، ويقول: أنا أفضل منهم، وأنا قد رُفعت درجات؛ فإن الإنسان إذا أُعجب بعمله كان ذلك آية الخسران وآية الخيبة، فليحذر الإنسان -أعني طالب العلم بالذات- من العُجب؛ فإن العجب سبب للخذلان والحرمان.

وليحذر من التكبر؛ فإنه ليس من العقل إذا مَنَّ الله عليك بعلم، وعرفت ما في حسن الخلق من الفضل والأجر؛ أن تذهب وتتكبر على الناس بما مَنَّ الله به عليك، ولهذا تجد الناس يأخذون من طالب العلم حسن الخلق أكثر مما يأخذون ممن هو فوقه في العلم، ولكنه دونه في حسن الخلق؛ وذلك لأن الإنسان ينبغي أن يكون أليفا ومألوفا، مخالطا للناس على الوجه الذي فيه الخير والصلاح.

(١) قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وقال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحَّت نيته.

وكذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يكون حكيما في أسلوبه ودعوته، بحيث يُنزل كل إنسان منزلته في معاملته، اقتداء برسول الله ﷺ، ولا شك أن الجاهل لا يعامل معاملة العالم، وأن المستكبر لا يعامل معاملة من يطلب الحق ويريد الحق.

فعلى الإنسان العاقل الطالب للعلم أن يُنزل كل إنسان منزلته؛ حتى يملك بذلك قلوب الناس، وينفع الله بعلمه.

ثم ليحذر طالب العلم من الحسد والغل والحقد على المسلمين، وليعلم أن الحسد لا يمنع فضل الله تعالى على المحسود، ولا يزيد به فضل الله على الحاسد، بل إن الحسد من أسباب خذلان المرء؛ لأنه يرى كل نعمة عليه دون النعمة التي أنعم الله بها على غيره، فيحترق قلبه، فيرى أنه مظلوم، وأنه مهضوم.

لكن إذا كان يحبّ لإخوانه ما يحبّ لنفسه مَنَّ الله عليه بالهداية والفضل، وسعة الصدر، وانشراح واطمئنان القلب، وبهذا يجد الإنسان الذي ليس بحسود أن الله ييسر عليه الأمر، ولا يسلط عليه الأعداء.

هذه مقدمة لما نريد أن نبدأ به [1].

---

(١) وسئل الشارح الشيخ خالد المشيقح حفظه الله:

كيف يوازن طالب العلم بين طلب العلم والدعوة إلى الله ؟

فقال: العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل متلازمان؛ فإن الدعوة إلى الله عز وجل ثمرة من ثمار العلم الشرعي، ونتيجة من نتائجه، والعلم الشرعي لازم من لوازم الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله من تعلم العلم الشرعي، وطالب العلم بإمكانه أن يوازن بين العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل، بحيث إذا كان مبتدئاً فإنه يجعل جل

وقته لتعلم العلم، بالحفظ والمذاكرة والمراجعة ويجعل شيئا من وقته في نهاية الأسبوع وفي الإجازات الصيفية للمشاركة في الدعوة إلى الله؛ لأن الدعوة كما ذكرنا من تعلم العلم الشرعي، وفي هذا تربية للنفس، وتدريب لها على إلقاء الدروس، وحفظ النصوص واستحضارها، وكيفية إلقاء الخطب والمواعظ ..إلخ .

وأما إن كان الطالب أخذ جملة من العلم الشرعي فإنه يوازن بينهما بأن يكون لـه وقت يقرأ فيه ويراجع، ووقت آخر يدعو فيه إلى الله عز وجل.

وننبّه أن الدعوة إلى الله عز وجل لا يشترط فيها أن يكون الداعية حافظاً محدثاً أو فقيهاً مدققاً أو أصولياً نحريراً، وإنما إذا تعلم شيئا من سنن النبي ﷺ وما أمر به أو نهى عنه فإنه يدعو إخوانه، وهذا هو ثمرة العلم، ولهذا كان النبي ﷺ يبعث الواحد بالآية إلى قومه فيأتي بهم مسلمين.

– وسئل أيضا: ما هو موقف طالب العلم من الفتن ؟

فقال حفظه الله: موقف طالب العلم من الفتن :

أولاً : الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وإذا حصل شيء من الفتن عليه أن يرجع إلى القرآن والسنة، وأن يقرأ فيهما وأن يتدبرهما؛ ففيهما النجاة والعصمة من الفتن، كما قال ﷺ : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ..كتاب الله وسنتي ».

ثانياً : عليه أن يرجع إلى العلماء الربانيين العالمين بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وأن يأخذ عنهم ويستشيرهم، وقد ذكر ابن القيم أنه كانت تحصل لهم القضايا والمشكلات فيرجعون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيجدون عنده ما يفرج همومهم ويزيل كروبهم .

ثالثاً : عليه بكثرة الدعاء والتروي وعدم التسرع والحكم على الأشياء بمجرد سماعها .

رابعاً : عليه بكثرة الدعاء وأن ينيب إلى الله عز وجل، وأن يكثر من قول النبي ﷺ : «وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون ».

خامساً : عليه أن يكثر من العبادة واللجوء إلى الله عز وجل، بكثرة الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك.

سادساً : عليه أن يكثر القراءة في سير الصحابة والتابعين وكيف كان موقفهم من الفتن .

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

- وسئل أيضا: بعض طلبة العلم يتردد في الزواج، ويخشى أن يعيقه عن طلب العلم، فما رأيكم؟

فقال حفظه الله: نقول بأن الزواج بإذن الله لا يعيق عن طلب العلم، إذا كان الإنسان جاداً حريصاً مهتماً، فإن ذلك لا يعيقه بل يستطيع أن يسخّر هذا الزواج في طلبه للعلم، بأن يتعاون مع أهله في مذاكرة الدروس ومراجعتها ومراجعة الحفظ ..إلخ، فما أمر الله عز وجل به وما أمر به رسوله ﷺ لا يمكن أن يكون عائقاً عن الصالحات، بل إذا كان الإنسان كما ذكرنا جاداً مهتماً منظماً لوقته يستطيع أن يسخر هذا الأمر إلى أداة فاعلة؛ تعينه على طلب العلم، وتهيئ لـه الجو المناسب لكي يطلب العلم . والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون، والنبي ﷺ أمر بالزواج وحث عليه، ومع ذلك كانوا يأخذون عن النبي ﷺ ، وهكذا السلف الصالح أيضا كانوا يتزوجون ويأخذون العلم عن علمائهم، ولم يعقهم ذلك عن طلب العلم[1].

- وسئل أيضا: هل من نصيحة لطالب العلم في اغتنام مرحلة الشباب ووقت الفراغ؟

فقال حفظه الله: نقول: نعم، الشباب هي المرحلة الذهبية للإنسان، فينبغي أن يؤصل نفسه حينها، وأن يربي نفسه على العلم وخصوصاً ما يتعلق بالحفظ، وقد سمعنا بعض مشايخنا يقول: «من تعلم في الصغر استراح في الكبر».

والشباب هي مرحلة القوة والنشاط والهمة العالية، فإذا لم يستدركها طالب العلم في التأصيل وفي الحفظ والمذاكرة وأضاعها فإنه فقد شيئا كثيرا، فإنه قد يصعب عليه استدراكه.

وقد أخبر النبي ﷺ عن نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس، وهما: الصحة والفراغ.

فعلى طالب العلم أن يغتنم مرحلة الشباب، ووقت الفراغ، وأن يسابق الزمن في التحصيل والقراءة والسؤال والمراجعة؛ لكي يصل إلى مطلوبه، ولا ينبغي لـه أن يضيع مرحلة الشباب، ووقت الفراغ، في كثرة الخلطة والنوم والذهاب والإياب وكثرة الحديث والأكل والشرب ونحو ذلك، بل عليه أن يكون يقظا مهتما لأهمية هاتين المرحلتين.

المرجع: (توجيهات إلى طالب العلم)، إعداد: طلال بن مشعل الشمري، وقدّم له الشيخ المشيقح .

---

(١) ويقول الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان :

«أما أن يقال: الزواج المبكّر يشغل عن التحصيل العلمي وعن الدراسة؛ فليس هذا بمسلّم، بل الصحيح العكس؛ لأنه ما دام أن الزواج تحصل به المزايا التي ذكرناها ومنها السكون والطمأنينة وراحة الضمير وقرة العين، فهذا مما يساعد الطالب على التحصيل؛ لأنه إذا ارتاح ضميره وصفا فكره من القلق فهذا يساعده على التحصيل.

أما عدم الزواج فإنه في الحقيقة هو الذي يحول بينه وبين ما يريد من التحصيل العلمي؛ لأن مشوش الفكر مضطرب الضمير لا يتمكن من التحصيل العلمي، لكن إذا تزوج وهدأ باله وارتاحت نفسه وحصل على بيت يأوي إليه وزوجة تؤنسه وتساعده، فإن ذلك مما يساعده على التحصيل، فالزواج المبكّر إذا يسّر الله وصار هذا الزواج مناسبًا، فإن هذا مما يسهّل على الطالب السير في التحصيل العلمي، لا كما تُصُوِّر أنه يَعُوقه.

كذلك قولهم: إن الزواج المبكّر يحمّل الشاب مؤنة النفقة على الأولاد وعلى الزوجة إلى آخره، هذا أيضًا ليس بمسلّم؛ لأن الزواج تأتي معه البركة والخير؛ لأنه طاعة لله ورسوله، والطاعة كلها خير.

فإذا تزوج الشاب ممتثلاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومتحرِّيا لما وعد به من الخير وصدقت نيتُه؛ فإن هذا الزواج يكون سبب خيرٍ له، والأرزاق بيد الله - عز وجل - : {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا}، فالذي يسّر لك الزواج سييسّر لك الرزق لك ولأولادك {نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمَ}.

فالزواج لا يحمّل الشاب كما يُتصور فوق طاقته؛ لأنه يأتي معه الخير وتأتي معه البركة، والزواج سنة الله سبحانه وتعالى في البشر لا بد منه، فهو ليس شبحاً مخيفاً، وإنما هو باب من أبواب الخير لمن صلحت نيته».

المرجع: (فوائد الزواج المبكر)، إعداد: عبد الله بن زيد الخالدي، منشور في الإنترنت.

بِـدَايَـةُ شَـرْحِ الْمَنْـظُـومَـة

قال المؤلف رحمه الله : (بسم الله الرحمن الرحيم) :

الباء حرف جر للمصاحبة أو للاستعانة، وحذفت الألف من (اسم)؛ لكثرة الاستعمال، ومُتعلَّق الجار والمجرور محذوف، ونقدّره فعلا مؤخّرا مناسبا للمقام؛ لأن الأصل في العمل الأفعال، وللتبرك بالبداءة باسم الله عز وجل، وإفادة الحصر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وليكون أدل على المراد في المقام من قراءة أو تأليف أو كتابة أو غير ذلك.

والله: علم على الباري جل وعلا، وهو أعظم أسمائه الخاصة وأعرف المعارف، وأصله: الإله بمعنى المألوه، حُذفت الهمزة وأُدغمت اللام في اللام، ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين[1]، والألف واللام لاستغراق الجنس، فالمحامد كلها لله عز وجل إما مِلكا فيما يتعلق بحمد العباد له سبحانه، أو استحقاقا فيما يتعلق بحمد الله عز وجل لنفسه.

والرحمن: أيضا من أسماء الله الخاصة به، ومعناه: ذو الرحمة الواسعة .

والرحيم: من أسماء الله ولكن لا يختص به، ومعناه: ذو الرحمة الواصلة

.

اَلْحَمْـــدُ للهِ الْمُعِيـــدِ الْمُبْـــدِي مُعْطِـي النَّـوالِ كُـلَّ مَـنْ يَسْـتَجدِي

(الحمد لله): أي أصف الله تعالى بكل كمال، والحمد لغة: الوصف

(١) وإذا جُمِع بين لفظ الجلالة وبين الرب فإن لفظ الجلالة يفسر بالألوهية ولفظ الرب يفسر بالربوبية.

بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة؛ ابتداء أو مقابلة لنعمة، فإذا كرر الوصف فهو ثناء .

واصطلاحا: وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، قال ابن القيم رحمه الله: «فإن تجرد الحمد عن المحبة والتعظيم فهو مدح»[1].

(المعيد) أي الذي يرجع الأشياء بعد تلفها، والأبدان بعد موتها، والشمس بعد غروبها، وإليه المنتهى.

(المبدي) أي الذي بدأ الخلق من غير مثال، أو الذي يظهر الأشياء ويبين حقائقها، والاسمان وصفان ذكرهما من باب الإخبار؛ أخذا من قوله تعالى: {إنه هو يبدئ ويعيد}، وقوله: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه}، وليسا من أسماء الله الحسنى. وفيهما براعة الاستهلال[2]؛ لأن الأصول ترجع إليها الفروع، والقواعد ترجع إليها المسائل، وفي ذلك إبداء وإعادة.

(مُعطِي النَّوال) اسم فاعل مضاف إلى مفعوله الأول، والنوال: العطاء، والمفعول الثاني: (كلَّ مَن ..).

(يستجدي): يسأل الجدوى أي العطية، والاستجداء: الطلب. قال الله تعالى: {ادعوني أستجب لكم}، وقال سبحانه: {أجيب دعوة الداع إذا دعان}.

(١) والحمد ينقسم إلى قسمين: حمد مطلق، وهو خاص بالله عز وجل؛ فالله يُحمد على كل صفاته وكل أفعاله، وحمد مُقيّد، ويكون للمخلوق؛ فيُحمد على فعل أو أفعال معينة، ولا يُحمد مطلقا؛ لأنه ناقص.

(٢) وهي أن يأتي المؤلف في خطبة كتابه بما يفيد بيان موضوع ما سيؤلف فيه أو يتحدث عنه .

مُثَبِّـــــتِ الأَحْكَـــــامِ بِالأُصُـــــولِ مُعِـــينِ مَـــنْ يَصْـــبُو إِلَـــى الْوُصُـــولِ

(مثبت الأحكام بالأصول): أي الذي ثبَّت الأحكام بأدلتها، فأي حكم لا دليل له فليس بثابت؛ لأن الدليل بمنزلة البينة، وقال تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات}، والدليل قد يكون عدميا. وفيه براعة استهلال أوضح من الأولى.

والأحكام: جمع حكم، وهو لغة: المنع، واصطلاحا: إثبات أمرٍ لأمر أو نفيه عنه.

والمراد هنا الأحكام الشرعية:

- من تكليفية: وهي التي ثبتت بخطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو ترك.

- أو وضعية: وهي علامات وضعها الشرع لثبوت الحكم التكليفي أو انتفائه، كوضع الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، أو لصحة أو فساد، ونحو ذلك.

ولا يراد هنا الأحكام العقلية ولا العادية ولا الحسية.

وأصول الأحكام أربعة؛ الكتاب والسنة، وعليهما مدار الأحكام من عقدية وعملية، ويتفرع عنهما الأصلان الآخران، وهما: الإجماع والقياس الصحيح.

(من يصبو) أي يميل، ومنه سن الصِّبا[1]؛ لأن الغالب فيها سرعة الميلان والانجذاب.

(إلى الوصول) إلى الحق وتعلم العلم، عند بذل الجهد والاستعانة بالله.

ولابد للطالب من أن يكون له غاية وهدف يسعى لتحقيقه، فيعلم ويعمل ويدعو؛ للوصول إلى الله تعالى ومرضاته.

ثُــمَّ الصَّــلاةُ مَــعْ سَــلامٍ قَــدْ أُتِــمْ عَلَــى الَّــذِي أُعطِــيْ جَوامِــعَ الْكَلِــمْ

(ثم) بعد حمد الله والثناء عليه، فقدّم حق الله أولا، وثنّاه بحق النبي ﷺ.

(الصلاة) مبتدأ، وهي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى[2]، أي ذكره بالخير على وجه التكرار.

(مع سلام) حال من الصلاة[3]، والسلام اسم مصدر بمعنى التسليم ،

(١) أما الصَّبا بالفتح: فهي الريح الشرقية، قال ﷺ : «نُصرت بالصَّبا وأهلكت عاد بالدبور»، متفق عليه، والدبور: الريح الغربية.

(٢) قال ابن القيم رحمه الله في (جلاء الأفهام): «الصلاة المأمور بها: هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء عليه، وإظهار شرفه، وإرادة تكريمه وتقريبه، فإذا قلنا: اللهم صلِّ على محمد، فإننا ندعو الله عز وجل أن يفعل ذلك بنبيه ﷺ ، وهو الثناء عليه، وأن يظهر شرفه، ويقربه ويكرمه».

(٣) جمع بين الصلاة والسلام كما أمر الله تعالى بقوله: {ياءيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما}، وهو الأكمل الأفضل، والاقتصار على أحدهما مكروه عند بعض العلماء كالنووي وابن كثير، وقال المؤلف في شرحه: غير مكروه على القول الراجح؛ فإن النبي ﷺ علّم أمته التشهد أول ما علمهم ليس فيه صلاة، حتى قالوا: يا رسول الله عَلِمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلّمهم.

ومن أسماء الله تعالى: السلام؛ أي السالم من مماثلة أحد من خلقه، والسالم من النقص، ومن كل ما ينافي كماله .

والسلام أيضا يطلق على التحية، وعلى الأمان، وعلى السلامة من النقائص، فإذا قلت: (السلام عليك أيها النبي) فأنت تدعو للنبي ﷺ بالسلامة من كل آفة حسية كأهوال القيامة، ومعنوية، كاندثار سنته وإبطال شرعه.

(قد أتم) صفة للسلام، أي وقع متمَّما مكمَّلا؛ لأن الله أكّد التسليم بالمصدر الذي يفيد التأكيد بقوله: {وسلّموا تسليما}.

(على الذي أُعطي جوامع الكلم) الجار والمجرور خبر المبتدأ، (جوامع الكلم) الجوامع: جمع جامعة، والكلم بمعنى الكلمات، أي الكلمات الجامعات للمعاني الكثيرة مع وجازة ألفاظها. والمراد النبي ﷺ الذي قال: «بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب»، متفق عليه.

قال الشيخ في شرحه: «وإنما اختير هذا اللفظ في هذه المنظومة؛ لأن هذه المنظومة تشتمل على القواعد والأصول، والقواعد والأصول من جوامع الكلم في الواقع؛ لأن القاعدة تشتمل على أشياء كثيرة بألفاظ قليلة».

ومن جوامعه ﷺ : قوله: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه؛ فهو ميزان للأعمال الباطنة، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث يدخل في سبعين بابا من الفقه.

ومنها قوله ﷺ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، رواه

مسلم؛ فهو ميزان للأعمال الظاهرة، وقال النووي رحمه الله: « وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه ﷺ ؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.. والمحدثات، سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها..، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به».

ومنها قوله ﷺ : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه، قال النووي رحمه الله: « معناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل».

مُحَمَّـــدِ الْمَبْعُـــوثِ رَحْمـــةَ الـــوَرَى وَخَيـــرِهَـــادٍ لِّجَمِيـــعِ مَـــنْ دَرَى

(محمد) بيان لمن أعطي جوامع الكلم، وهو اسم مفعول من التحميد؛ سمي النبي ﷺ بذلك؛ لكثرة محامده التي فاق بها البشر جميعا.

وقال النبي ﷺ : «إن لي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد»، متفق عليه . وعند مسلم: «أنا محمد وأحمد والمُقَفِّي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة».

(المبعوث) صفة لمحمد أي المرسل، (رحمة الورى) أي لأجل الرحمة برسالته للورى أي الخلق من الجن والإنس إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} .

(وخير هاد) عطف على المبعوث، أي أفضل دالٍّ على الحق والهدى والخير.

(لجميع من درى) متعلق بخير أو هاد، أي لكل من كان ذا دراية وبصيرة، وأما من كان ذا عماية فإنه لا يجد الخير في هداية النبي ﷺ، كما قال تعالى: {وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}.

و(هادٍ) اسم فاعل من الهداية، وهي قسمان: هداية الدلالة والإرشاد، وهي لكل داع ودال. وهداية التوفيق والإلهام وهي مختصة بالله تعالى.

وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِرَهْ لَنْ يَبْلُغَ الْكَادِحُ فِيهِ آخِرَهْ

(وبعد): أصلها (أما بعد)، أي مهما يكن من شيء بعد ما ذكر من الثناء على الله والصلاة على نبيه ﷺ، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وقيل: يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وضعفه الشيخ في مقدمة (الشرح الممتع). وأول من تكلم بها قيل داود، وقيل يعقوب عليهما السلام، وقيل يَعْرُب بن قحطان، وقيل قس بن ساعدة، وقيل كعب بن لؤي، وقيل غير ذلك، قال ابن حجر: «والأول أشبه».

(فالعلم) المراد جنس العلوم، والعلم: يطلق على إدراك الشيء على ما هو عليه، وعلى الملكة الحاصلة من الإدراك، وعلى متعلَّق الإدراك أي المعلوم، وهو المراد هنا.

(بحور) كثيرة، أي فنون متنوعة كالعقيدة والتفسير والفقه والحديث والنحو والبلاغة والطب والهندسة ... إلخ.

(زاخرة) أي ممتدة واسعة لا يصل الناس إلى غايتها، ومهما أوتي

الشخص من علم فهو قاصر؛ لقوله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}، وقوله: (وفوق كل ذي علم عليم).

(لن يبلغ الكادح فيه آخره)؛ الكادح هو العامل المجتهد في العمل، فلا يمكن للإنسان مهما اجتهد أن يبلغ الغاية ولو في فن واحد حتى لا تخفى عليه منه خافية، وأعط العلم كلك يعطك بعضه، وأما المتكاسل غير المجتهد فيخاف عليه الغرق في البحور فضلا عن رجاء البلوغ، كما قال محمد الوحيدي الدمشقي:

اطلبْ من العلومِ عِلماً يَنفعُكْ ينفي الأذى والعيبَ ثُم يَـرْفَعُكْ
ثُم يُذكِّي العقلَ حيث يُطلِعُكْ عَلى الخَفَايَا لِيَطِـيبَ مَـرتَعُكْ
لا تَغْرِقَنْ؛ فَالعِلمُ مِثلُ الأَبْحُرِ [1]

وكأنّ بيت الشيخ مقتبس من قول الأول:

غَــايةُ العِلمِ بَعيـدٌ غَـورُها إنَّما العلـمُ بحـورٌ زَاخِـرة
فعليك الفـقـهَ منـه تحتـوي شـرفَ الدنيا وفـوزَ الآخِرة

وقال آخر:

مَا حَـوى العِلمَ جَميعاً أَحَـدٌ لا وَلـو مَـارَسَـه أَلـفَ سَنَةْ

(١) انظر: «أبدع ما نظم في الأخلاق والحكم» ليوسف بن عبد الغني الحسيني (ص١٨١-١٨٢) ط ١٣٢٣ مصر.

وقال أبو بكر بن أبي الفتح الدينوري الحنبلي (ت ٥٣٢) (كما روى عنه ابن الجوزي في المنتظم وذكره ابن كثير في البداية والنهاية):

تَمَنَّيتَ أن تُمسـيْ فَـقِـيهاً مُناظِـرَا بغيرِ عَنـاءٍ والجُنُـونُ فُنُـونُ
فَلَيسَ اكْتِسَابُ المَال دُونَ مَشقَّةٍ تَلَقَّيتَـها فَالْعِـلمُ كَيفَ يَكُـونُ

إِنَّـمـا العِـلـمُ بَعيـدٌ غَـورُهُ فخُذوا مِن كلِّ شَيءٍ أَحسَنَهْ [1]

وليس معنى عدم إمكان بلوغ الغاية من العلم أن يترك الاجتهاد ومحاولة التبحر فيه؛ لأن المقصود من طلب العلم ليس البلوغ إلى غايته، بل أن يدرك منه ما تيسّر، وبنعمة الله هناك أشياء تقرب العلم وتجمعه، ومن جدّ فيها وجد الهدف.

لَكِـــنَّ فِـــي أُصُـــولِهِ تَسْـــهِيلا لِنَيْلِـــهِ فَـــاحْرِصْ تَجِـــدْ سَـــبِيلا

(لكنّ في أصوله) أي العلمِ، والمراد بالأصول هنا: القواعد والضوابط التي تجمع شتات العلم، والأصول المذكورة في أول المنظومة هي الأدلة التي يعتمد عليها في فهم الأحكام.

(تسهيلا لنيله) أي مسهِّلات للوصول إلى لبّه ولجّه كالسلّم إلى وسط الدار؛ فإن من حصل على الأصل بنى عليه الفروع الكثيرة والمسائل العديدة.

(فاحرص) على ضبط هذه الأصول والقواعد، (تجد سبيلا) أي طريقا إلى إدراك العلوم ومعرفة ما قصدت معرفته، والحرص هو شدة الرغبة في الشيء.

اِغْتَـــنِمِ الْقَوَاعِـــدَ الْأُصُـــولا فَمَـــن تَفُتْـــهُ يُحْـــرَمِ الْوُصُـــولا

(١) - انظر: «خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» لأبي شامة المقدسي (ص٦٢-٦٣) تعليق: جمال عَزّون، أضواء السلف الرياض ١٤٢٤.

(اغتنم القواعد) الكبار (الأصولا) نعت أو بيان، بألف الإطلاق، أي التي هي أصول العلم، أي خُذها واظفر بها، واطلبها على أنها غنيمة، وعلى أنك أدركتها إدراك المجاهد للغنيمة، وإلا :

(فمن تفته) القواعدُ ولم يغتنمها عندما سنحت فرصتها في صحته وفراغه.

(يُحَرِمِ الوصولا) بألف الإطلاق، أي إلى المقصود من التمكن من العلم، بل يختلّ علمه، ويتبدد فكره، وينسى ما حصّله من جزئيات المسائل، ففرق بين شخص ألمّ بهذه القواعد؛ فهو يتمكن من العلم والبحث، وبين شخص فاتته فلم يَحُزْ إلا الحرمان والتخلف وضعف النظر [1].

وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء عامة في كل فن: من حرم الأصول حرم الوصول.

قال الشيخ في شرحه: «لذلك ينبغي لنا أن نحرص على معرفة القواعد، وعلى معرفة ما تتضمنه، وأن نتباحث فيها، وأن نسأل من هو أعلم منا حتى نحصل على المقصود.

وليس العلم أن يحفظ الإنسان شيئا فقط، بل العلم أن يحفظ شيئا، وأن يفهم ما يدل عليه هذا الشيء، ويُفرّع عليه، ويناقش فيه بنية وإخلاص وحُسن أداء».

(١) قال الشيخ رحمه الله: « أحث طلبة العلم على العناية بالقواعد والضوابط؛ لأنها هي العلم، أما المسائل الفردية أن يعرف الإنسان أن هذا حلال أو هذا حرام فهذا يزول وينسى، ولا يمكن أن يكون للإنسان قدم راسخ في العلم يستطيع أن ينزل المسائل الجزئية على القواعد الكلية حتى يهتم بالقواعد والضوابط».

وَهَـاكَ مِـنْ هَـذِي الأُصُـولِ جُمَـلا أَرْجُـو بِهَـا عَـالِي الْجِنَـانِ نُـزُلا

(هاك) اسم فعل أمر بمعنى خذ، والخطاب لكل من يقرأ هذه المنظومة.

(من هذي الأصول) التي من تفته حرم الوصول إلى الفقه.

(جملا) جمع جملة، والمراد الشيء الذي تحصل به الكفاية.

والشيخ رحمه الله وإن لم يذكر كافة الأصول والقواعد ويستوعب جميعها؛ فقد ذكر منها جملة كبيرة، إذا تأملها الإنسان يجد أنه استوعب مهمات الأصول والقواعد.

(أرجو بها) أي أسأل الله ببياني لهذه الجمل من الأصول وتقريبي لفهمها.

(عالي الجنان) خففت الياء للروي، ثم حذفت لفظا لالتقاء الساكنين، أي المكان العالي منها، والجنان: جمع جنة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، والمراد هنا[1] الدار التي أعدها الله لأوليائه في الآخرة، وسميت بهذا الاسم؛ لأنها تُجِنّ من دخلها أي تستره؛ لكثرة أشجارها، أو لأنها مُجْتَنَّة أي مستترة بكثرة أشجارها.

وأعلى الجنان: الفردوس؛ قال النبي ﷺ : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، ومنه تُفجَّر أنهار الجنة»، رواه البخاري وأحمد.

(١) ذكر الشيخ في شرحه لكتابه (عقيدة أهل السنة والجماعة) أنه لا يصح أن تفسّر جنة الآخرة بالبستان.

(نزلاً) أي منزلا وضيافة، والنُّزُل بضمتين: ما يهيّأ للضيف حين نزوله مما حضر. وكأن الشيخ يدعو الله أن يجعله من الذين قال فيهم: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا}، نسأل الله أن يحقق له رجاءه، ويحشرنا وإياه في زمرتهم.

قَوَاعِـــداً مِـــنْ قَـــولِ أَهْـــلِ الْعِلْـــمِ وَلَـــيسَ لِـــي فِيهَـــا سِـــوىَ ذَا الـــنَّظْمِ

(قواعداً) صرفت لأجل النظم [1]، وهي عطف بيان للجمل، ويجوز ضمها على أنها خبر لمبتدأ محذوف.

(من قول أهل العلم) صفة للقواعد، وعليه فليست حجة قائمة بنفسها كما سبق.

والمعنى أنه تتبع أقوال أهل العلم ما استطاع منها، ثم أخذ من هذه الأقوال فوائد، ونظمها في هذه الأبيات.

(وليس لي فيها سوى ذا النظم) أي غيرُ هذا النظم، فهو لم يأتِ بها من عنده، بل سطرها العلماء وحرروها وكتبوها نثرا، فقام هو بنظمها، قال الشيخ رحمه الله: « وهذا من الإنصاف؛ أن يعترف الإنسان لأهل الفضل بفضلهم، وأن يعترف بحق نفسه وأنه آخذ، ولكنه استعان بأهل العلم في علومهم» [2].

(١) واستشهد الشيخ بقول الحريري في الملحة:

وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف

وقول ابن مالك في الخلاصة :

ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروفُ قد لا ينصرف

(٢) واستشهد بقول كعب بن زهير رضي الله عنه:

هذا هو خلاصة شرح المقدمة التي اشتملت على هذه الأبيات التسعة.

القواعد والأصول

الـــدِّينُ جَـــاءَ لِسَـــعَادَةِ الْبَشَـــرْ وَلِانْتِفَـــاءِ الشَّـــرِّ عَـــنْهُمْ وَالضَّـــرَرْ

(الدين جاء لسعادة البشر) والجن أيضا، واللام للتعليل، أي لتحصيل المصلحة والمنفعة العاجلة والآجلة، بأحكامه السمحة، وأموره السهلة، وفضائله العظيمة، وجلب سعادة القلوب والأبدان، سعادة في مناجاة الله تعالى والخضوع لعظمته ومراقبته، وسعادة في معاملة الناس بلا غش ولا خيانة ولا غرر ولا ربا، وسعادة في حسن الجوار، وسعادة في الحياة الزوجية، وسعادة في النظام والأمان، وسعادة في كل العلاقات.

ففي الدنيا يُسعد العاملين به، وفي الآخرة يظفرون بسببه مرضاة الله ورحمته ولذة النظر إلى وجهه، والله عز وجل أكمل هذا الدين وأتمه، وبناه على مصالح الخلق، فله الشكر تعالى والمنة.

(ولانتفاء الشر عنهم والضرر) أي لينتفي عنهم بسبب عملهم به وتطبيقهم له كل شر مرهوب وكل ضرر مخوف؛ لأنه يأمرهم بحفظ أديانهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم وعرضهم وأنفسهم، ويمنعهم من كل ما يفوّت هذه الأصول أو يخلّ بها.

وفي الشطر الأخير من البيت: قاعدة (الضرر يزال)، التي هي إحدى قواعد الفقه الخمس الكلية، وأدلتها كثيرة مشهورة.

منها قوله تعال: {ولا يضارّ كاتب ولا شهيد}، وقوله: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}، وقوله: {لا تضارّ والدة بولها ولا مولود له بولده}، وقوله:

{ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن}، وقوله:{من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارّ}.

ومنها قول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»[1]، أي لا ضرر عليك مطلقا في دينك ودنياك فلا تلحقه بغيرك؛ فإن الشرع يمنع الضرر منك ومن غيرك.

«ولا ضرار» أي لا يكن منك مضارّة لغيرك؛ لأن ذلك سفه وظلم وضلال؛ فالشرع يضمن لك السعادة ويطلب منك السلامة، قال ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم و أموالهم»[2].

(١) - حديث صحيح بطرقه؛ روي من حديث عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة بنت أبي بكر الصديق وثعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لبابة رضي الله عنهم، واحتجّ به مالك وغيره، وحسنه النووي والعلائي، وصححه الألباني في «الإرواء» (٨٩٦). ومن شواهده قول النبي ﷺ: «من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه»، رواه أحمد وأهل السنن، وحسنه الألباني وغيره.

قال ابن رجب رحمه الله: «واختلفوا هل بين اللفظين أعني الضرر والضِرار فرق أم لا ؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقاً؛ فالضرر هو الاسم، والضرار هو الفعل. وقيل: الضرر أن يُدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يُدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح رحمهم الله. وقيل: إن الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضِرار أن يضر بمن قد أضره. وبكل حال فالشرع إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، وأما إدخال الضرر على أحد بحق لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر اعتدائه، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا» .

(٢) - حديث صحيح؛ رواه بهذا التمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وأبو يعلى، والشطر الأول متفق عليه، والثاني رواه ابن ماجه أيضا.

بل قال ﷺ : «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته»، متفق عليه، وفي رواية لمسلم: « ولا يؤذينا بريح الثوم»، وفي أخرى له: « فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم».

فالضرر مدفوع ومرفوع في شرعنا، أصلا كان أو تبعا، كيفما كان، ومن أي شخص كان، في معاملة الناس وفي معاملة الله [1].

ومن الضرر الممنوع التدخين، وإلقاء الأذى في الطريق من شوك أو زجاج أو بقية طعام[2].

وأصل دين الإسلام: جلب المنافع والمصالح ودفع المضارّ والمفاسد، وعلى هذين تدور شريعة النبي ﷺ ، قال تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون}، ودين هذا شأنه جدير أن تهتم به الإنسانية جمعاء، وتدين به وتؤيده.

والمرجع في معرفة المصالح والمفاسد إلى الشرع لا إلى الذوق ولا الرأي؛ ولهذا قال:

فَكُلُّ أَمْرٍ نَافِعٍ قَدْ شَرَعَهْ وَكُلُّ مَا يَضُرُّنَا قَدْ مَنَعَهْ

(١) – عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، رواه البخاري وأهل السنن.

(٢) – نقل الشيخ في شرحه عن العلماء أنهم قالوا: لو وضع قشور بطيخ أو موز أو ما أشبه ذلك في الطريق، ثم عثر به إنسان فتلف فعليه ضمانه، أي الدية كاملة والكفارة، وإذا عثر به حيوان وانكسر فعليه ضمانه؛ لأن الضرر ممنوع شرعا.

(فكل أمر نافع) لنا في ديننا ودنيانا، والفاء للتفريع على الأصل السابق، (قد شرعه) الله لنا في هذا الدين طلبا في العبادات وإباحة في غيرها.

فكل مشروع نافع، لكن منه ما يظهر نفعه لكل أحد، ومنه ما لا يظهر نفعه إلا بتأمل وبعد حين.

فالتوحيد مثلا فيه مصالح عظيمة كتسليم القلب لخالقه، ولَمّ شعثه عن التوجه لغير الله تعالى، وعدم الخنوع لمخلوق لا ينفع ولا يضر، والفوز بجزاء الموحدين، والنجاة من عقاب المشركين .

والصلاة صلة بين العبد وربه، يناجي فيها مولاه، ويجد فيها راحة قلبه وقرة عينه وتكفير سيئاته وزيادة حسناته .

والزكاة طهرة للقلوب والأخلاق والأموال والفقراء والأغنياء، وهكذا الصوم والحج .

ولو تأمل العبد العبادات الشرعية والمعاملات لوجد من حِكَمِها ومصالحها ما يَبْهَر العقل، مع أنه لا يدرك إلا جزءاً يسيراً من حِكَمِها ومصالحها .

(وكل ما يضرنا) في ديننا أو دنيانا على الفرد أو المجتمع (قد منعه) الله تعالى، والضرر قد يكون معلوما حاضرا، وقد يكون منظورا في العاقبة، وقد يكون خاصا أو عاما، أو نسبيا أو كليا، وكله ممنوع شرعا، ومن أشده المخدّرات.

وإذا كان ضرر الشيء نسبيا منع منه من يتضرر به فقط، كالتمر يضر المصاب بالسكر.

وإذا كان الشيء ضارا كليا فلا يجوز الإقدام عليه مطلقا ولو وجدت أشياء تستعمل لمكافحة ما يتوقع من ضرره، كمن يشرب الدخان أو يأكل القات ويقول أنا أستعمل أدوية لمكافحة ضرره، فهذا محرم ممنوع ؛

١- لأن هذا المكافح قد لا يؤثّر ولا يمنع الضرر، إما لضعفه أو لقوة الضار.

٢- ولأنه لا يجوز ارتكاب الضرر المحقق من غير فائدة، كمن يتلطخ بالنجاسة ثم يغسلها.

٣- ولأن فيه إضاعة للمالين.

وكل ممنوعٍ فلضرره مُنع فاجتنبه مطلقا، وكل مشروعٍ نافعٌ فعليك به، فمناط النفع والضرر ميزان الشرع، لا ما يقيسه الإنسان بعقله القاصر.

ثم المصالح ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية.

❖ فالمصالح الضرورية: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهي تشمل حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت جميع الشرائع على حفظها وهي: حفظ الدين والعقل والمال والنفس والنسل أو العرض.

• فمن أوجه حفظ الشريعة للدين:

١- إيجاب الإيمان بأركان الإسلام والإيمان، والأمر بالتوحيد والإحسان.

٢- تشريع الجهاد لكل من يقف أمام نشر الدين.

٣- إيجاب قتل كل من بدّل دينه وارتدّ عن الإسلام.

٤- الترغيب في فعل كل ما يقوي الدين من النوافل والطاعات.

٥- تشريع التعزير لكل من يخل بواجبات الدين أو يخوض في محارمها.

٦- إيجاب الدعوة إليه، والصبر على معاناة المدعوين.

٧- الدفاع عنه بالحجة، وبيان شبه المبطلين، وتأويل الغالين، وتحريف المحرفين.

- ومن أوجه حفظ العقل:

١- تحريم كل مسكر ومفتِّر.

٢- إيجاب العقوبة على كل من شرب مسكراً .

٣- إيجاب دية كاملة على كل من جنى على عقل غيره.

٤- الترغيب في التفكير والنظر والتدبر مما يُنمي العقل.

- ومن أوجه حفظ الشريعة للنفس:

١- تحريم القتل وإيجاب القصاص أو الدية في قتل النفس عمدا، والدية فقط في قتل النفس شبه العمد والخطأ.

٢- إيجاب الكفارة المغلّظة في قتل النفس شبه العمد أو الخطأ.

٣- تحريم الترويع والتخويف وكل تعدٍّ على النفس المعصومة حتى الإشارة بالسلاح ونحوه.

٤- تحريم الاعتداء على النفس المعصومة غير المسلم كنفس الذمي، والمستأمن، والمعاهد، وإيجاب الدية والكفارة في قتلها.

٥- تحريم الجناية على مادون النفس مما يؤدي إلى إيذائها.

- ومن أوجه حفظ الشريعة للمال:

١- تشريع العمل وكسب المال بالطرق مباحة .

٢- تحريم الإسراف والتبذير .

٣- إيجاب حد السرقة على سارق المال.

٤- إيجاب الضمان على من أتلف مال غيره.

٥- تحريم كل الطرق المؤدية إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو ظلمهم فيها كالربا والميسر والغرر والرشوة والغش وغير ذلك .

● ومن أوجه حفظ الشريعة للنسل والعِرض:

١- الأمر بالزواج لتكثير النسل، والحث على التعدد عند القدرة عليه، والترغيب في تخفيف الصداق.

٢- تحريم الزنا . ٣- تحريم القذف. ٤- تحريم التبني .

❖ والمصالح الحاجية: هي المصالح التي يحتاج إليها؛ لأجل التوسعة ورفع كل ما يؤدي إلى الحرج والمشقة .

والشريعة قد جاءت بها كاملة سواء أكان ذلك في العبادات أم المعاملات أم العقود أم الحدود أم القصاص أم غير ذلك.

مثال ذلك: رُخَص العبادات كالإفطار للمسافر والمريض، والقصر والجمع للمسافر، والتيمم للعاجز عن الماء وغير ذلك .

وفي المعاملات شرعت العقود التي يحتاج الناس إليها، كعقد السلَم والاستصناع والشركة والوكالة والإجارة والمساقاة والمزارعة وغير ذلك .

❖ والمصالح التحسينية: هي ما يدعو إلى الأخذ بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات.

وقد جاءت الشريعة بمكارم العادات، كسنن الفطرة من تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان، وكذا التنظف والتجمل والتطيب والسواك وغير ذلك.

وجاءت بمكارم الأخلاق؛ كإكرام الضيف وصلة الرحم وبر الوالدين وإكرام الجار والإقالة والتيسير في المعاملات والإحسان إلى الحيوان وغير ذلك.

وَمَعْ تَسَاوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ يَكُونُ مَمْنُوعاً لِدَرْءِ الْمَفْسَدَهْ

إذا اجتمع في الشيء الواحد أو الشأن الواحد الضرر والنفع فإن ترجح أحدهما فالحكم له، (ومع تساوي ضرر ومنفعة) في شيء أو شأن وعدم رجحان أحدهما على الآخر يغلّب جانب الضرر والمفسدة، و(يكون) الشيء (ممنوعا؛ لدرء المفسدة) أي لأجل دفع تلك المفسدة.

يشير الشيخ في هذا البيت إلى قاعدة معروفة، وهي: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ وذلك لأن السلامة لا يعدلها شيء، فإذا اشتمل النافع على مضرة لا تقل عن نفعه ولا يمكن اجتنابها إلا باجتنابه وجب الاجتناب منه وحرم الإقدام عليه.

والدليل قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}، فسب الكفار فيه مصلحة وهي إهانتهم وبيان فساد دينهم، فلما تضمن مفسدة وهي سبهم لله نهى الله عنه.

وقوله تعال: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}، إثم واحد كبير ومنافع كثيرة؛ لأنها على صيغة منتهى الجموع، فكان الضرر أكبر من النفع.

وقول النبي ﷺ : « فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»، متفق عليه.

ومن أمثلتها قصة الأعرابي الذي بال في ناحية من مسجد النبي ﷺ ، فقام إليه بعض الصحابة لينهوه، فقال رسول الله ﷺ : «دعوه ولا تُزرموه»، أي لا تقطعوا عليه، فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. متفق عليه.

فهنا اجتمع مصلحة صون المسجد من التنجيس وانتهاك حرمته، ومفسدة قطع البول على الرجل، فغلّب النبي ﷺ جانب المفسدة.

ومنها أن التجارة في المحرمات كالمخدرات فيها مفسدة كبيرة للفرد والمجتمع، ومصلحة كبيرة لأرباحها الكثيرة ولذة نشوتها، ولكنها ممنوعة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل ضررها أكبر من نفعها.

وَكُلُّ مَا كَلَّفَهُ قَدْ يُسِّرَا مِنْ أَصْلِهِ وَعِنْدَ عَارِضٍ طَرَا

(وكل ما كلفه) أي فرضه الله على عباده، وقد يكون ضمير الفاعل عائدا على الدين، (قد يسرا) بألف الإطلاق (من أصله) عند تشريعه (وعند عارض طرا) بتخفيف الهمز للروي، أي حدث وتجدد للعامل، وهذا العارض

يُعبِّر عنه العلماء بأسباب التخفيف، كالنسيان[1] والخطأ والمرض والإكراه والسفر والجهل وفقد العقل[2]، وسيأتي بيان بعضها في النظم.

فالأصل في التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات أنها مبنية على التيسير والتسهيل، والآصار والأغلال مرفوعة عن هذه الأمة.

فالصلوات الخمس مثلا التي هي أم العبادات العملية لا تأخذ من ساعات اليوم الأربع والعشرين أكثر من ساعة وربع؛ فلكل صلاة عشر دقائق، ولكل وضوء خمس دقائق، وهذا جزء يسير بالنسبة لليوم الكامل، ويسّرت أيضا بأنها وزّعت ولم تجمع في وقت واحد، وجعلت في أوقات يحتاج الناس فيها إلى الراحة الفكرية والسعادة القلبية، مع ما فيها أيضا من المنافع الدنيوية الكثيرة.

والحق الواجب في الزكاة شيء قليل من المال، فمهما كان عند الشخص من ذهب وفضة وعروض تجارة لا يطلب منه في السنة أكثر من واحد في الأربعين أو اثنين ونصف في المئة، مع أن الأمتعة والأثاث ونحوها مما يحتاجه الشخص لنفسه ليس فيه زكاة إلا الذهب والفضة.

والصوم الواجب شهر واحد من اثني عشر شهرا، مع أن نصفه أيضا إفطار أعني الليل.

(١) – كمن صلى وعليه نجاسة ناسيا فصلاته صحيحة.

(٢) – بجنون أو عته، ويكون سببا للتخفيف في العبادات البدنية والمركبة، دون الحقوق المالية كالزكاة وضمان المتلفات.

أما الحج فقد ورد النص الخاص بتعليقه على الاستطاعة، فقال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}؛ وذلك لأن المشقة فيه متوقعة في الطريق وفي أداء المناسك.

فدين الإسلام ولله الحمد مبني على التيسير ورحمة العباد.

ومن أدلة هذه القاعدة: قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، وقوله تعالى: {هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين}، وقوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون}.

وقول النبي ﷺ: «إن الدين يسر، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا»، رواه البخاري والنسائي.

وكان ﷺ إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: «بشّروا ولا تنفّروا، ويسّروا ولا تعسّروا»، متفق عليه.

ونهى ﷺ أصحابه عن تعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد، وعلّل ذلك بقوله: « فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»، رواه البخاري والخمسة إلا ابن ماجه.

فالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الشرائع، كلها مبنية على التيسير.

وقد يعرض لبعض التكاليف الشرعية المبنية على التيسير سبب طارئ قد يؤدي إلى الحرج، فيدخلها التيسير مرة أخرى، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: (وعند عارض طرا).

وفي هذا الشطر الأخير معنى القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكلية، وهي (المشقة تجلب التيسير) .

ومن أدلتها: قول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، وقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، وقول النبي ﷺ : « إني أرسلت بحنيفية سمحة»، رواه أحمد بإسناد جيد. وحكى الشاطبي وغيره الإجماع عليها.

ومن أمثلتها:

أولا: أن الأصل وجوب الطهارة بالماء، فإذا حدث عارض العجز عن الماء إما لفقده أو لمرض يتضرر معه الشخص باستعمال الماء خوفا على نفسه أو من تأخر البرء؛ شُرع له التيمم، قال تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} .

ثانيا: عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، رواه البخاري.

ثالثا: أن من لم يكن عند ماله لا يجبر على الاستقراض لأداء الزكاة، بل تبقى في ذمته حتى يأتي ماله، فيزكّيه حينئذ. ولو كان له ديون على ناس موسرين لا يلزمه إخراج زكاتها قبل قبضها. ولو ضلت غنمه فلا زكاة عليه فيها حتى تعود، فيزكّيها حينئذ فورا.

رابعا: للصائم إذا مرض أن يؤخر الصيام حتى يبرأ، وكذا إذا سافر، قال تعالى: { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}.

ولو كان لا يرجى برؤه أو كان شيخا هرما شرع له الفدية بإطعام كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، وكذلك الحائض والمرضع على الصحيح.

خامسا: إذا لم يقدر الإنسان الحج بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، شرع له أن يستنيب شخصا آخر يحجّ عنه، ويجزئه ذلك عن حجة الصيام.

سادسا: أن النفقة الواجبة على الشخص تكون على قدر سعته، قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا}.

فجاءت الشريعة بالرخص الميسِّرة مع هذه المشاق؛ لحفظ جوارح العبد ونفسه وماله حتى لا ينقطع عن العبادة ويكره التعبد لله، ولئلا يصيبه عند تزاحم الأعمال التعبدية كسل وملل وانقطاع عن العبادة.

والمشقة من حيث مجيؤها وأحكامها ثلاث أقسام:

الأول: مشقة لا تعلق للعبد وفعله بمجيئها مثل المصائب والابتلاءات كالأمراض.

الثاني: مشقة يجلبها العبد على نفسه، وقد يأتي الفعل بدونها، فهذه لا يكلف بها شرعا مثل الرجل الذي نذر أن لا يستظل ولا يفطر ولا يقعد ولا يتكلم،

فأمره النبي ﷺ : أن يستظل ويقعد ويتكلم، وأن يستمر في صيامه، رواه البخاري.

الثالث: مشقة مصاحبة للفعل، وهي نوعان: اعتيادية وزائدة.

فَاجْلِبْ لِتَيْسِيرٍ بِكُلِّ ذِي شَطَطْ فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الْحَنِيفِ مِنْ شَطَطْ

(فاجلب) أي اطلب، والفاء للتفريع على القاعدة السابقة، وهي (المشقة تجلب التيسير).

(لتيسير بكل ذي شطط) أي مشقة، واللام زائدة، والباء للسببية، أي اطلب تيسيرا بسبب وجود كل أمر متعب ذي مشقة، فبسبب حصول المشقة يُجلب التيسير ويؤتى به.

(فليس في الدين الحنيف) أي المائل عن الباطل المستقيم على الحق، وهو الإسلام .

(من شطط) أي تعب على النفس وجور عن النفع، بل كله ميسَّر نافع، ومِن: حرف جر زائد، وشطط: اسم ليس.

ومن فروع هذه القاعدة: إذا اختلف مفتيان متساويان في العلم والدين على قولين، فهل يأخذ المرء بأيسرهما أو بأشدهما أو يخيّر بينهما؟ ثلاثة أقوال للعلماء:

الأول: يأخذ بالأشد؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة.

الثاني: يأخذ بالأيسر؛ لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة.

الثالث: يخير بينهما؛ لتعارض العلتين.

قال الشيخ: «والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر؛ لأنه أقرب إلى روح الشريعة، اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه، فحينئذ يأخذ بالأشد، الذي تطمئن نفسه إليه؛ ولهذا قال النبي ﷺ : البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر»[1].

وَمَـا اسْـتَطَعتَ افْعَـلْ مِـنَ الْمَـأمُورِ وَاجْتَنِـبِ الكُـلَّ مِـنَ الْمَحظُـورِ

(وما) أي القدر الذي (استطعت) فعله (افعلـ)ـه حال كونه (من المأمور).

فالمأمور يجب أن تفعل منه ما استطعت؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. ولقول النبي ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »، متفق عليه.

ويدخل تحت هذه القاعدة فروع كثيرة منها: أن المسلم يصلي قائما، فإذا لم يستطع أن صلى جالسا، ويؤميء بالركوع والسجود، فعلى جنب فاستلقاء .

وفي زكاة الفطر يجب أن يؤدي المسلم صاعا، فإذا لم يجد إلا نصف صاع وجب عليه أداؤه.

(١) – رواه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والدارمي والحارث بن أبي أسامة والطبراني وأبو يعلى وأبو نعيم من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، وهو حسن بطرقه، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، رواه أحمد بإسناد صحيح وعنه الطبراني. وانظر: صحيح الجامع الصغير (٢٨٨١)، وصحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤، ١٧٣٥)، كلاهما للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.

ومن أراد الوضوء وعنده ماء يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فقط، وجب عليه استعماله في ذلك والتيمم للباقي.

وكذلك الأصل في الحج أن يحج الإنسان بماله وبدنه، فإذا لم يستطع أناب من يحج عنه.

(واجتنب الكل من المحظور) أي الممنوع المحرم، يعني اجتنب المحظور كله وكل طرقه ووسائله بدون قيد ولا استثناء؛ لقول النبي ﷺ : «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»، متفق عليه.

وذلك أن فعل المأمور به إيجاد فعل قد لا يتيسر للإنسان أن يقوم به؛ لأن فيه كلفة وعناء، وأما اجتناب المحظور فلا مشقة فيه؛ لأنه ترك شيء، والترك سهل، ولا يتم امتثال طلب الشرع بترك المحظور إلا باجتنابه كله.

ولأن المأمور به كله مصلحة فيطلب تحصيل ما قدر منه، والمحظور كله مفسدة ففعل شيء منه ارتكاب لشيء من المفسدة، والشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد.

مثال ذلك: أن الشرع نهى عن الزنا، فيجب الانتهاء عنه، وعن كل الطرق الموصلة إليه؛ لأن الترك أسهل من الفعل، ولأن الإنسان لو فعل شيئا من المحظور يكون قد أدّى شيئاً من المفسدة؛ والمفسدة محظورة قلّت أو كثرت.

وَالشَّـــرعُ لا يَلْـــزَمُ قَبْـــلَ الْعِلْـــمِ دَلِيلُـــهُ فِعْـــلُ الْمُســـيِي فَـــافْتَهِمِ

(والشرع لا يلزم) أي لا يجب على المكلف (قبل العلم) أي قبل علمه به ووصوله إليه، واختلف العلماء في هذه المسألة: فقيل: لا يلزمه مطلقا، وقيل يلزمه مطلقا،وقيل: يلزمه في الأصول دون الفروع.

والصحيح أنه لا يلزمه شيء قبل علمه به، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأدلته كثيرة من الكتاب والسنة:

فمن الكتاب: قوله تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}، وقوله تعالى: { وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون}، أي ما كان الله ليحكم بضلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون به من المأمورات وما يتقون عنه من المحظورات، وقوله تعالى: { ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون}.

ومن السنة ما ذكره الشيخ رحمه الله بقوله:

(دليله) أي دليل هذا الحكم أو هذا القول الذي اخترناه من عدم لزوم الشرع على المكلف قبل علمه به :

(فعل المسي) حذف الهمز للروي، أي فعل الرجل الذي أساء في صلاته [1]، وهو خلاد بن رافع الأنصاري رضي الله عنه، وقصته في الصحيحين ومشهورة، وهي أنه دخل المسجد ورسول الله ﷺ جالس، فصلى صلاة لا

(١) – ذكر الشيخ في شرحه: أنه اشتهر عند العلماء وصف هذا الرجل بأنه مسيء مع أنه لم يتعمد؛ ولا يلزم من كونه مسيئا أنه آثم؛ لأن الإساءة غير الإثم، فقد يكون الفعل سيئا غير صالح لكن لا يأثم به صاحبه لوجود مانع، ولهذا قال النبي ﷺ : «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»، فالخطأ هنا إساءة، لكن لما كان صادرا عن اجتهاد لم يؤاخذ به مع أنه خطأ، فيجوز أن نقول: هذا الرجل مسيء في صلاته؛ لأنه لم يأت بها على الوجه المشروع، وإن كان لا إثم عليه.

يطمئنّ فيها، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فرد ﷺ عليه السلام وقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، فرجع وصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فرد عليه فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرهذا فعلمني، فعلمه النبي ﷺ.

ووجه دلالتها هنا: أن النبي ﷺ لم يأمره بقضاء ما سبق من الصلاة؛ لأنه كان جاهلا بأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فدل على أن الجاهل يعذر بالجهل، وأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وإنما أمره بالصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها باق.

ومنها: قصة تحويل القبلة، وقصة تمرّغ عمار في الصعيد، وهما في الصحيحين.

ومنها: قصة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة، وهي عند مسلم وغيره.

ومنها: قصة حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، فقال: «وما هي؟» فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام!... الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو صحيح.

فمن ترك واجبا قبل أن يعلم وجوبه ولم يطرأ في باله ومضى وقته فلا قضاء عليه، كالصبي يحتلم في زمن مبكّر، أو الجارية تحيض، ثم يتركان

الصيام؛ جهلا مطبقا لا يخطر ببالهما وجوبه، وظنا منهما أنه لا يجب إلا بعد تمام خمس عشرة سنة.

ثم قال الشيخ يستدرك على قاعدة العذر بالجهل:

لَكِـــنْ إِذَا فَـــرَّطَ فِـــي الـــتَّعلُّمِ فَـــذَا مَحَـــلُّ نَظـــرٍفَلْـــتَعْلَمِ

(لكن إذا فرّط) الجاهل أي قصّر (في التعلّم) بأن أمكنه أن يتعلّم شرائع الإسلام ثم تهاون ولم يطلب ولم يسأل، (فذا محل نظر) أي لا يعطى قاعدة عامة، بل ينظر في أمره ويحكم في كل قضية معينة بما يتناسب مع حالها، وقد لا يعذر بالجهل؛ لأنه أمكنه أن يرفع عنه هذا الجهل ولم يفعل. (فلتعلم) أيها القارئ أن هذا محل نظر، فحقّق المسألة حتى تصل فيها إلى العلم، ويتبين لك الأمر.

فهذا الجاهل المفرّط إذا كان فعله المؤدي إلى بطلان العبادة مبنيا على حكم معروف في بلده ولم يطرأ على باله خلافه، فلا يُلزم بقضاء ما ترك، كشافعي لا يتوضأ من لحم الإبل، نبين له الحكم، ولا نلزمه بقضاء ما سبق من صلاته.

أما إذا كان هذا الجاهل في مكان قد شاع فيه خلاف فعله، ثم تمادى في جهله وتهاون في طلب العلم والسؤال، فهذا لا يعذر بجهله، بل نلزمه بقضاء ما ترك.

وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وكذلك يعذر بالجهل حديث العهد بالإسلام، والناشئ بمكان يغلب فيه الجهل كبادية بعيدة عن العلماء، وبلاد الكفار.

وكذلك يعذر العامي بالاتفاق في المسائل الدقيقة الغامضة التي لا يعلمها إلا أهل العلم.

وكذلك إذا كان الإنسان مقيما في المدن، ولكن لم تقم عنده شبهة بأن هذا محرم أو شرك، فإنه يُعذر بالجهل، أما إن قامت عنده شبهة وأمكنه التعلم ولم يتعلم فلا يعذر؛ لأنه توفر عنده أمران:

الأول: قيام الشبهة، بأن ظن أن فعله خطأ، ويعلم هذا منه عند محادثته.

والثاني: تمكّنه من التعلم وسؤال العلماء عن هذا الحكم.

أما إن كانت الشبهة لم تقم عنده، أو قامت عنده ولم يتمكن من السؤال كأن لم يجد عالما يسأله؛ فإنه يعذر حينئذ لعدم تفريطه.

مسألة: عامي يدعو غير الله، ويعيش بين قوم واقعين أيضا في الشرك، ولم يبين له أحد أن فعله شرك، وهو يدين بالإسلام ويقول إنه مسلم، فهل يعذر في هذا الشرك بجهله؟

نعم، يعذر ما دام عاش على هذه الحال، ولم يبين له أحد أن فعله شرك، وهو ينتسب إلى الإسلام ويعتقد أن هذا مما يقربه إلى الله.

ولو بُيّن له الصواب ودعي إلى الدين الحق فقد قامت عليه الحجة، فإذا احتجّ بأن هناك علماء أعلم بهذا ولم يقولوا بهذا القول لم يعذر بذلك؛ فهو كمثل الذين قالوا: {إنا وجدنا آباءنا على أمة}، ولم يعذروا بذلك، فالواجب عليه أن يبحث.

أما إذا كان لا ينتسب إلى الإسلام ولم يعرف عن الإسلام شيئا مثل من يكونون في غابات إفريقيا أو في مجاهل آسيا أو ما أشبه ذلك، فإننا نعطيه في

الدنيا أحكام الكفار الذين عاش فيهم كأطفالهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله؛ فالصحيح أن أهل الفترة وأطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، ويكلفهم الله بما يشاء، فإن أطاعوا فلهم الجنة، وإلا فهم من أهل النار.

قال الشيخ: «وذهب بعض أهل العلم إلى عدم العذر بالجهل في باب أصول الدين، وقال: إن المشرك لا يعذر بجهله ولو كان منتسبا إلى الإسلام، ولو أخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا، لكن من كان قد علم أو قد بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصرّ وقال: {إنا وجدنا آباءنا على أمة}؛ فهذا لا شكّ في كفره، ولا يمكن أن نقول: إنه ليس بكافر».

وَكُـــلَّ مَمْنُـــوعٍ فَلِلضَّـــرُورَةِ يُبَـــاحُ وَالْمَكْـــرُوهُ عِنْـــدَ الْحَاجَـــةِ

(وكل ممنوع) مبتدأ (فللضرورة يباح) يباح خبر المبتدأ، والفاء داخلة عليه، والجار والمجرور متعلق به، أي فيباح لأجل الضرورة إليه، وقرن الخبر بالفاء؛ لتضمن المبتدأ معنى الشرط، كقول العرب: الذي يأتيني فله درهم.

(والمكروه) يباح (عند الحاجة) إليه، فالمكروه أخف من المحرم.

والضرورة: ما يضطر إليه الإنسان للمحافظة على نفسه ومنافعه وأطرافه.

والحاجة: ما يلحقه الحرج والمشقة بعدمها.

يشير الشيخ رحمه الله إلى قاعدتين هما: الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تبيح المكروهات، والأولى قاعدة فقهية أصولية دلّ عليها القرآن.

قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} إلى قوله: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}، وفي الآية الأخرى: {فمن

اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}، وقوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}.

ويدل على القاعدة الثانية: الحديث الصحيح: أن رسول الله ﷺ صلى وهو يلتفت إلى الشِّعب، رواه أبو داود، وقال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.

واستباحة المكروه لا يشترط له سوى وجود الحاجة، فإذا وجدت ارتفعت الكراهة، كالالتفات في الصلاة للتفل عن اليسار أو لمراقبة صبي، وتشبيك الأصابع في المسجد، وسفر الرجل وحده، وأن يبيت وحده، ونحو ذلك.

والممنوع المحرم يباح عند الاضطرار إليه، لكن بشروط:

الأول: أن تكون الضرورة واقعة، لا منتظرة، كمسافر في صحراء يخشى الجوع ووجد ميتة، فلا يجوز له الأكل منها؛ لأنه غير مضطر في الحال.

الثاني: أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه، ولم توجد وسيلة أخرى غيره؛ لقوله تعالى: {غير باغ}، أي لا يبغي الحرام مع قدرته على الحلال.

الثالث: أن تكون الضرورة تندفع به، وإلا بقي على التحريم كشرب الخمر للعطش، بخلاف شربها للغصة فجائز بقدر الإساغة.

وإذا شككنا في اندفاع الضرورة به لم يجز أيضا؛ لأن الأصل عدم الحل، ولأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، واندفاع الضرورة مشكوك فيه، واليقين مقدّم على الشك.

الرابع: أن يكون الأخذ من المحرم بقدر الضرورة، فيأخذ من المحرّم ما يسد رمقه فقط؛ لقوله تعالى: {ولا عادٍ} أي متعدٍ للحد، وعبَّر عن هذا بعض العلماء بقوله: «أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر»، وعبّر عنه بعضهم بقوله: «الضرورة تُقَدَّر بقَدْرِها»، ومثال هذا: نظر الطبيب للضرورة إلى عورة المريض أو المريضة، فلا يباح له النظر مطلقا، بل إلى الجزء المعالج فقط؛ فهو القدر الذي تندفع به الضرورة.

ولا يجوز التداوي بالمحرمات مطلقا كشرب الدم أو لبن الأتان وفكّ السحر بالسحر؛ لأمرين:

الأول: أنه لا يتيقّن الشفاء بها؛ لأن الأدوية قد لا تنفع أصلا.

الثاني: أنه لا ضرورة إليها؛ فقد يبرأ المريض بدون علاج بتوكله على الله ودعائه له.

ولهذا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم»[1].

ونهى رسول الله ﷺ رجلا عن الخمر، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال ﷺ: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء»، رواه مسلم والترمذي.

والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة، هذا الأصل، وفيه استثناء ذكره الشيخ بقوله:

(١) - علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والطبراني والبيهقي وغيرهم، وصححه الحافظ على شرط الشيخين، وروي مرفوعا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، عند أحمد وابن حبان والطبراني والبيهقي وأبي يعلى، وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان..

لَكِـــنَّ مَـــا حُـــرِّمَ لِلذَّرِيعَـــةِ يَجُـــوزُ لِلْحَاجَـــةِ كَالْعَرِيَّـــةِ

(لكنّ ما حرّم) في الشريعة الإسلامية (للذريعة) أي لكونه ذريعة أي وسيلة إلى محرّم، (يجوز) تناوله (للحاجة) أي لأجل الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة[1]، وذلك (كالعرية) فعيلة بمعنى مفعولة أي المقصودة، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، كأنها عريت من جملة التحريم، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل من الفقراء بالتمر؛ فهي مستثناة من المزابنة المحرمة.

والمزابنة: بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة: بيع الثمر (يعني الرطب على النخل) بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم (يعني العنب) كيلا. متفق عليه.

وحرّمت؛ لأن فيها ربا الفضل؛ حيث بيع ربوي بجنسه متفاضلا؛ لأن الرطب ينقص إذا جفّ، والشك في التماثل كالعلم بالتفاضل، وسئل النبي ﷺ

(١) – عامة لجميع الأمة، وخاصة بطائفة معينة من الناس، كأهل بلد أو حرفة معينة كالتجار أو الصنّاع أو الزرّاع، أما الحاجة الخاصة بفرد أو بأفراد محصورين فغير معتبرة أصلا، ولا تلحق بالضرورة؛ لأن لكل فرد حاجات متجددة ومختلفة عن غيره، ولا يمكن أن يكون لكل فرد تشريع خاص به.

عن بيع التمر بالرطب فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك [1].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. رواه البخاري.

وعن سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها؛ يأكلها أهلها رطبا. رواه البخاري.

وحاجة استثناء العرية: أن بعض ذوي الحاجة يحتاج إلى الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطعمهم منه، ويكون عنده تمر من العام الماضي، ولو باع التمر بنقد أولا ثم اشترى به رطبا ففيه تعب، وربما ينقص ثمن التمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها بهذا التمر، فيصيب أهله من الرطب يتفكهون به مع الناس، ويشترط الحلول والتقابض، وأن يخرص الرطب بالتمر، ولا يترك حتى يُتمِر، ولا يتجاوز خمسة أوسق، وأن يكون محتاجا لأكله لا لبيعه.

فهنا أبيحت العرايا المحرمة في الأصل مع أنه لا توجد ضرورة؛ إذ يمكن أن يعيش بالتمر، بل حاجة للتفكّه فقط؛ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم

(١) – رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني وغيرهم.

الوسائل[1]، وليس من باب تحريم المقاصد، بخلاف ربا النسيئة؛ فإن تحريمها من باب تحريم المقاصد؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الربا في النسيئة»، متفق عليه.

ومن ذلك أيضا لبس الحرير؛ فإن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فالحاجة تبيحه، ولهذا رخص النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس ثوب الحرير من حكة بهما، متفق عليه.

ومن ذلك نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية فهو محرم؛ لأنه وسيلة إلى الفاحشة، ويجوز للحاجة كالخِطبة والشهادة.

وهل من تطبيقات هذه القاعدة: الصلاة في مسجد فيه قبر لإدراك الجماعة بحيث تفوته إذا لم يصلّ فيه؟

أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن الصلاة فيه لا تجوز مطلقا[2].

وأجاب الشيخ الألباني رحمه الله بالجواز؛ لدخولها في هذه القاعدة، ولأنها كالصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها.

وقال الشارح حفظه الله: «ويظهر لي أن تقسيم المحرم إلى تحريم وسائل وتحريم مقاصد فيه نظر، وأن ما ورد الدليل على تحريمه فإنه لا يباح إلا

(١) – قال الشيخ رحمه الله: «ربا الفضل إنما هو في الحقيقة ذريعة إلى ربا النسيئة؛ وذلك لأن ربا الفضل لا يمكن أن يقع بين اثنين من جنس واحد، بل لا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل، وتقول النفس: إذا كانت الزيادة تجوز لعلو الصفة والنقص يجوز لرداءة الصفة، فيجوز الزيادة لزيادة المنفعة! فتطمع النفس لهذه الزيادة، والنفس طماعة..».

(٢) – وكذلك أفتت اللجنة الدائمة بعدم الجواز مطلقا، وهم عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله غديان، وعبد الله بن قعود، انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٦٧، رقم: ٦٤٢٥).

لضرورة، إلا لدليل يدل على خلاف ذلك»، قلت: ولا شكّ أن هذا أسلم، والله أعلم.

وَمَـــا نُهِـــي عَنـــهُ مِـــنَ التَّعَبُّـــدِ أَوْغَيْـــــرِهِ أَفْسِـــــدْهُ لا تَـــــرَدَّدِ

(وما نهي عنه) ما: اسم موصول مبتدأ (من التعبّد) من: بيانية، والتعبد هنا مصدر يراد به المفعول به، أي من العبادات التي يتعبّد بها، (أو غيره) أي غير التعبد كالمعاملات والأنكحة والتبرعات، (أفسده) خبر المبتدأ[1]، أي احكم بفساده (لا تردد) بحذف إحدى التاءين، صيغة نهي مستأنفة، أي في ذلك الحكم؛ لأن النهي يقتضي الفساد[2].

لقول الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.

وقول النبي ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط»، متفق عليه. والشرط وصفٌ في العقد أو العقدُ نفسه؛ لأن أحدهما يلتزم للآخر بمقتضى العقد، والمراد بكتاب الله: حكمه.

وقوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، رواه مسلم.

ولأن القصد من النهي عن الفعل اجتنابه، وتصحيحه إقرار، والإقرار على الحرام حرام، وأيضا المطلوب عدمه، وتصحيحه إثبات، وإثباته مضادة لله ورسوله.

(١) - واشترط بعضهم في الجملة الواقعة خبرا: أن تكون خبرية، وعلى التسليم لهم يصح التأويل هنا بتقدير قول ونحوه.

(٢) - وللعلائي كتاب: «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد».

ولأن النهي عن الشيء علامة لعدم رضا الله عنه، وما لا يرضاه فليس مقبولا عنده

والمراد بالفساد [1]: أنه لا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه، من الاعتداد في العبادات والنفوذ في العقود.

وينبني على فساد البيع رد عين السلعة إلى البائع وعين الثمن إلى المشتري، فإذا تعذرت العين رد المثل في السلعة والقيمة في الثمن.

وقد اختلف العلماء في كون النهي يقتضي الفساد على أربعة أقوال:

الأول: أنه يقتضي الفساد مطلقا، سواء أكان لعينه أم لغيره، في العبادات أم في المعاملات، وهو مذهب الجمهور.

الثاني: أنه لا يدل على الفساد مطلقا، وبه قال بعض الفقهاء.

الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وبه قال بعض المعتزلة، واختاره الرازي.

الرابع: أنه يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات، إذا رجع إلى ذات المنهي عنه، لا إلى أمر خارج عنه غير ملازم له، وهذا هو الصحيح، وإليه أشار الشيخ بقوله:

(١) – الفساد والبطلان واحد عند الجمهور إلا في مسألتين: الأولى:في الحج؛ الفاسد هو ما وطئ فيه الحاج قبل التحلل الأول، ويلزم إتمامه، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. والثانية: في النكاح؛ الفاسد ما اختلف فيه العلماء كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح خامسة.

والحنفية يفرقون بينهما مطلقا؛ فعندهم الفاسد ما نهي عنه لوصفه كبيع فيه ربا، والباطل ما نهي عنه لأصله كبيع الخنزير.

فَكُـــلُّ نَهْـــيٍ عَـــادَ لِلـــذَّواتِ أَوْلِلشُّـــروطِ مُفْسِـــداً سَـــيَاتِي

وَإِنْ يَعُـــدْ لِخَـــارِجٍ كَالْعِمّـــهْ فَلـــنْ يَضِيـــرَ فَـــافْهَمَنَّ الْعِلَّـــهْ

(فكل نهي) الفاء للتفريع على ما سبق، و(كل) مبتدأ (عاد للذوات) أي لذوات الأشياء المنهي عنها، أو عاد (للشروط مفسدا) حال مقدم، (سيأتي) خبر المبتدأ، والسين للتحقيق.

(وإن يعد) النهي (لخارج) أي لأمر خارج عن ذات الشيء المنهي عنه ومنفك عنه، وذلك (كالعمة) أي العمامة المحرمة (فلن يضير) أي يضر، أي يمنع الصحة، وإذا أردت معرفة الفقه (فافهمنّ العلة) التي تقتضي الحكم في جميع المسائل، والتي اقتضت في هذه المسألة الحكم بعدم منع الصحةهي خروجه عن ذات العبادة وشرطها؛ فإن الصلاة تصح بدون عمامة. وهذا يشمل العلة في كل المسائل، وإذا فهم الطالب العلل فإنه يعرف سمو الشريعة وحكمتها، وبناء الأحكام فيها، وأنه لم يُشرع فيها شيء إلا لسبب يقتضيه.

ومعنى البيتين: أن النهي عن الشيء ثلاثة أقسام:

الأول: نهي عنه لذاته، أي أن فعله محرم ومنهي عنه بخطاب متوجه لذاته، وهذا يقتضي الفساد، مثل صيام يوم العيد، والصلاة في أوقات النهي، والصلاة في ثوب نجس أو في المقبرة والحمام وأعطان الإبل، وكل عقد محرم فاسد كبيع المعدوم والخنـزير، ونكاح المحارم أو المعتدّة أو بلا ولي، وإجارة الدار من بائع الدخان، وبيع السلاح ممن يقتل به مسلما، والوصية لوارث.

الثاني: نهي عن الشيء المشروع في ذاته لشرطه، وهذا يقتضي الفساد أيضا ؛ لأن الشرط وصف قائم بذات الشيء ولا ينفكّ عنه، كمن صلى ساترا عورته بحرير، وكبيع الغرر؛ لعدم شرط العلم، وكالعقد بشرط فاسد.

أما إذا عاد النهي إلى وصف في العبادة أو المعاملة ولكنه منفكّ عنها ولا يختص بها، فالصحيح أنه لا يقتضي الفساد؛ مثل: الطهارة بماء مغصوب[1] أو تراب مغصوب، أو الصلاة في بيت مغصوب أو في ثوب مسروق ؛ فالنهي عاد إلى شرط من شروط العبادة، لكن على وجه لا يختص بتلك العبادة، فالغصب لا يتعلق بالعبادة؛ إذ لم يأت في الشرع مثلا: لا تصلوا في المكان المغصوب، ولكن نهينا عن الغصب، فليس النهي عائدا إلى الصلاة بعينها.

ومن لم يجد ماء إلا المغصوب تيمم ولم يتوضأ به؛ لأنه ملك غيره فهو كالمعدوم.

الثالث: نهي عن الشيء لوصف خارج عنه وعن شرطه؛ كمن صلى في عمامة من الحرير؛ لأن ستر الرأس ليس بشرط لصحة الصلاة، أو صلى وفي يده خاتم من ذهب، أو اغتاب وهو صائم، أو حج بمال مغصوب، أو تلقّى الجلب واشترى منهم، أو صرّى البهيمة وباعها.

ولهذا قال العلماء: إن الجهة إذا انفكت صحت العبادة؛ لأن النهي لا يعود إلى ركن العبادة ولا إلى شرطها، وإن كان المرء عاصيا بارتكاب النهي.

(١) – فالتحريم ليس للوضوء، بل لإتلاف هذا المغصوب على صاحبه، سواء بوضوء أو شرب أو إراقة أو غير ذلك.

ولما ذكر الشيخ بعض أحكام المحرمات شرع يبين الأصل الضابط في ذلك، فقال:

وَالأَصْـــلُ فِـــي الأَشْـــيَاءِ حِـــلٌّ وَامْنَـــعِ عِبَـــــــادَةً إِلَّا بِـــــــإِذْنِ الشَّـــــــارِعِ

(والأصل) أي القاعدة المستمرة (في الأشياء) من الأعيان والأعمال والمنافع[1] (حل) أي إباحة، ويستثنى من ذلك العبادة فالأصل فيها الحرمة حتى يأتي التوقيف، ولذلك قال:

(وامنع) أيها المسلم أي احكم بالمنع والحرمة (عبادة إلا) أن تكون حاصلة (بإذن الشارع) في فعلها بأن يأمرها ويشرعها، والمراد بالشارع: الله سبحانه وتعالى؛ أخذا من قوله تعالى: {شرع لكم من الدين}، وهذا من باب الإخبار لا من باب التسمية؛ فإن أسماء الله توقيفية[2].

(١) - و (الأشياء) كلمة غارقة في العموم، حتى قيل: إن أعم شيء كلمة شيء، وهي هنا تشمل الأعيان والأوصاف والمنافع والأفعال والمعاملات والعادات وغير ذلك.

(٢) - ونقل الشيخ رحمه الله إطلاق لفظ الشارع على الرسول ﷺ ؛ لأن الرب يشرّع، والرسول ﷺ يشرّع، وما شرعه الرسول ﷺ فهو شرع الله. والشارع في اللغة: العالم الرباني العامل المعلّم، قال الزبيدي في «تاج العروس»: ويطلق عليه ﷺ لذلك، وقيل: لأنه شرع الدين أي أظهره وبينه. اهـ وفي «معجم المناهي اللفظية»: لا يقال لبشر شارع ولا مشرّع، وفي نصوص الكتاب والسنة إسناد التشريع إلى الله تعالى. اهـ

وفي الشطر الأول من البيت: القاعدة الفقهية: الأصل في الأشياء الحل، وهي مندرجة تحت إحدى القواعد الخمس الكلية وهي: اليقين لا يزول بالشك [1].

ويدخل فيها أشياء كثيرة من الأعيان كالمكرفون والساعة ونحوهما، ومن المعاملات من بيع وإجارة ورهن وشركة وغير ذلك، ومن التبرعات من هبات وأوقاف ووصايا، ومن الأطعمة من حيوانات وطيور ونباتات وحبوب وثمار، ومن الألبسة كالقطن والكتان، ومن الأنكحة، ومن العادات كشهر العسل أو الأسبوع، الأصل في ذلك كله الحل والإباحة، ولا يمنع منه إلا ما نهى عنه الشرع.

قال الشيخ رحمه الله: «وهذا الأصل ينفع فيما يحدث من المعاملات في هذا العصر».

ودليل ذلك قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}، والآية سيقت مساق الامتنان بالحل والإباحة، وقوله: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه}، وقوله: {والأرض وضعها للأنام}[2]، وقوله تعالى: {ياءيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود}.

(١) - أي إن حكم اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ اللاحق، ولا يجتمعان، وليس المقصود أن ذات اليقين لا تزول بالشك، بل اليقين في ذاته زائل بالشك، والباقي إنما هو حكم اليقين.

(٢) - فكل ما خلق الله في الأرض نافع، حتى الحيات والعقارب؛ لما يترتب على أذيتها من الأجر والثواب، ولما فيها من بيان قدرة الله تعالى، ولأنها تذكر بالآخر؛ فإن لها نظائر في النار.

ولقول النبي ﷺ قال: «إن أعظم المسلمين جُرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته»، متفق عليه.

وقوله ﷺ : «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»[1].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو كالإجماع» واختار هو أن الأصل في الأشياء الإباحة للمسلم المطيع؛ لأنها إعانة له على الطاعة، وأما الكافر ومن يستعملها في غير محلها، فإن الأصل في حقهم المنع؛ سدا لذريعة التقوي بها على المعاصي.

وقول العلماء: الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم؛ معناه إذا لم يوجد شرط حلها، فالمراد أن لحلها في الأصل شروطا لا تستحل حتى تتوفر [2]، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

---

(١) – رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني والبيهقي، وصححه الحاكم وحسنه الألباني.

(٢) – فإذا شككنا في صحة عقد نكاح أو عدمها فقد شككنا في تمام شروطه، والأصل عدم التمام فلا يحل، لكن لو شك في امرأة هل تحل له أم لا؟ فالأصل الحل؛ لقولع تعالى: {وأحلّ لكم ما وراء ذلكم}، وكذا لو أراد أن يتزوج امرأة أرضعتها أمه رضاعا شككنا في عدده؛ فالأصل عدم التمام فتحل له.

وإذا شككنا في لحم هل هو مذكى أو ميتة أو هل ذكّي على الطريقة الشرعية أم لا؛ لم يحل؛ لأنا شككنا في شرط الحل؛ لقول النبي ﷺ لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على غيره»، متفق عليه، وأيضا قال ﷺ : «إذا وجدته قد وقع في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك»، متفق عليه. فالأصل في ذلك التحريم.

لكن عندنا قاعدة أخرى، وهي: (أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة)، فإذا كان هذا اللحم من مسلمين، أو من أهل كتاب فلا نسأل عن فعلهم؛ لأن الأصل فيه الصحة؛ لحديث

وفي الشطر الثاني من البيت قاعدة فقهية، وهي: الأصل في العبادات الحظر؛ وذلك لأنها طرق موصلة إلى الله، ويعرف ذلك بوضعه لا بوضع غيره.

قال شيخ الإسلام: «العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع».

ودليلها قوله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله}، وقوله: {إن الحكم إلا لله}، وقوله: {قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون}، وقوله: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها}.

وقوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، رواه مسلم. قال الشاطبي: «هذا أصل في أن الأصل في العبادات المنع والحظر».

وحكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق السلف على ذلك.

ويشترط لصحة العبادة الإخلاص والمتابعة، ولتحقيق المتابعة في العبادة لابد أن يقوم الدليل على مشروعية كل ما يتعلق بها، وذلك بأن تكون موافقة للشرع في ستة أمور:

الأول: السبب، فمن عمل عبادة لأجل سبب لم يجعله الشرع سببا لها لم تقبل منه، كالإطعام بسبب الاحتفال بالمولد ونحوه.

الثاني: الجنس، فإن كانت من غير الجنس الذي شرعه الله لم تقبل، كالتعبد بالقصائد والتضحية بفرس.

عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي ﷺ: إن قوما حديثو عهد بإسلام يأتوننا باللحم لا ندري أذُكِر اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي ﷺ: «سَمّوا الله عليه أنتم وكلوه»، رواه البخاري.

الثالث: القَدْر أي العدد، فمن قام بعبادة على عدد معين لم يضعه الشرع لها لم تقبل منه، كزيادة ركعة في المغرب، وكقراءة أربعين يس أو آية كرسي في الصباح.

الرابع: الكيفية، ويدخل فيها الجمع والترتيب، والجهر والإسرار، والاجتماع والانفراد.

الخامس: الزمان، فإن أتى بالعبادة قبل وقتها لم تصح بالاتفاق كمن أوتر قبل العشاء؛ لأن سبب وجوبها لم يوجد، وإن أتى بها بعد وقتها لعذر صحت إن كانت مما يقضى، ولغير عذر[1] لم تصح على القول الصحيح، وقيل: تصح مع الإثم.

السادس: المكان، فإذا خالفت عبادته الشرع في مكانها فهي بدعة لا تقبل، كالاعتكاف في البيت.

فالأصل في الأشياء كلها الإباحة، إلا العبادة فالأصل فيها الحرمة، وفرَّع الشيخ على هذين فقال:

فَـإِنْ يَقَـعْ فِـي الْحُكْـمِ شَـكٌّ فَـارْجِعِ لِلأَصْـلِ فِـي النَّوْعَـيْنِ ثُـمَّ اتَّبِـعِ

(فإن يقع) الفاء للتفريع، (في الحكم) على شيء حادث (شك) في حله أو حرمته (فارجع للأصل) أي القاعدة المستمرة التي أوردناها (في النوعين) المذكورين في البيت السابق؛ فإن كان من العبادات فالأصل المنع حتى يقوم

(١) – كمن تعمد أن يصلي الصلاة بعد الوقت؛ لكونه في درس أو عمل لا ينتهي إلا بعد وقتها، وكذا لو أخرها تكاسلا حتى يخرج وقتها.

دليل على الإذن به، وإن كان من غيرها كالمعاملات والأنكحة والأعيان فالأصل الإباحة حتى يقوم دليل على المنع، (ثم) إذا رجعت لذلك الأصل (اتبع) أي اتبعه، وسر عليه في سلوكك لتسلم من الشكوك والشبهات[1].

وهذه القاعدة (اليقين لا يزول بالشك) من أوسع القواعد الفقهية تطبيقا، وذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه.

ودليلها قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}.

وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ شُكي إليه الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، متفق عليه[2].

وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثا أم أربعا؛ فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن»، رواه مسلم.

وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذه القاعدة، كالقرافي في (الذخيرة) وفي (الفروق)، وابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام)[3].

---

(١) - مسألة: إذا وجدت المرأة طفلها ميتا على الفراش ولا تدري هل انقلبت عليه أم لا، فلا شيء عليها؛ لأن الأصل براءة الذمة.

(٢) - قال الشيخ رحمه الله: «والحقيقة أن هذا الحديث الدال على فرد من مسائل العلم ينبغي أن يكون قاعدة من قواعد الفقه؛ لأنه ينفع في العبادات والمعاملات والأنكحة والطلاق وغير ذلك».

(٣) - وهذه القاعدة (اليقين لا يزول بالشك) لها قواعد تتفرع عنها منها: الأصل عدم المُسْقِط وبقاء الواجب، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة، والأصل في الصفات

وَالْأَصْـــلُ أَنَّ الْأَمْـــرَوَالنَّهْـــيَ حُـــتِمْ إِلَّا إِذَا النَّـــــدْبُ أَوِ الْكُـــــرْهُ عُلِـــــمْ

(والأصل) أي القاعدة المستمرة في مفهوم خطاب الله ورسوله (أن) كلا من (الأمر والنهي حتم) متعلَّقُه، أي جعل لازما، فالأمر لازم الفعل، والنهي لازم الترك، (إلا إذا الندب) علم من الأمر (أو الكره علم) من النهي، فيحمل كل منهما على ما علم منه.

ففي الشطر الأول من البيت قاعدتان أصوليتان: الأولى: الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، والثانية: النهي يقتضي التحريم إلا لصارف.

ودليل القاعدة الأولى: قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}، وقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}، وقوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.

وقول النبي ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، متفق عليه،

ولا يكون في الأمر مشقة إلا إذا كان دالا على الوجوب.

وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على المبادرة لامتثال أوامر النبي ﷺ دون الاستفصال عن المراد، وهذا يدل على أن الأصل عندهم لزوم الامتثال.

العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ولا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض البيان بيان، ولا عبرة بالتوهم، والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

والعقل يدل عليها؛ فإن السيّد إذا أمر خادمه بأمر ثم لم يمتثل حسُن لومه، ولو أن الأب أمر ابنه بأمر ثم لم يمتثله حسن لومه وتوبيخه، وهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب واللزوم.

ودليل القاعدة الثانية: قوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا}، والأمر بالانتهاء يدل على الوجوب، وقول النبي ﷺ: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، متفق عليه، والأمر بالاجتناب يدل على الوجوب.

والعقل يدل على ذلك؛ فإن السيد لو نهى خادمه عن أمر ثم فعله حسُن لومه وتوبيخه، وكذلك الأب لو نهى ولده عن شيء ثم فعله حسن توبيخه، فدل ذلك على أن النهي يقتضي التحريم ولزوم الاجتناب.

واختلف العلماء في كون الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتض الفساد؛ فذهب بعضهم إلى هذا مطلقا، وذهب بعضهم إلى أنهما ليسا بحتم بل الأمر للاستحباب والنهي للكراهة؛ لأن الأصل براءة الذمة.

وتوسط آخرون فقالوا: الأمر أو النهي إذا قصد به الآداب والإرشاد لا يقتضي اللزوم، بخلاف ما إذا أريد به التعبد والتشريع.

قال الشيخ رحمه الله: « فهذا التفصيل أضبط من القولين المطلقين السابقين؛ وذلك لأنك إذا استتبعت كثيرا من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وجدتها للاستحباب والندب لا للوجوب، وكذلك إذا تأملت كثيرا من النواهي في الأخلاق والآداب وجدتها للكراهة لا للتحريم، وهذا الحكم فيما لم يجمع العلماء على خلافه، فإن أجمع العلماء على خلافه فإن إجماعهم حجة معصومة».

ورد بعض العلماء هذا التفريق بين الأحكام والآداب من وجوه:

الأول: عموم النصوص؛ فإن النصوص الدالة على أن النهي يفيد التحريم تشمل الأمرين.

الثاني: أنه لا يوجد تفريق مضبوط سالم بين الأحكام والآداب.

الثالث: أن الآداب نتيجة الأحكام، فتأخذ حكمها.

وقوله: (**إلا إذا الندب أو الكره علم**): طرق العلم بذلك تسمى الصوارف ومنها:

١- أن يدل دليل على أن المراد بهذا الأمر الاستحباب لا الوجوب.

مثل قول النبي ﷺ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال»، رواه مسلم، صرفه عن الوجوب أن النبي ﷺ لما ذكر التشهد قال: «ثم لْيَتَخيّر من الدعاء أعجبه»، متفق عليه.

ونهى النبي ﷺ أن يشرب الرجل قائما، رواه مسلم، وشرب هو قائما، رواه البخاري، فدل ذلك على أن النهي محمول على الكراهة.

ونهى ﷺ عن الالتفات في الصلاة، والتفت هو لأدنى حاجة، كما سبق [1].

٢- الإجماع على أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب، مثل قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}.

(١) - قال الشيخ رحمه الله: «وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن فعله لا يخصص قوله ولا ينقله عن حكمه الأصلي فهذا غير صحيح، وممن ذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله؛ فإنه يرى أن فعل الرسول ﷺ لا يخصص قوله ويقدم عموم القول، لكن قوله رحمه الله مرجوح؛ لأن قول النبي ﷺ وفعله كلاهما سنة، وتقديم عموم القول يستلزم طرح السنة الفعلية».

٣- أن يقصد بالأمر والنهي الإرشاد والأدب، فيحملان على الاستحباب والكراهة، إلا إذا قامت قرينة تدل على قصد الوجوب والتحريم على الأصل.

مثل قول النبي ﷺ : «إذا توضأتم أو لبستم فابدؤوا بميامنكم»[1]، وقوله ﷺ : «إذا خلعتم فابدؤوا بالشمال»، متفق عليه.

ولما تخلف النبي ﷺ عن الصلاة وأناب أبا بكر رضي الله عنه، وجد النبي ﷺ خفة من مرضه فخرج، فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر؛ ليقوم النبي ﷺ مقامه، فأشار إليه النبي ﷺ أن يمكث فلم يمكث أبو بكر؛ لأنه علم من إشارة النبي ﷺ أنها ليست للإلزام، وإنما أراد بذلك الإكرام. فدل ذلك على أن الشيء إذا قُصد به الأدب والإكرام والإرشاد أنه لا يقتضي الوجوب.

لكن إذا دلت القرائن على أن الشارع أراد بهذا الأمر الوجوب، أو بالنهي التحريم فإنه يبقى على الأصل، حتى ولو كان على سبيل الإرشاد والإكرام.

كقول النبي ﷺ :« إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله »، رواه مسلم. فالتعليل بمخالفة الشيطان قرينة لإرادة التحريم؛ لأننا منهيون عن اتباع خطوات الشيطان وموافقته؛ لأنه عدوٌ لنا فلا يكون إماما لنا.

وكقوله تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضا}، فالغيبة حرام؛ لأنها تتضمن أذية للغير.

(١) - رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، وحسنه ابن الصلاح والنووي، وصححه ابن الملقن والألباني.

والأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد إعادة الحال إلى ما كانت عليه، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}، وقوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، رواه مسلم.

وَكُلُّ مَا رُتِّبَ فِيهِ الْفَضْلُ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ فَهْوَ نَدْبٌ يَجْلُو

(وكل ما) أي كل عمل (رتب فيه) أي في الإتيان به، أي أثبت لصاحبه (الفضل) أي الأجر الزائد في الآخرة (من غير) أن يكون ذلك الترتيب بصيغة (أمر فهو ندب) أي سنة وفضيلة كصيام ست من شوال (يجلو) استئناف، أي يتبين هذا ويظهر.

كقول النبي ﷺ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة»، رواه مسلم. وأكثر العلم ليس بواجب على كل إنسان.

وقوله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»، رواه مسلم، وقوله ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»، رواه مسلم.

وَكُلُّ فِعْلٍ لِلنَّبِيِّ جُرِّدَا عَنْ أَمْرِهِ فَغَيْرُوَاجِبٍ بَدَا

(وكل فعل) مبتدأ (للنبي) صفة (جردا) بألف الإطلاق، صفة ثانية لفعل، أي أخلي وعرّي (عن أمره) ﷺ (فغير واجب) هذا هو الأصل وهو قد (بدا) أي ظهر وبان، واقترن الخبر بالفاء؛ لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم.

القاعدة أن أفعال النبي ﷺ المجردة عن الأوامر تفيد الاستحباب أو الإباحة لا الوجوب[1].

وأفعال النبي ﷺ أربعة أقسام:

الأول: ما فعله النبي ﷺ على وجه القربة والطاعة، والأصل فيه أنه تشريع ويتأسّى به فيه؛ لقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله}، وقوله: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. وذلك كبدئه بالسواك عند دخول البيت، رواه مسلم.

وإن دل دليل على اختصاصه به، فلا يكون مشروعا لغيره، مثل وصال الصوم؛ لقول النبي ﷺ : « إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني»، متفق عليه.

الثاني: ما فعله النبي ﷺ بمقتضى الجِبِلَّة والطبيعة كالنوم والأكل والشرب فهذا لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وقد يتعلق بهيئاتها أمر أو نهي، فيطلب أن تكون على صفة معينة، كالأكل والشرب باليمين، والنهي عن التنس في الإناء، والنوم على الجنب الأيمن وعلى ذكر الله.

فالأصل في هذا الإباحة؛ لقوله تعالى: { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا}، وهذا يدل على أن فعله ﷺ تشريع للأمة.

(١) – قال الشيخ: «وهذه قاعدة مهمة جدا: أن ما فعله النبي ﷺ ولم يأمر به، فليس بواجب، وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وهذه قاعدة نافعة».

إلا إذا دل دليل على الخصوصية فيختص به [1]، كقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك م دون المؤمنين}.

الثالث: ما فعله النبي ﷺ على وجه العادة فهذا مباح، وليس في ذاته بسنة يثاب عليها، بل السنة فعل العادة في المكان أو الزمان الذي أنت فيه ما لم تخالف الشرع[2]، كلبس الإزار والرداء أو العقال والعمامة والقميص.

ولما خرج النبي ﷺ من عرفة إلى مزدلفة وقف وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، رواه مسلم، وهذا سار على العادة، وليس سنة مطلوبة تتبع.

وركب النبي ﷺ الحمار، وكان ذلك على عادة أهل بلده، وكذا اتخاذه الشعر والخاتم[3].

---

(١) – ومسألة الخصوصية مسألة مهمة، ولا تثبت خصائص النبي ﷺ إلا بدليل صحيح، وكثير مما ذكره بعض العلماء ضعيف، كقول بعضهم: إن فضلاته من البول والغائط كانت طاهرة، قال الشيخ: فإن هذا لا دليل عليه.

(٢) – قال الشيخ رحمه الله: السنة في اللباس تكون في الجنس أو النوع لا في العين، ويكون الإنسان موافقا للعادة في لباسه وهيئته؛ لأنه لو خالف العادة صار لباسه شهرة. وقال: أما إذا كانت العادة محرمة فلا يجوز موافقتها، كإنزال الملبوس إلى أسفل من الكعبين، سواء أكان إزارا أو سراويل أو مشلحا أو قميصا، فإن هذه العادة محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يتابع الناس فيها، بل هي من كبائر الذنوب؛ لأنها رتبت عليها عقوبة خاصة، فإن كان خيلاء فعقوبته أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وإن كان لغير خيلاء فإنه يعذب بقدر المخالفة، وقول النبي ﷺ : «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» رواه البخاري، حديث عام ولا يجوز تخصيصه بقوله ﷺ : «من جر ثوبه خيلاء..» الحديث متفق عليه؛ وذلك لاختلاف السببين واختلاف العقوبتين.

(٣) – وذهب بعض العلماء إلى أن اتخاذ الشعر سنة يثاب عليها؛ لأن اتخاذه ﷺ وعدم حلقه وتقصيره إلا في النسك مع كلفة التنظيف والترجيل يدل أنه تشريع، وذلك هو الأصل في أفعاله،

وقد يؤمر ببعض الكيفيات وينهى عن بعض، كنهي النبي ﷺ عن المشي في نعل واحدة، متفق عليه. وأمره أن تكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع، رواه مسلم وأبو داود، ونهى ﷺ أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود وصححه الألباني.

الرابع: ما كان بيانا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر، إن واجبا فواجب أو سنة فسنة، وهذا أفاده الشيخ رحمه الله بقوله:

وَإِنْ يَكُنْ مُبَيِّناً لِأَمْرِ فَالْحُكْمُ فِيهِ حُكْمُ ذَاكَ الْأَمْرِ

(وإن يكن) هذا الفعل (مبينا لأمر) صدر من الله (فالحكم فيه حكم ذاك الأمر) من وجوب أو استحباب، وقد سبق بيان حكم الأمر.

فمثال الوجوب: بيان النبي ﷺ لكيفيات الصلاة وتفاصيل الزكاة؛ امتثالا لقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، وبين النبي ﷺ بفعله قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}، فمسح رأسه كله.

ومثال الاستحباب: صلاة النبي ﷺ خلف المقام ركعتين؛ امتثالا لقوله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}. وهذا الأمر مصروف عن الوجوب بالإجماع.

ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة، لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة (المغني ١/ ١١٩)، وقيل: بل اتخذ ﷺ على وجه العادة، ويدل عليه أنه ﷺ رأى صبيا مقزع الرأس فقال لوليه احلقه كله أو اتركه كله، (م حم د ن)، ولو كان اتخاذه مندوبا لما خيّر بين حلقه وتركه؛ فإن التخيير يدل على الإباحة، وهذا ما ترجح لدى الشيخ رحمه الله. والخلاف أيضا وارد في التختم: فقيل: سنة مطلقا، وقيل: تبع للعادة، وهو المختار.

إلا أن بيان المجمل كان واجبا على النبي ﷺ ؛ لوجوب البيان والتبليغ عليه، ثم بعد ذلك يكون في حقه وفي حقنا على حسب ذلك الأمر.

وَقَـــدِّمِ الْأَعْلَـــى لَـــدَى التَّـــزَاحُمِ فِـــي صَـــالِحٍ وَالْعَكْـــسُ فِـــي الْمَظَـــالِمِ

(وقدّم) أيها العاقل (الأعلى) على الأدنى (لدى) أي عند وقوع (التزاحم في) أنواع جنس أمر (صالح)؛ لأن الأعلى هنا خير وأولى بالعناية، كالعبادة إذا تزاحم نفلها المطلق والمقيد، فيقدم المقيد، أو تهجّد وطلب علم، فيقدم طلب العلم؛ لأنه أكثر نفعا، وكالبر بالوالدين تقدم الأم.

(والعكس) أي تقديم الأدنى مُتَّبَع (في المظالم) يعني المحرمات عند الضرورة إليها؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها ويكتفى منها بالأدنى والأقل، فمن زاد فقد تمادى في الظلم.

القاعدة أنه عند تزاحم المصالح يقدم الأعلى منها، وعند تزاحم المفاسد يقدم الأخف منها.

وتزاحم المصالح لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يمكن الجمع بينها، فنأتي بها كلها.

الثاني: أن لا يمكن الجمع بينها، فيقدم الأعلى منها، وتحته أقسام:

الأول: أن تتزاحم الواجبات، فنقدم آكدها، كمن عنده ماء يحتاجه للشرب وحضر وقت الصلاة، فالوضوء واجب، وإبقاء النفس، والمحافظة عليها واجب، وإبقاء النفس آكد فيقدم الشرب على الوضوء. وكإنسان عليه فائتة

وعليه حاضرة تضايق وقتها، فيبدأ بالحاضرة؛ لأنها آكد هنا، وكذا لو اجتمع فرض عيني وفرض كفائي كجنازة مع فريضة ضاق وقتها.

الثاني: تعارض واجب ومستحب، والأمر في هذا ظاهر؛ فإنه يقدم الواجب على المستحب، كمن دعته أمه وهو في نافلة، وجب عليه قطع الصلاة وإجابتها، ومن عنده دراهم يريد التصدق بها وعليه نفقة أو زكاة، فيبدأ بالزكاة أو النفقة، وكمن يدخل المسجد يريد صلاة سنة الفجر أولاً فيقام لصلاة الفجر، وجب عليه صلاة الفرض.

الثالث: أن يتعارض مستحبان أو سنتان، فيقدم أفضلهما، والتفضيل له أسباب منها:

١- التفضيل للآكدية، كالوتر مع النفل المطلق.

٢- كون إحدى السنتين أنفع للقلب وأصلح له، كقراءة قرآن أو الصلاة.

٣- كون إحدى السنتين نفعها متعد، كحضور الدرس والصلاة.

٤- كون السنة مشروعة في هذا الحال أو الزمان أو المكان، كالذكر بعد الصلاة وقراءة القرآن، فالسنة أن يقدم الذكر هنا.

٥- كون هذا التقديم يؤدي إلى العمل بالسنة كلها، كأنواع الاستفتاح والصلاة على النبي ﷺ وأذكار الركوع والسجود، فيقدم يوما هذا ويوما هذا؛ ليعمل بالسنة كلها.

٦- دفع المفسدة، كالجهر بالصدقة لدفع التهمة بعدم التصدق، أو العمل بالسنة لدفع توهم غير مشروعيتها.

قال ابن القيم رحمه الله في (مفتاح دار السعادة): «إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا يفوت منها شيء؛ فإن أمكن تحصيلها كلها حصّلت، وإن تزاحمت ولم يكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض، قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع».

ومن أدلة هذه القاعدة: قول النبي ﷺ : «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»، متفق عليه

ولأن الله أمر الأخذ بالأحسن فقال: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم}.

وكذلك إذا تزاحمت المفاسد فإنه يرتكب الأدنى منها، وتزاحم المفاسد تحته أقسام منها:

الأول: أن يتزاحم عنده محرمان فيقدم أخفهما، كمحرم وجد ميتة وصيدا فيقدم الصيد، أو مضطر وجد ميتة شاة وميتة حمار، أو وجد ميتة وطعام إنسان فيأكل الميتة؛ لأنها له حلال، أو اضطر إلى أحد ثوبين حرير ومغصوب فيلبس الحرير؛ لأنه لا يترتب عليه نزاع وخصومات، ولأن حق الله عند الضرورة إليه ينقلب حلالا [1].

(١) - **مسألة**: قطاع عسكري أو غيره خلا من مصلح، ولا يسمح لأحد بالوظيفة فيه إلا بحلق اللحية، فهل يحلق ليقوم بواجب الدعوة أو يتركهم بالكلية؟ قال الشيخ رحمه الله: «لا يمكن الدعوة إلى الله بالمعصية إطلاقا، وأنت إذا حلقت لحيتك وقعت في المعصية، وليس عليك هداهم، ثم إنه ربما تحلق اللحية بناء على ما تظنه من المصالح ولا تتحقق لك، فتأتي مفسدة محققة لمصلحة غير محققة؟!».

الثاني : أن يتزاحم مكروهان فيقدم أخفهما كذلك، كمن يريد الذهاب إلى مجتمع واحتاج إلى أكل البصل أو الثوم، فيقدم البصل؛ لأنه أقل رائحة [1].

الثالث: أن يتعارض عنده محرم ومكروه، فيقدم المكروه على المحرم، كمضطرين وجدوا بصلا وميتة، فيبدؤون بأكل البصل [2].

مسألة: من ذهب إلى المسجد ووجد منكرا في طريقه وقد أقيمت الصلاة، وخاف فوت الفرصة، فأيهما يقدم؟ ينظر في المنكر وفيما يفوته من الجماعة؛ فإن كان يدرك آخر ركعة أنكر؛ لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، وإن كانت الجماعة ستفوته بالكلية قدمها إلا أن يكون في الإنكار مصلحة عامة؛ لقول النبي ﷺ : «لقد هممت أن انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار»، متفق عليه.

(١) – وذهب بعض العلماء إلى كراهتهما مطلقا؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس»، رواه مسلم. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله ﷺ الريح فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد»، فقال الناس: حرمت حرمت، فبلغ ذاك النبي ﷺ فقال: «أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»، رواه مسلم. ولكن جمهور العلماء حملوا النهي على قاصد المسجد، وكراهة النبي ﷺ لها؛ لأنه كان يناجي الملك، ونقل النووي الإجماع على إباحة البصل والثوم ونحوهما، وقال: « لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد أو مخاطبة الكبار»، انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٥٠، ١٤/ ٢٣٨).

(٢) – **مسألة**: لو دخلت على شخص تعرف أنك إذا سلمت عليه لا يرد عليك السلام، فهل تسلم أو تسكت؟ قال الشيخ: «نقول: سلّم؛ فأنت مسؤول عن ابتداء السلام، وهو مسؤول عن الرد، فإذا سلّمت أتيت بما طلب منك، وهو يلزمه أن يرد ردا تاما».

قلت: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: « إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسلم على بني آدم إذا لقيتهم، فإن ردوا عليك

وَادْفَعْ خَفِيفَ الضَّرَرَيْنِ بِالْأَخَفْ وَخُذْ بِعَالِي الْفَاضِلَيْنِ لَا تَخَفْ

(وادفع خفيف الضررين) قبل وقوعه (بالأخف) منه في الإثم والمفسدة؛ إذا كان لا بد من أحدهما، كفعل خضر بالسفينة، ودفع الصائل بالأخف، وبيع بعض الوقف لإصلاح باقيه، وكسفينة فيها أنفس وأموال ومالت للغرق، فيبدأ بإلقاء المال. وكذلك ادفع الأثقل بالثقيل الأسهل منه كدفع المحرم بأخف منه.

(وخذ بعالي الفاضلين) في الفضل أي أعلاهما فيه كالمستحبَّين، (لا تخف) من الدفع والأخذ؛ لأن الأمر مسلَّم لا نزاع فيه، فلا وجه للقلق والريب.

وهذا البيت كالتكملة لما قبله.

إِنْ يَجْتَمِعْ مَعَ مُبِيحٍ مَا مَنَعْ فَقَدِّمَنْ تَغْلِيباً الَّذِي مَنَعْ

ردت عليك وعليهم الملائكة، وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت عنهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم. فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»، رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في مسند الشاميين وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وأبو نعيم في الحلية، وصححه الحاكم والألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير (٢١٦٢)، والصحيحة (٣٣٣).

(إن يجتمع مع) دليل (مبيح) أي يقتضي الإباحة (ما) أي دليلٌ (منع) [1] أي اقتضى المنع والحظر، (فقدّمن تغليبا) أي لأجل تغليب في الحكم[2] (الذي) مفعول به، أي الدليلَ الذي (مَنع) أي اقتضى المنع والحرمة.

يعني إذا اجتمع موجِب المنع مع موجِب الإباحة فإننا نقدم موجِب المنع؛ لأنه لا يتأتى اجتناب الممنوع إلا بترك المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فالقاعدة: إذا اجتمع دليل حاظر ودليل مبيح قدّم الحاظر، ومن أمثلتها:

الأول: البغل متولد من الحمار والفرس، فهو محرم؛ لأنه اجتمع حاظر وهو الأدلة الدالة على حرمة أكل الحمار، ومبيح وهو الأدلة الدالة على إباحة أكل الفرس، فنغلِّب جانب الحظر.

الثاني: السِّمْع متولد من الضبع والذئب[3]، الضبع حلال والذئب حرام، فنقول بأنه محرم؛ تغليبا لجانب الحظر.

الثالث: رجل له أخت من الرضاع اشتبهت عليه في نساء محصورات في القرية، اجتنب الكل وحرمن عليه كلهن؛ تغليبا لجانب الحظر.

---

(١) - وقوله: (منع) صلة المصدر الحرفي، وبفتح الميم يؤول إلى (مانع)، وبضمها إلى (ممنوع)، والأول أحسن؛ لأن المانع هو الدليل فيكون مناسبا لمقابلة المبيح الذي هو الدليل، والممنوع هو الحكم.

(٢) - قال الشيخ رحمه الله: «وفي قول الناظم: (تغليبا) إشارة إلى أن هذا الحكم من باب التغليب، والتغليب طريق شرعي دلت عليه الأدلة الشرعية».

(٣) - وفي القاموس مع شرحه: يزعمون أنه لا يعرف العلل والأسقام ولا يموت حتف أنفه كالحية، وفي عَدْوه أسرع من الطير، ووثبته تزيد على ثلاثين ذراعا، وفي المثل: أسمع من سِمع.

الرابع: شخص لبس خفيه وهو مقيم ومسح عليهما، ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم، لا مسح مسافر؛ لأنه حين سافر اجتمع في حقه مبيح يبيح له الاستمرار حتى يتم له ثلاثة أيام بلياليها، وهو السفر، وحاظر وهو الإقامة التي لا يباح له فيها إلا مسح يوم وليلة، فيغلب جانب الحظر، وهو أن يتم مسح مقيم [1].

ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}. وقول النبي ﷺ لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر، فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على الكلب الآخر»، متفق عليه.

وقوله ﷺ : «فإن وجدته في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك »، رواه مسلم وأحمد والنسائي.

وَكُـــلُّ حُكْـــمٍ فَلِعِلَّـــةٍ تَبِـــعْ إِنْ وُجِـــدَتْ يُوجَـــدْ وَإِلَّا يَمْتَنِـــعْ

(وكل حكم) من الأحكام التكليفية (فلعلة تبع) الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده، والجملة الفعلية خبر المبتدأ، وقرنت بالفاء؛ لأن المبتدأ أشبه الشرط في العموم، ثم بيّن وجه التبعية بقوله: (إن وجدت) العلة (يوجدْ) الحكم (وإلا) أي إن لم توجد العلة (يمتنعْ) وجود الحكم إذا كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها.

(١) – قال الشيخ رحمه الله: «والصحيح أنه يتم مسح مسافر، وعليه فلا يصح التمثيل للقاعدة بهذا المثال».

العلة في اللغة: المرض؛ لأنه يُعِلّ البدن أي يغيره ويخرجه عن طبيعته.

واصطلاحا: هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم [1].

وهذه القاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) أغلبية لا مطّردة، وقد اتفق عليها الفقهاء[2].

ومثالها: قول النبي ﷺ : «إنما نهيتكم من أجل الدَافَّة التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا»، متفق عليه.

والدَافَّة: هم الأعراب الفقراء، الذين دفَّوا أي مشوا بِلين إلى المدينة وقت عيد الأضحى، فنهى النبي ﷺ الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يتصدقوا على هؤلاء الفقراء.

وإنما قيل: إن القاعدة السابقة أغلبية؛ لأن لها استثناءات، وهي ترجع إلى مجموعة أمور:

أولها: الحكم إذا كان له أكثر من علة فإن انتفاء بعضها لا يوجب انتفاءه، كالحدث ببول وغائط فإنه يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدث، فلو انتفت علة البول فلا يعني جواز مباشرة الصلاة وصحتها؛ لأنه قد يوجد علة أخرى تمنع الصلاة وهي الغائط مثلا.

(١) – هذا تعريف الباجي في (الحدود)، وبه قطع الآمدي وابن الحاجب رحمهم الله. وقال الإمام مالك رحمه الله: «العلة هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها». وعرفها الشاطبي رحمه الله بأنها: «الحِكَمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، و المفاسد التي تعلقت بها النواهي».

(٢) – قاله ابن النجار في (شرح مختصر التحرير)، وبنحوه قال الشاطبي في (الموافقات).

ثانيها: الحكم الذي بقي مع انتفاء علته مثل الرَّمَل والاضطباع، فإن العلة انتفت وهي إظهار النشاط للكفار، وبقي الحكم لفعل النبي ﷺ ذلك في حجة الوداع.

ثالثها: الحكم المبني على علة ظنية، مثل الرخص المتعلقة بالسفر لمظنة المشقة، فإن الأحكام تستمر ولو لم توجد تلك العلة، وهي المشقة؛ لكونها ظنية قاله شيخ الإسلام رحمه الله في (مجموع الفتاوى).

والأحكام الشرعية كلها معلَّلة، أي مبنية على أوصاف ومعان مناسبة للحكم، ولكن العلة على قسمين:

الأول: علة معلومة لنا، وهي قسمان أيضا: علة منصوصة، وعلة مستنبطة.

الثاني: علة غير معلومة لنا؛ لقصور أفهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، والحكمة من عدم التنصيص عليها: الابتلاء والتعبد، ولذلك يقول الفقهاء في الحكم غير معلوم العلة: تعبدي.

والعلة من حيث وجود الحكم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: علة منصوصة، فالحكم يتبعها وجودا وعدما بالاتفاق.

ومن أمثلتها: قول النبي ﷺ : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه»، متفق عليه، فنستفيد من هذه العلة المنصوصة:

- أن الحكم لا يشمل التناجي الذي لو كان لا يحزن الثالث، كمن يكتب أو يطالع وأراد الآخران حديثا فتناجيا؛ حتى لا يشوشا عليه، فإن ذلك من كمال الأدب، ولا يحزنه بل يفرحه.

- أنه يحرم على الاثنين أن يتكلما بلغة لا يفهمها الثالث؛ لأن ذلك يحزنه.

ومنها: قوله ﷺ : «ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظُّفُر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة»، متفق عليه. فيؤخذ منه أنه لا يجوز التذكية بسائر العظام.

ومنها: قول النبي ﷺ : «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»، رواه مسلم.

القسم الثاني: علة مستنبطة، فإن أجمع عليها أو كانت قريبة المأخذ فالحكم تابع لها وجودا وعدما.

ومن أمثلتها: قول النبي ﷺ : «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان»، رواه مسلم. فالعلة هي إشغال الذهن، والحكم الكراهة، فيدخل فيه ما لو صلى في حر شديد، أو برد شديد، أو صلى وهناك شيء يلهيه عن صلاته.

القسم الثالث: أن يختلف فيها العلماء، فيكون تبعية الحكم لها محل خلاف أيضا، كعلة الأموال الربوية فقيل:

العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فيجري الربا في كل الموزونات، وهذه العلة بعيدة.

وقيل: : العلة فيهما غلبة الثمنية، فكل ما اتخذه الناس ثمنا جرى فيه الربا، وهو الصواب؛ لأن الشرع جوز السلّم في الموزونات.

ومن المختلف فيها: علة النفقة على الزوجة، هل هي مقابل الاستمتاع أو ملك البضع، فعلى الثاني تجب لها النفقة من حين العقد ما لم تمتنع، وبه قال الشافعية، وعلى الأول حتى يتسلمها في سن يوطأ مثلها.

ومنه: العلة في وجوب العدة، فقيل: براءة الرحم، وعليه فلا تجب على العقيم، وقيل: هي حق الزوج واحترام نكاحه؛ ليتمكن من مراجعتها في حياته، وحماية لنكاحه أن يتصل به نكاح غيره في البينونة وبعد وفاته، وهو الصواب؛ لوجوب العدة على الصغيرة والآيسة وهما لا تحملان.

وَأَلْـــغِ كُـــلَّ سَـــابِقٍ لِسَبَبِـــهْ لَا شَـــرْطِهِ فَـــادْرِالْفُـــرُوقَ وَانْتَبِـــهْ

(وألغ) أي احكم بأنه لاغ أي باطل (كل) عمل (سابق لسببه)؛ لأنه لم يثبت حتى يعتد به؛ فإن السبب هو موجِب الفعل، (لا شرطه) لا حرف عطف، أي لا تلغ كل سابق لشرطه، والمراد شرط الوجوب لا شرط الصحة، وهذه مسألة مهمة قد تخفى أو تشتبه (فادر الفروق) بين الأسباب والشروط، وبين المسائل (وانتبه) للفروق؛ فإنها قد تكون دقيقة، ولعلل المسائل؛ حتى لا تختلط عليك القضايا أو تحتار في أحكام الحوادث.

السبب لغة: كل ما يتوصل به إلى الشيء، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

والشرط لغة: إلْزام الشيء أو التزامه، واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

وفي هذا البيت قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله بقوله: « العبادات كلها بدنية أو مالية أو مركبة من البدن والمال؛ لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد السبب وقبل شرط الوجوب».

فالأحول ثلاثة:

الأولى: أن يكون العمل قبل السبب وقبل الشرط، وهذه الحال لا تصح عند الجميع، مثل ما لو قال إنسان سأُكفِّر كفارة؛ إذْ يمكن أن أحلف في يوم من الأيام! فلا تجزئ وتكون صدقة؛ لأن سبب الوجوب لم يوجد، وهو الحلف.

الثانية: أن يكون بعد سبب الوجوب، وقبل شرط الوجوب، وهذا مجزئ عند جماهير العلماء؛ لظاهر قول النبي ﷺ: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير»، متفق عليه.

وذلك مثل: كفارة اليمين بعد عقدها وقبل الحنث، وصلاة الصبي الظهر مثلا في وقتها.

وكذلك الزكاة يجوز تقديمها بعد وجود سببها وهو بلوغ النصاب، وقبل شرط الوجوب وهو الحول؛ لحديث العباس وغيره.

وكذلك فدية الأذى يجوز إخراجها قبل فعل المحظور.

ولو قال: أنا أخشى أن أقتل شخصا خطأ، فسأعتق رقبة الآن فلا يجوز؛ لأنه تقديم على السبب.

الثالثة: أن يكون بعدهما جميعا، فهذا مجزئ بلا خلاف.

وقوله: (فادر الفروق وانتبه) فيه أنه ينبغي للمتعلم أن يعرف الفروق.

وعلم الفروق: هو العلم الذي يبحث في المسائل المشتبهة في الصورة، المختلفة في الحكم والدليل والعلة.

وقد عني العلماء رحمهم الله بالفروق، وجعلوا لها كتبا خاصة، ومن فوائدها للطالب:

أنه يحفظ المسائل ويُلم بها، ولا تشتبه عليه، ويعرف شيئا من حِكَم الشريعة وأسرارها ومقاصدها[1].

وَالشَّيءُ لَا يَتِمُّ إِلَّا أَنْ تَتِمْ شُرُوطُهُ وَمَانِعٌ مِنهُ عُدِمْ

يعني أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه[2]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «اتفق على ذلك أهل العلم، ولا خلاف بينهم في ذلك؛ ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية»، وحكى الاتفاق أيضا الغزالي في (المستصفى) والآمدي في (الإحكام).

(١) - وقال الشيخ رحمه الله: «ينبغي للإنسان أن يفرق بين جميع أبواب العلم، فمثلا: الإجارة والجعالة كلاهما عقد عمل، لكن بينهما فروق كثيرة ذكرها العلماء، وكذلك الفرض والنفل كلاهما صلاة ومع ذلك يفرق بينهما، وكذلك في الصيام والصدقة، فمن طرق العلم وتحصيله وحصره وجمعه: أن يعرف الإنسان الفروق بين أبواب العلم، فإن هذا من أحسن ما يكون، ومن أهم وسائل العلم، قال الله تعالى: {ياءيها الذين ءامنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا}، وسمى الله كتابه فرقانا فقال: {تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده}..».

(٢) - قال الشيخ رحمه الله: «وهذه قاعدة نافعة جدا، تحلّ بها إشكالات كثيرة من أهمها: أن نصوص الوعيد بالخلود في النار لغير الكفار تحمل على هذه القاعدة، فيقال: هذا العمل سبب لهذه العقوبة، لكن يمنع منها مانع وهو الإيمان فلا تتم لكن يكون المراد شدة التنفير منه». قال الشارح حفظه الله: «وهذه القاعدة لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية كالتكفير مثلا، فلا يكفّر المعين حتى تتوفر الشروط: منها كونه مكلفا، عالما بالحكم، مختارا، وانتفت الموانع ومنها: التأويل السائغ، والجهل، والإكراه، قال شيخ الإسلام: (اتفق على ذلك عامة السلف وفقهاء الملة)..».

وقوله: (والشيء): يشمل العبادات والمعاملات والتبرعات والأنكحة والحدود والقصاص.

والمانع لغة: الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحدث مع الصلاة.

وهذه القاعدة مهمة مفيدة عامة في كل أبواب الدين حتى في باب العقائد لا يتم الحكم ولا يترتب الأثر إلا بهذين الأمرين: توفر الشروط، وانتفاء الموانع، والحكم الشرعي هو المقصود، سواء أكان تكليفيا أم وضعيا، ولهذا فأمثلتها مشهورة لا تحصى.

والدليل على هذه القاعدة: أن الشارع اشترط اجتماع الشروط، وانتفاء الموانع.

كقوله تعالى: { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا}.

وكاشتراط الوقت للصلاة قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، وقال عمر رضي الله عنه: «إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به»،

وكاشتراط الوضوء للصلاة، قال النبي ﷺ : «لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »، متفق عليه.

وفي النكاح امرأة تزوجت بغير إذن وليها، فنكاحها غير صحيح؛ لأن إذن الولي شرط لصحة النكاح.

ودليل انتفاء المانع في البيع قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}.

ومن أعطى زكاته لغني؛ لتعظيمه واحترامه وغير ذلك لم تجزئه؛ لأن الغني ليس أهلا للزكاة؛ لقول النبي ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي»، رواه الخمسة، وهو صحيح.

وكذلك قد توجد شروط الإرث ويمنع منه مانع رق أو قتل أو اختلاف دِين.

وكآيات الوعيد في حق من ارتكب المحارم، فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن قد يكون هناك مانع من العقاب، كالتوبة والمصائب واستغفار المؤمنين له.

وَالظَّـــنُّ فِـــي الْعِبَـــادةِ الْمُعْتَبَـــرُ وَنَفْـــسَ الْأَمْـــرِ فِـــي الْعُقُـــودِ اعْتَبَـــرُوا

(والظنّ في العبادة المعتبر) غالبا، والجار والمجرور متعلق بما بعده (ونفس الأمر) مفعول مقدم، أي حقيقته (في العقود اعتبروا) يعني العلماء.

هاتان قاعدتان مهمتان، ووجه الأولى: أن العبادات حق لله تعالى وهو مبني على المسامحة، فاكتفي فيها بالظن؛ لأنه المستطاع عند العجز عن الحقيقة، ووجه الثانية: أن المعاملات حق للآدمي وهو مبني على المشاحّة، فلابد فيها من التحقيق.

ودليل الأولى: قول النبي ﷺ: «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، ثم ليبن عليه»، متفق عليه، وحديث عائشة رضي الله عنها في صفة

غُسل النبي ﷺ قالت: «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات»، متفق عليه.

فيكتفى في الطهارة من الأحداث والأنجاس غلبة الظن، وكذا لو شك في عدد ما صلى ثلاث أو أربع، وغلب على ظنه أنه صلى أربعا، يكتفي بالظن حتى لو فرض أن صلاته في الحقيقة كانت ثلاثا، وكذا في غروب الشمس للإفطار.

ولهذا قالت أسماء رضي الله عنها: «أفطرنا على عهد الرسول ﷺ في يوم غيم، ثم طلعت الشمس»، رواه البخاري، ولم ينقل أنه أمرهم بالقضاء. فهنا بنوا على الظن ولو بنوا على اليقين ما طلعت الشمس.

وكذلك لو أعطى زكاته لشخص يظن أنه من أهل الزكاة، ثم تبين أنه ليس من أهل الزكاة، فزكاته مقبولة مبرئة للذمة؛ لأنه بنى على غالب ظنه.

وكذلك في الحج؛ إذا ظن أن الحصى وصلت المرمى، أو ظن أنه طاف سبعة أشواط فإن ذلك كاف، وعلى هذا فقس.

ودليل القاعدة الثانية: حديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعتق بريرة فاشترط مواليها أن يكون لهم الولاء، فقال لها النبي ﷺ : «خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق»، متفق عليه.

ومن أمثلتها:

الأول: لو باع شخصٌ سلعة شخص، بدون توكيل، فالأصل أن العقد لا يصح؛ لأنه لم يقع من مالك ولا من يقوم مقامه، لكن إذا تبين أن المالك قد وكّله في البيع فإن البيع صحيح؛ اعتبارا بما في نفس الأمر.

الثاني: إنسان باع سلعة أبيه، وأبوه لم يوكله، ثم تبين أن أباه قد مات، وأنه ورث هذه السلعة ودخلت في ملكه، فإن العقد صحيح اعتباراً بما في نفس الأمر. وكذا لو زوج أمة أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا.

الثالث: لو قال لامرأة: أنت طالق، وهو يظنها أجنبية، ثم تبين أنها زوجه، فالعبرة بما في نفس الأمر فيقع الطلاق.

الرابع: لو قال لعبد: أنت حر، وهو يظن أنه ليس رقيقه، ثم تبيّن أنه رقيقه، فإنه يعتق عليه؛ اعتبارا بما في نفس الأمر.

الخامس: لو قال لشخص: أبراتك من كل حق لي عليك، وهو يظن أن ليس له عليه شيء، ثم ظهر أنه مَدِينه، نفذ الإبراء وبرئت ذمة المدِين .

ثم قال الشيخ رحمه الله مستدركا على الشطر الأول من البيت السابق:

لَكِـــنْ إِذَا تَبَـــيَّنَ الظَّـــنُّ خَطَـــا فَـــأَبْرِئِ الذِّمَّـــةَ صَـــحِّحِ الخَطَـــا

(لكن) إذا بنيت العبادة على ظن ثم (تبين الظن خطا) خفف الهمز للنظم، (فأبرئ الذمة) ثم بين ما تُبرَأ به الذمة فقال: (صحح الخطا) وأت بالصواب.

وهذا إذا كان الخطأ مما يمكن تداركه وإعادة العمل المبني عليه، كالخطأ في المأمورات فيعيدها على الوجه الصواب؛ لأنه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه؛ ما دام أنه يمكنه أن يستدرك، أي لا يسقط قضاؤه بذلك. أما المنهيات فتكفي التوبة منها، ثم ذكر مثالا فقال:

كَرَجُـــلٍ صَـــلَّى قُبَيْـــلَ الْوَقْـــتِ فَلْيُعِـــدِ الصَّـــلاَةَ بَعْـــدَ الْوَقْـــتِ

(كرجل صلى) أي ابتدأها ولو بالتكبير فقط (قبيل الوقت) صغّر قبل؛ لأنه يبعد أن يصلي المرء قبل الوقت بزمن وهو يظن دخوله، فإذا تبين له أن الوقت لم يدخل وأن صلاته وقعت قبله (فليعد الصلاة بعد) دخول (الوقت) وتكون الأولى له نافلة.

وكذلك إذا تبين له بعد الصلاة أنه لم يكن متوضئا، وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة.

وكذلك إذا تبين له بعد السلام أن صلاته ناقصة كملها وسجد للسهو إن تذكر ذلك في زمن قصير، أو يعيدها من أولها إذا تذكر بعد زمن طويل في العرف.

ولو أعطى زكاته لأحد ظنه من أهلها فتبين خلافه أجزأته؛ لأن الله لم يوجب عليه الزكاة مرتين، والحديث دل على أنها قبلت بناء على ظنه[1]، ولأن تصحيح الخطأ هنا باسترداد المال ممن أخذه، وهو لا يمكن؛ لأنه ملكه بطريق شرعي.

(١) - وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد، على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته»، متفق عليه.

وإذا ظن غروب الشمس فأفطر، ثم تبين أنه أفطر قبل غروبها فصيامه صحيح ولا يعيده؛ لأن هذا من باب التروك والنواهي، لكن يمسك حتى تغرب الشمس.

وكذا لو ظن عدم طلوع الفجر فأكل أو جامع ثم تبين أنه أكل أو جامع بعد طلوع الفجر، فصيامه صحيح ولا شيء عليه؛ لأنه من باب التروك والنواهي.

وَالشَّـــكُّ بَعْـــدَ الْفِعْـــلِ لَا يُـــؤَثِّرُ وَهَكَـــــذَا إِذَا الشُّـــــكُوكُ تَكْثُـــــرُ

أَوْتَـــكُ وَهْمـــاً مِثْـــلَ وَسْـــوَاسٍ فَـــدَعْ لِكُـــلِّ وَسْـــوَاسٍ يَجِـــي بِـــهِ لُكَـــعْ

(والشك) أي التردد (بعد) الفراغ من (الفعل) للعبادة (لا يؤثّر) فيه بالبطلان، (وهكذا) لا يؤثّر الشك في أثناء فعل العبادة (إذا الشكوك تكثر)؛ للمشقة في اعتباره، (أو تك) الشكوك (وهما) أي خاطرا في القلب مرجوحا (مثلَ وسواس) بالنصب على البدل أو البيان، ويجوز الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف، والوسواس: ما يحدث به الشيطان أو النفس مما لا نفع فيه ولا خير، والعاقل يغلب نفسه (فدع) أي اترك (لكل وسواس) اللام زائدة (يجي به لكع) أي لئيم النفس، ليلبس عليك العبادة، ويثقل عليك طاعة الله، والمراد به هنا الشيطان.

الخلاصة: أن الشكّ لا يعتبر ولا ينظر إليه في ثلاث حالات:

الأولى: إذا انتهى الإنسان من الفعل؛ لأن الأصل وقوعه على وجه السلامة والصحة، كمن توضأ ثم شك هل تمضمض أولا، فلا ينظر إلى الشك؛ لأنه من

الشيطان، والأصل وقوع العبادة صحيحة، وكذا لو شك بعد صلاته كم صلى، وكذا لو ذبح ثم شك هل سمى أولا.

الثانية: إذا كثرت شكوك الإنسان، يشك في الاستنجاء والوضوء والغسل والصلاة والصيام وغيرها من العبادات، فإنه لا ينظر إلى هذه الشكوك؛ لأنها من الشيطان، ولو اعتبرناه لتعب ولم تبق له عبادة، والله يقول:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقال النبي ﷺ : «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، متفق عليه.

الثالثة: إذا صار الشك مجرد وهم، وهو مرجوح طرفي التردد، وإن لم يكثر، كمن يتوهم أنه وقع منه طلاق زوجه[1]، فإنه لا ينظر إليه؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والخطرات لا حقيقة لها ولا عبرة بها.

وعلاج مثل هذا الوسواس الإعراض عنه، كما قال ﷺ : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»، متفق عليه.

والكلام في كل الحالات إذا دام الشك، أما إذا تبين له اليقين فإنه يعمل به.

(١) – قال الشيخ رحمه الله: «ذكر كثير من العلماء أن طلاق الموسوس لا يقع»، وذكر أن من اشتد عليه الوسواس حتى يلجئه إلى الطلاق أنه لا يعتبر له طلاق، قال: «حتى لو طلق باللفظ الصريح إذا كان الحامل له على ذلك الوسواس؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا طلاق في إغلاق»، (صحيح: حم د هـ) وأي إغلاق أشد من الوسواس الذي يكبت الإنسان ويسيطر على عقله؟!»، وبنحو هذا أفتى القاضي زكريا الأنصاري في فتاويه.

ثُــمَّ حَــدِيثُ الــنَّفْسِ مَعْفُــوٌّ فَــلا حُكْــمَ لَــهُ مَــا لَــمْ يُــؤَثِّرْ عَمَــلا

(ثم) إذا عرفت أن حديث النفس لا أثر له في العبادة فنقول (حديث النفس معفو) عنه فلا يؤاخذ به؛ لأن الإنسان لا يملك دفعه، والله يقول: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، وعلى هذا (فلا حكم له ما لم يؤثر عملا) أي يقتض أن يكون على أثره عمل من قول أو فعل أو إرادة قوية وعزم وهم؛ لقول النبي ﷺ : « إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم»، متفق عليه.

والهم والعزم من عمل القلب، وهو أمر زائد على حديث النفس، ويؤاخذ الإنسان به؛ لأنه يملك التصرف فيه؛ لقوله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}.

وقول النبي ﷺ : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، فقيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه»، متفق عليه.

وحديث النبي ﷺ فيما يروي عن ربه عز وجل قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة»، متفق عليه.

والمصلي إذا حدثت نفسه بالخروج من الصلاة فذلك لا أثر له، فإن نوى ذلك وعزم عليه بطلت صلاته.

وما يتعلق بهم فعل الطاعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن يحدث نفسه بالطاعة مع فعل الأسباب لكن لا يتمكن منها، فهذا يكتب له أجر العمل، كمن نوى أن يصلي صلاة الضحى فقام وتوضأ، ثم حصل له عذر يمنعه من فعلها.

وكإنسان أراد أن يحضر الدرس وفعل الأسباب، لكن حصل له عائق يعوقه عن الحضور ، فإنه يكتب له أجر العمل إن شاء الله.

الثاني: أن ينوي فعل الطاعة، ولم يفعل السبب فهذا يكتب لـه أجر النية لا أجر العمل، لقول النبي ﷺ : «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية؛ يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم: لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء»، رواه أحمد والترمذي وصححه ووافقه الألباني.

الثالث: أن لا تطرأ نية الطاعة على قلبه فهذا لا لـه ولا عليه.

وما يتعلق بهمّ فعل المعصية أقسام:

الأول: أن تحدثه نفسه بفعل المعصية مع فعل الأسباب، فإنه يكتب عليه وزر العمل، كمن أراد أن يشرب دخانا، فذهب ليشتريه ، لكن حصل له عائق فلم يتمكن منه، فإنه يُكتب عليه وزر العمل.

الثاني: أن يحدث نفسه بفعل المعصية ويتمناها، لكنه يعجز عن فعل الأسباب، فيكتب عليه وزر النية.

الثالث: أن لا تطرأ المعصية على قلبه، فهذا لا له ولا عليه.

الرابع: أن يترك المعصية لا عجزا عن أسبابها، بل خوفا من الله عز وجل فهذا يكتب له أجر الترك؛ لحديث النبي ﷺ : « قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة – وهو أبصر به–، فقال: ارقبوه: فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من جرائي»، رواه مسلم.

والإثم المرتب على الفعل المحرم أنواع منها: إثم على ذات الفعل، وإثم على نتائجه والآثار المترتبة عليه ، كآثار الزنا من إدخال الولد الأجنبي على غير والده، وإفساد المرأة على زوجها؛ لقول النبي ﷺ : «ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه أول من سن القتل»، متفق عليه.

وَالأَمْـــرُلِلْفَـــوْرِ فَبَـــادِرِالـــزَّمَنْ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيـــــلٌ فَاسْـــــمَعَنْ

(والأمر) من الله ورسوله مقتض (للفور) أي المبادرة بامتثاله (فبادر الزمن) وانتهز فرصة الصحة والفراغ والشباب؛ لأن الزمان يتغير، (إلا إذا دل دليل) على أن الأمر على التراخي وليس للفور فيحمل عليه (فاسمعن) هذا العلم سماع تفهّم وتفكّر وتأمل وتدبّر.

هذه قاعدة أصولية : أن الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية إلا إذا وجد صارف.

ودليلها:

١- أن النبي ﷺ لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية أن يحلوا من إحرامهم، فتأخر الصحابة رضي الله عنهم، غضب ودخل على أم سلمة وأخبرها، فأشارت عليه أن يخرج ويدعو الحلاق ويحلق رأسه، فلما رآه الناس فعلوا كما فعل النبي ﷺ ، رواه البخاري. ولو لا أن الأمر يقتضي الفورية لم يغضب النبي ﷺ .

٢- أن النبي ﷺ لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع كل من لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه، وأن يجعلها عمرة؛ لكي يكون متمتعا، فتأخر الصحابة رضي الله عنهم، غضب ﷺ ، متفق عليه.

٣- من حيث اللغة: أن السيد لو قال لخادمه: أحضر كذا وكذا فتأخر فإنه يحسن لومه وعقابه.

٤- فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه يُراد بالأوامر الفورية؛ لشدة مبادرتهم بامتثال الأوامر.

وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، ورأى الشافعي رحمه الله أن الأوامر لا تقتضي الفورية، وإنما هي على التراخي، واحتج الشافعية له بحجج منها:

١- أن النبي ﷺ لما نام عن صلاة الفجر تأخر حتى خرج من ذلك الوادي ثم صلى.

وأجيب عن ذلك بأن النبي ﷺ لم يتأخر، بل فعلها مباشرة، وإنما خرج من الوادي؛ لأنه كما قال ﷺ: «هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»، رواه مسلم.

٢- أن النبي ﷺ فُرض عليه الحج في السنة السادسة أو التاسعة، ومع ذلك لم يحج إلا في السنة العاشرة.

وأجيب بأن الصواب أن فرض الحج كان في السنة التاسعة للهجرة، لكن تأخر النبي ﷺ إلى السنة العاشرة؛ لأعذار ذكرها العلماء منها: كثرة الوفود عليه بعد فتح مكة حتى سُمي العام التاسع بعام الوفود، وأن المشركين مازالوا يحجون بعريهم في العام التاسع فلم يرد النبي ﷺ أن يشاركهم في حجهم، ولهذا بعث أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن ينادي «ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان»، متفق عليه. ولغير ذلك من الأسباب.

فالصواب أن الأمر يقتضي الفورية إلا إذا قام الدليل.

وَالأَمْـــرُ إِن رُّوعِـــيَ فِيـــهِ الْفَاعِـــلُ فَـــــذَاكَ ذُوعَـــــيْنٍ وَذَاكَ الْفَاضِـــــلُ

وَإِنْ يُـــرَاعَ الْفِعْـــلُ مَـــعْ قَطْـــعِ النَّظَـــرْ عَـــــنْ فَاعِـــــلٍ فَـــــذُوكِفَـــــايَةٍ أُثِـــــرْ

(والأمر) من الله ورسوله (إن روعي) أي قصد (فيه الفاعل) ولا حظنا منه أن الطلب موجه إلى الشخص (فذاك ذو عين) وهو أكثر المأمورات، ويطلب من كل شخص أن يقوم به في الواجبات كالصلوات الخمس وفي المستحبات كالرواتب، (وذاك الفاضل) أي الأفضل من الكفاية الآتي؛ لأن الله عز وجل أمر به جميع الناس، فدل ذلك على فضله، ولأنه متعلق بذات العامل،

بخلاف الثاني فإن فضله متعلق بالغير أي من حيث تحمله عن بقية الناس. وكذلك سنة العين أفضل من سنة الكفاية.

(وإن يراع الفعل مع قطع النظر عن فاعل) ولاحظنا منه أن المطلوب إيجاد الفعل فقط (فذو كفاية) فيطلب أن يقوم به من يكفيه في الواجبات كالأذان وصلاة الجنازة، وفي المستحبات كصلاة الاستسقاء وإلقاء السلام، (أثر) هذا، جملة استئنافية، أي نقل عن العلماء هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية وسنة العين وسنة الكفاية [1].

وَالأَمْـــرُبَعْـــدَ النَّهْـــيِ لِلْحِـــلّ وَفِـــي قَـــوْلٍ لِرَفْـــعِ النَّهْـــي خُـــذْ بِـــهِ تَفِـــي

(والأمر) بالشيء (بعد النهي) عنه مقتض (للحلّ) والإباحة (وفي قول لرفع النهي) عنه وإعادته إلى ما كان عليه قبل النهي، (خذ به) أي بهذا القول الأخير؛ لأنه أرجح من الأول وأقرب، (تفي) بحق العلم الذي هو التحري وطلب الزيادة وإضافة الفوائد.

تقدم أن الأمر يكون للوجوب، واختلف العلماء في الأمر الوارد بعد النهي:

فجمهور الأصوليين على أنه للإباحة؛ لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه، ثم رُفِع النهي، فعاد الأمر إلى الإباحة.

(١) – **مسألة**: تشميت العاطس فرض عين؛ لقول النبي ﷺ : «فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله»، رواه البخاري، واختاره ابن القيم والألباني ومال إليه الشيخ، رحمهم الله.

وقيل: إن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي من وجوب أو استحباب أو إباحة، واختاره الغزالي وهو الصحيح.

ومن أمثلته: قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}، فإن الصيد كان مباحا قبل نهي المحرم عنه فيعود إلى الإباحة.

وقوله تعالى: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}، والأمر هنا بعد الحظر يفيد الوجوب؛ لأن قتال المشركين قبل الأشهر الحرم كان واجبا كما قال تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة}.

والتطوع بعد وقت النهي مأمور به، فيعود إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو الاستحباب.

وَ افْعَـــلْ عِبَـــادَةً إِذَا تَنَوَّعَـــتْ وُجُوهُهَـــا بِكُـــلِّ مَـــا قَـــدْ وَرَدَتْ

لِتَفْعَـــلَ السُّـــنَّةَ فِـــي الْـــوَجْهَيْنِ وَتَحْفَـــظَ الشَّـــرْعَ بِـــذِي النّـــوعَيْنِ

(وافعل) أيها المسلم (عبادة إذا تنوعت وجوهها) كصيغ التشهد والصلاة على النبي ﷺ وأنواع الاستفتاح (بكل ما قد وردت) على البدلية بأن تعمل مرة نوعا ومرة نوعا آخر لا على التلفيق والجمع بينها في صيغة واحدة؛ لأن التلفيق يخرجها عن الكيفية المشروعة الواردة، وذلك (لتفعل السنة في الوجهين) فإنك إذا لازمت وجها واحدا فاتتك السنة في الوجه الثاني (وتحفظ الشرع بذي النوعين) بإحيائهما، والعمل من أسباب الحفظ، وإهمال أحد النوعين يؤدي إلى نسيانه واندراسه، وكذلك التنويع أدعى إلى حضور القلب وخشوعه، وقد

يكون الإنسان مشغولا لا يتمكن من الذكر الطويل، ويتمكن من الذكر القصير فيأتي به وتحصل له السنة.

العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة، اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله:

فرأى كثير من أهل العلم تقديم نوع من الأنواع؛ إما لمعنى فيه، أو لكثرته، أو لكونه أصح من غيره، أو لغير ذلك.

واختار بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن تفعل كلها على التبادل، وهو الراجح.

وَالْـــزَمْ طَرِيقَـــةَ النَّبِـــيِّ الْمُصْـــطفَى وَخُـــذْ بِقَـــوْلِ الرَّاشِـــدِين الخُلَفَـــا

(والزم) أيها العبد (طريقة النبي[1] المصطفى) أي سنته في العلم والعمل، واللام للعهد الذهني، والمراد نبينا محمد ﷺ، وذكره بوصف النبوة دون اسمه؛ إشارة إلى علة اللزوم.

ودليل ذلك مشهور، ومنه: قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}، وقوله: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم}.

(وخذ بقول الراشدين الخلفا) وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أي ما ذهبوا إليه بقولهم أو فعلهم، والدليل قول النبي ﷺ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وقوله ﷺ: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»، رواه مسلم.

(١) – النبي: فعيل من الإنباء بمعنى الفاعل أو المفعول؛ فهو المنبئ عن الله، والمنبأ من الله.

وقوله ﷺ : «إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي»، وأشار إلى أبي بكر و عمر [1].

ولما ذكر سنة النبي ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين انتقل إلى ذكر قول بقية الصحابة، فقال:

قَـولُ الصَّـحابِيْ حُجَّـةٌ عَلَـى الْأَصَـحْ مَـا لَـمْ يُخـالِفْ مِثْلَـهُ فَمَـا رَجَـحْ

(قول الصحابي) وهو من لقي النبي ﷺ مؤمنا به ومات على ذلك، والمراد هنا الفقيه المجتهد من الصحابة (حجة) أي دليل يحتجّ به وكذا فعله (على الأصح) من قولي العلماء (ما لم يخالف) صحابيا (مثله) في الصحبة والعلم والفقه وملازمة النبي ﷺ ، وإلا (فما رجح) أي فالحجة ما رجح من قوليهما أو أقوالهم بدليل آخر، فإن لم يوجد قدمنا الأفقه الأفضل، وكذلك لو خالف نصا فليس قوله حجة من باب أولى.

فإذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يظهر له مخالف، فجمهور أهل العلم على أنه حجة[2]، وهو الإجماع السكوتي، ويدل على أن قول الصحابي حجة على من بعده:

- أن الصحابة خير القرون وأعلم الناس بحال النبي ﷺ وشريعته وأفهمهم لأقواله.

(١) - رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الألباني وغيره.

(٢) - ثم منهم من قال: قول كل صحابي حجة، ومنهم من فصل: بين من عرف بالفقه والعلم وبين غيره، فجعلوا قول الأول حجة دون الثاني، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله، وقال: « والتفصيل هو الذي قام عليه الدليل».

- أن الأهواء والآراء لم تنتشر في عهدهم، بل كانوا على الهدى الخالص.

- أن فتواه لا تخرج عن ستة أمور: أنه سمعها من النبي ﷺ، أو سمعها ممن سمع النبي ﷺ، أو فهمها من كتاب الله عز وجل فهما خفي علينا، أو أن الصحابة اتفقوا عليها ولم يبلغنا إلا قول المفتي، أو أن يكون ذلك لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، وفي كل ما تقدم حجة، وإن فهم ما لم يرده النبي ﷺ فليس بحجة، وهو بعيد.

وذهب بعض العلماء إلى أن قول الصحابي ليس بحجة، وبه قال الجويني والغزالي، ودليلهم: أن الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين، ولهذا اختلفوا في مسائل كثيرة منها: العول، والجد والأخوة، وأمهات الأولاد، وغير ذلك.

ونحن لا ندعي في أفرادهم العصمة، ولكن الدليل لا يشترط أن يكون معصوما ولا مقطوعا.

وَحُجَّـــةُ التَّكْلِيـــفِ خُـــذْهَا أَرْبَعَـــهْ قُرْآنُنَـــــا وَسُنَّـــــةٌ مُثَبَّتَـــــهْ

مِـــنْ بَعْـــدِها إِجْمَـــاعُ هَـــذِي الْأُمَّـــهْ وَالرَّابِـــــعُ الْقِيَـــــاسُ فَافْهَمَنَّـــــهْ

(وحجة التكليف) أي الأدلة التي يحصل بها تكليف العباد[1]، وتثبت بها الأحكام العقدية والعملية (خذها) جملة معترضة (أربعة) خبر المبتدأ، ثم فصّل

(١) - قال الشيخ رحمه الله: «الحجة والدليل والبرهان والسلطان كلها بمعنى واحد».

وقد انتقد شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله في مواضع من كتبهما تسمية أحكام الله تعالى تكاليف، مع أنهما استعملاه أيضا، قال ابن تيمية: «لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، {لا

الأربعة فقال: الأول: (قرآننا) الذي أنزله الله لنا، (و) الثاني: (سنة مثبتة) أي يثبتها أهل العلم بالنقل، فخرجت الأحاديث الضعيفة فليست بحجة، (من بعدها) أي من بعد حجة القرآن والسنة يكون الدليل الثالث وهو (إجماع هذي الأمة، و) الدليل (الرابع القياس) الصحيح (فافهمنه) وميّز بين صحيحه وفاسده.

أدلة التشريع قسمان: متفق عليها، ومختلف فيها.

الأدلة المتفق عليها أربعة، وهي:

الأول: القرآن، وهو كلام الله المنزل على نبينا محمد ﷺ المعجز بنفسه المتعبّد بتلاوته.

تكلف إلا نفسك}، {لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها}، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم»، (مجموع الفتاوى ١/ ٢٥-٢٦).

ومما قال ابن القيم: « ولو سمى مدَّعٍ لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا، وقال إني إنما أفعله بكلفة، لم يعدّه أحد محبا له»، (مدارج السالكين ١/ ١٩٠ دار طيبة).

وقال أيضا: «وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول، وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب اقتضته لابد منها هي من لوازم هذه النشأة؛ فأوامراه سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها، وبها شفاؤها وسعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، ... فإن قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، وقوله: {لا نكلف نفسا إلا وسعها}؟ قيل: نعم، إنما جاء ذلك في جانب النفي، ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط، بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك»، (إغاثة اللهفان ١/ ٧٨-٧٩ دار ابن الجوزي).

والقرآن حجة بإجماع المسلمين، وهو أصل الأصول، فما دل عليه منطوقا أو مفهوما أو إشارة وجب الأخذ به واعتباره دليلا.

وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، فالقرآن كله دليل على أن القرآن حجة، ومنه قوله تعالى: {ياءيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا}.

والأدلة من السنة أيضا كثيرة؛ فكل السنة دليل على وجوب طاعة الله عز وجل، ومن طاعة الله الأخذ بما جاء في كتاب الله عز وجل، ومنها قوله ﷺ: «اقرؤوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكبروا»[1].

والقرآن حجة على من بلغه وفهمه؛ لقوله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ}، وقوله: {ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين}، وقوله: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم}.

والناظر في القرآن المستدِل به يحتاج إلى معرفة شيء واحد، هو دلالة القرآن على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في سنده؛ لأنه متواتر بتلقي الأصاغر عن الأكابر.

ومن أنكر شيئا منه أو زعم أنه حذف منه شيء فهو كافر مكذب لإجماع الأمة المعصومة.

الثاني: السنة، وهي أقول النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته، وهي حجة بالإجماع.

(١) - أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني بهذا اللفظ، ورواه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وأبو يعلى وغيرهم بنحوه، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٠٥٧).

والأدلة على حُجيتها كثيرة مشهورة، ومنها: قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}، وقوله: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول}.

والسنة كلها دليل على حجية السنة، ومنها: قوله ﷺ: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»، رواه الخمسة إلا النسائي.

وقوله ﷺ: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم»، متفق عليه.

وقوله ﷺ: «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»، رواه الخمسة إلا النسائي.

وقوله ﷺ: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح.

والمستدِل بالسنة يحتاج إلى النظر في أمرين:

- نظر في ثبوتها؛ فهي متواتر وآحاد، والآحاد صحيح وحسن ويحتج بهما، وضعيف لا يحتج به في الأحكام بالاتفاق.

- ونظر في دلالتها على الحكم.

الثالث: الإجماع، وهو لغة: الاتفاق والعزم، واصطلاحا: اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي ﷺ، فاتفاق الجمهور ليس حجة [1].

والدليل على حجيته من القرآن: قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.

وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}، ومفهومه أنه إذا لم يقع تنازع فقولنا حجة بنفسه لا يحتاج إلى استدلال.

ومن السنة قوله ﷺ : «إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد ﷺ على ضلالة، ويد الله مع الجماعة» [2].

واختلف العلماء في إمكان وقوع الإجماع بعد الصحابة، واختار شيخ الإسلام[1] ووافقه الشيخ: أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد السلف

(١) – وقال الشيخ رحمه الله: « فقولنا: إجماع مجتهدي الأمة: خرج به المقلدون؛ فإن المقلد ليس من المجتهدين، فلا يعتبر قوله في الخلاف والإجماع؛ لأن المقلد حقيقته أنه نسخة من كتاب أو قول مقرر للمقلدين وليس مستقلا بنفسه، وبهذا يتبين أنه ينبغي لنا أن نحرر أنفسنا من التقليد الأعمى والتعصب الأهوج الذي يسلكه بعض الناس، وأن نحاول الوصول إلى معرفة الحق من أصوله: الكتاب والسنة».

وقولنا بعد وفاة النبي ﷺ : خرج به ما وقع في حياته ولو كان اتفاقا، فلا يسمى إجماعا؛ «فإن ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام يعتبر من سنته، سواء علم به أم لم يعلم به؛ لأننا على تقدير أن الرسول ﷺ لم يعلم به فإن الله تعالى قد علمه، فإذا أقره الله تعالى ولم ينكر دل ذلك على أنه حق».

(٢) – رواه الترمذي وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني، وله شواهد عند أحمد والدارمي وعبد بن حميد وابن أبي عاصم والحاكم والطبراني بألفاظ مختلفة.

الصالح، أي الطبقات أو القرون المفضلة الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعيهم، قال الشيخ: « وذلك لأنه بعد هذه الطبقات انتشرت الأمة، واتسعت في أقطار الأرض، وكثرت الأهواء والفتن والخلاف».

ويترتب على صحة الإجماع أمور منها:

١- وجوب اتباعه، وحرمة مخالفته من أهله ومن غيرهم.

٢- أنه لا يقع على خلاف نص؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ.

٣- أنه لا يقع على خلاف إجماع لاستلزام ذلك تعارض قطعيين.

٤- أنه لا يجوز ردة هذه الأمة أو إجماعها على باطل.

٥- أن الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة يكفر مخالفه[٢].

---

(١) - حيث قال في كتابه (العقيدة الوسطية): «والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر ت الأمة». وانظر: مجموع الفتاوى (٣/ ١٥٧).

وقال الشيخ رحمه الله: «ونحن نذكر هنا قاعدة مفيدة، وهي أن ما جاء به الكتاب والسنة ولم يذكر عن الصحابة خلافه؛ فهم مجمعون عليه. فمثلا: إذا قال قائل: أجمع الصحابة على أن قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} يعني: علا على العرش، وقال إنسان: هاتوا لي كلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون: استوى بمعنى علا. فالجواب: إذا كان القرآن باللغة العربية، واستوى على العرش يعني عليه، ولم يأت عمن يفقه اللغة العربية ما يخالف هذا؛ دل ذلك على إجماعهم.

ولا يمكن أن نقرر إجماع الصحابة على إجراء النصوص على ظاهرها إلا بهذه الطريقة، أن نقول: القرآن باللغة العربية، وقد مرّ على الصحابة وقرؤوه، وما لم يرد عنهم خلاف في مدلوله فهم على ما دلّ عليه ظاهره».

(٢) - **مسألة**: جمهور الأصوليين على أنه إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ لاتفاقهم على عدم القول الثالث، لكن يجوز إحداث تفصيل؛ لأنه لا يرفع القولين.

الرابع: القياس، وهو: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، فأركان القياس أربعة:

الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، وعلة جامعة بينهما، والحكم وهو محل القياس.

والقياس حجة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وخالف في ذلك الظاهرية مع استعمالهم له، بل يلتزمونه أحيانا.

وقد دل على حجية القياس : الكتاب، والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم.

فمن الكتاب كل الأدلة التي ورد فيها الأمر بالاعتبار والتفكر وضرب الأمثال[1]، ومن ذلك: قوله تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط}، والميزان هو ما توزن به الأمور ويقاس بينها.

مسألة: يعتدّ في نقل الإجماع بمن عرف بالاطلاع وسعة العلم، وقال الشيخ رحمه الله: «والظاهر أن من أدق الناس وأوثقهم في نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله».

وكثيرا ما ينقل بعض الفقهاء إجماعات غير صحيحة ولا تمثل إلا رأي الأكثرين، وقد ينقلون إجماعا ثبت الإجماع على ضده كالطلاق الثلاث في كلمة واحدة أو مجلس واحد؛ فالإجماع القديم على أنها تحسب واحدة.

وذكر ابن القيم في (الصواعق المرسلة) أكثر من عشرين مسألة نقل فيها الإجماع، وليس فيها إجماع.

(١) – قال الشيخ رحمه الله: « كل مثل ضربه الله في القرآن فإنه دليل بين على القياس؛ لأن المقصود بذلك أن يعتبر الناس بالمثل فيقيسوا عليه ما شابهه، وهذا هو عين القياس».

وقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}، وقوله وتعالى: {لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب}؛ فإنه لا يمكن أن يكون في قصصهم عبرة إلا أن المقيس ما ماثل أحوالهم على أحواله.

وقوله تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها}.

ومن السنة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء»، متفق عليه.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، وُلد لي غلام أسود! فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق، قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق»، متفق عليه.

وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على استخدام القياس في وقائع كثيرة منها:

قياسهم مانع الزكاة على مانع الصلاة في قتاله، وقولهم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه: رضيناه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا.

والنظر الصحيح يدل على اعتبار القياس دليلا؛ فإن الشريعة مبنية على الحكمة ، وهو مقتضى حكمة الله عز وجل؛ فإن الحكمة تقتضي أن يساوى النظير بنظيره، وأن يفرق بين المختلفين.

والقياس يشترط لحجيته أمور منها:

الأول: أن يكون المقيس عليه معقول المعنى، ويكون حكمه ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين عليه ولا يكون منسوخا.

الثاني: أن توجد العلة بتمامها في الفرع الذي يطلب إلحاقه بالأصل، أو يغلب الظن على وجودها، وأن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص يخالف حكم الأصل.

الثالث: أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل.

الرابع: أن تكون العلة متعدية، وثابتة بنص أو إجماع أو استنباط، ولا تخالف أيضا نصا أو إجماعا[1].

الخامس: إذا كانت العلة مستنبطة، فلابد أن تكون وصفا مناسبا صالحا لترتب الحكم.

السادس: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ فلا يجري القياس في العقائد والتوحيد والأمور التعبدية، ولا يصح أيضا في إثبات عبادة[2]، ولا يكون في المقدّرات كالأنصبة.

---

(١) - وقال الشيخ رحمه الله: «ومثال القياس المخالف للنص فيكون فاسد الاعتبار: إذا قال إنسان: يجوز للمرأة البالغة الحرة أن تزوج نفسها بغير ولي، كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي؛ لأن الكل تصرف: فالتزوج تصرف في منفعتها، والبيع تصرف في مالها! والجواب عن هذا القياس: أنه باطل؛ لأنه في مقابلة النص، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:... «لا نكاح إلا بولي» ...».

(٢) - وسئل الشيخ عن قول العلماء: لا قياس في العبادات، هل هو قاعدة على إطلاقه أم له شروط؟ فقال رحمه الله: «بتثبتنا لأقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة (يظهر) أنه لا قياس في إثبات أصل العبادة، أما في إثبات بعض شروطها وواجباتها فهم يقيسون كثيرا، ... وأما قياس وصف في عبادة على عبادة تماثلها أو على عبادة من جنسها هذا قد يثبت،... والضابط -أو أقرب

ومن أمثلة القياس: قياس العملات الورقية على الذهب والفضة في جريان الربا.

ومنها: أن القاضي ممنوع من الحكم في حال الغضب، فيقاس الفرح الشديد والجوع الشديد على الغضب في تشويشها للذهن.

والعلة الصحيحة هي مناط القياس الشرعي، ولذلك فإن بحث العلة وأحكامها بحث مهم لطالب العلم؛ لأنه هو الطريق الصحيح لتطبيق القياس الشرعي باعتباره دليلاً من أدلة الشريعة.

والعلة التي يصح القياس بها لها شروط كثيرة من أهمها:

الأول: أن تكون مشتملة على جلب منفعة أو دفع مفسدة، مثل: تحريم الخمر لعلة الإسكار، فإن فيه دفعا لمفسدة إذهاب العقل.

الثاني: أن تكون ظاهرة، فإن كانت خفية لم يصح التعليل بها.

الثالث: أن لا تخالف نصا ولا إجماعا؛ لأنهما مقدمان عليها.

وتعرف العلة من النص بألفاظ دالة على التعليل، منها: اللام والفاء والباء ولعل وحتى، ومنها أيضا: من أجل، وإذاً، وإنّ، والمفعول لأجله، ولفظ الحكمة.

وتعرف أيضا بالإجماع على اعتبار وصف علة لحكم، ككون الإسكار علة تحريم الخمر، والجهل بالعوض علة لفساد البيع.

ما يكون من الضوابط- هو ما ذكرت، وأما أن تثبت سنة مستقلة قياسا على سنة مستقلة فهذا ليس بوارد».

ومن الأدلة المختلف فيها:

١- **الإجماع السكوتي**، وهو أن يشتهر القول، أو الفعل من البعض، ويسكت الباقون عن إنكاره، وهو حجة على الصحيح.

٢- **إجماع أهل المدينة**، ولا يخلو من أحوال لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالتالي:

الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي ﷺ ، مثل نقلهم المد والصاع، فهذا حجة بالاتفاق.

الثانية: العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فهذا حجة عند جمهور أهل العلم؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين حجة عندهم.

الثالثة: أن يتعارض دليلان ونجهل أرجحهما، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فيُرجَّح بذلك، وهذا قال به الإمام مالك والشافعي رحمهما الله وغيرهما، وعند أبي حنيفة رحمه الله ليس بحجة، وعن الإمام أحمد روايتان.

الرابعة: العمل المتأخر لأهل المدينة، فالجمهور على أنه ليس بحجة؛ لأنهم كغيرهم اختلفوا فيما بينهم فعملهم ليس حجة.

٣- **شرع من قبلنا**، إذا ثبت بطريق صحيح أنه شرع لهم، ولم يثبت في شرعنا ما يؤيده ولا ما يبطله، فموضع خلاف، والصواب أنه حجة لنا؛ لقوله تعالى: {فبهداهم اقتده}.

٤- **الاستصحاب**، وهو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، حتى يأتي الدليل المغير أو الناسخ، ويسمى استصحاب البراءة الأصلية،

ويستصحب أيضا العموم والإطلاق حتى يأتي المخصص والمقيد، ويستصحب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه.

وقال الشيخ رحمه الله: «إن استصحاب الحال ليس دليلا مستقلا، بل هو مقتضى الكتاب والسنة والقياس».

٥- **الاستحسان**، وهو قسمان:

الأول: ترجيح أحد الدليلين لمرجح، أو العمل بأقوى الدليلين، فهذا استحسان صحيح بالاتفاق، وليس دليلا مستقلا.

والثاني: ما يستحسنه المجتهد بعقله ورأيه بدون دليل فهذا ليس حجة، وفيه قال الشافعي رحمه الله: «من استحسن فقد شرع»، وقال: «إنما الاستحسان تلذذ».

قال الشيخ رحمه الله: «وإذا كان الاستحسان بالرأي لم تأت به الشريعة، فإنه ليس بحسن ولو ظنه صاحبه حسنا، سواء كان ذلك في الأمور العلمية أو في الأمور العملية»[1].

(١) - وتتمة كلامه: «مثاله في الأمور العلمية: ظن أهل التعطيل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية أن نفي الصفات عن الله هو الأحسن، قالوا: لأن ذلك تنزيه لله عن مماثلة المخلوقين، فعقولنا تستحسن أن نقول: ليس لله وجه، وليس لله عين، وليس لله يد، وليس لله استواء، وليس لله نزول إلى السماء الدنيا، ولا يضحك الله ولا يفرح، ولا يحب ولا يكره، ولا يسخط ولا يبغض، فهم استحسنوا هذا، ورأوه عقيدة يجب أن يموت الإنسان عليها. ولكن يقال: إن هذا الاستحسان ليس بحسن، بل هو قبيح وإن رأوه حسنا.

ومثاله في الأمور العملية: ما ابتدعه الصوفية من الأذكار والتسبيحات والمسابح وما أشبه ذلك؛ ظنا منهم أن هذا هو الحسن، وأن هذا هو الذي تحصل به العبادة ورقة القلب وما أشبه ذلك، واستحسانهم هذا لا يجعل هذه الأمور مشروعة. فالاستحسان إذاً ليس بدليل؛ لأن الاستحسان

٦- **المصالح المرسلة**، والمصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: مصالح معتبرة في الشرع، وتشمل المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية، كما سبق.

الثاني: مصالح ملغاة شرعا؛ لكونها مصادمة لدليل من نص أو إجماع.

الثالث: مصالح مرسلة أي مطلقة، وهي كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع، ولم يشهد لها الشارع بإلغاء أو اعتبار في دليل معين، وإنما تستند إلى دليل كلي عام، واشتهر الإمام مالك بالقول بها.

ويشترط لإعمال المصلحة المرسلة أمور منها:

١- أن يغلب على الظن وجود المصلحة، فلا تكون متوهمة، أو مشكوكا فيها.

٢- أن تكون المصلحة في الكليات الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والعرض.

٣- أن تتفق مع أصول وقواعد الشريعة ولا تصادم الدليل.

٤- ألاّ تكون في العبادات أو المقدّرات كالمواريث وأنصبة الزكاة.

٥- أن تكون مصلحة عامة ولا تعارضها مصلحة أرجح منها.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يجز إعمال هذه المصلحة بل تنتقل إلى كونها بدعة، ولهذا قال بعض العلماء: إن الخلاف فيها لفظي، يعني عند اعتبار هذه الشروط؛ لأنها ترجع في الحقيقة إلى عمومات الشريعة ومقاصدها.

إن شهد الشرع بحسنه فهو من الشرع الثابت بالكتاب أو السنة أو القياس، وإن لم يستحسنه فإنه ليس بحسن وإن ظنه صاحبه حسنا».

وَاحْكُـــمْ لِكُـــلِّ عَامِـــلٍ بِنِيَّتِـــهْ وَاسْـــدُدْ عَلَـــى الْمُحْتَـــالِ بَـــابَ حِيلَتِـــهْ

فَإِنَّمَـــــا الْأَعْمَـــــالُ بِالنِّـــــيَاتِ كَمَـــا أَتَـــى فِـــي خَبَـــرِ الثِّقَـــاتِ

(واحكم) أيها الفقيه (لكل عامل) وقائل (بنيته) أي بمقتضى نيته من خير أو شر.

(واسدد) أي أغلق (على المحتال) لإسقاط واجب أو انتهاك محرم (باب حيلته).

ثم بين سبب الحكم ودليله فقال: (فإنما الأعمال) معتبرة صحة وفسادا (بالنيات) وإنما لكل امرئ ما نوى، أي جزاوه من ثواب أو عقاب (كما أتى) عن النبي ﷺ (في خبر الثقات)، فهو في الصحيحين. والنية لغة: العزم والقصد والاعتقاد، واصطلاحا: عزم القلب على الفعل تقربا لله عز وجل.

وهذا معنى قاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهي: (الأمور بمقاصدها)، وهي من أجمع قواعد الدين وأشملها وأعظمها منزلة، وتدخل في كل أبواب الدين من العقائد والعمليات.

والأدلة عليها كثيرة في القرآن والسُنّة.

فمن القران: قوله تعالى: {ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما}، وقوله: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة}.

ومن السنة: قول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، متفق عليه[1]. قال أبو عبيدة [2]: «ليس في أخبار النبي ﷺ شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه».

ومنها: قوله ﷺ : «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة»، متفق عليه [3].

ومنها قوله ﷺ لسعد رضي الله عنه: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك»، متفق عليه.

والإجماع قائم على اعتبار هذه القاعدة.

والنية لها معنيان:

الأول: انبعاث القلب نحو قول أو عمل يراه موافقا لغرض صالح له من جلب مصلحة أو دفع مضرة، وهذا المعنى عام للأمور الدينية والدنيوية، وهو ضروري للإنسان المختار لا ينفك عنه.

(١) - والجملة الأولى يراد بها نية الفاعل، وبالثانية ثوابه، وقيل: المراد بالأولى: الإخبار عن الواقع؛ لأن النية هي الإرادة وكل حي يتحرك بإرادة، فلا يوجد عاقل مختار يقظ يعمل بدون إرادة منه، ولا يمكن أن يقع عمل منه إلا بنية إطلاقا، ولذلك قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، وهذا ينفع أهل الوسواس، قال الشيخ: «فيقال إنه لا أثر لهذه الوساوس؛ لأن أي عمل لا يوجد إلا بنية».

(٢) - كذا في (العقد الثمين) : «أبو عبيدة»، وهو كذلك في (الأشباه والنظائر) للسيوطي، وفي (فتح الباري) لابن حجر وغيره : «أبو عبد الله».

(٣) - قال القرطبي كما في الفتح: «أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواء أكانت واجبة أم مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة؛ لأنها معقولة المعنى».

الثاني: قصد الطاعات والتقرب إلى الله تعالى بفعل المأمور به أو بترك المنهي عنه، وهذا المعنى أخص من الأول؛ لأنه لا يكون إلا في الأمور الشرعية.

واشترط العلماء لصحة النية الإسلام والعقل والتمييز والعلم بالمنوي وصفته وعدم الإتيان بمناف كالقطع أو الردة.

وللنـية خمـس فـوائد:

الأولى: تمييز العبادات بعضها عن بعض، فيميز الإنسان الفروض عن النوافل، والنوافل المعيَّنة عن المطلقة.

الثانية: تمييز العبادات عن العادات، فيما تتشابه صوره كالغسل ونحوه.

الثالثة: الإخلاص لله عز وجل، و سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»، متفق عليه [1].

الرابعة: أن العبادة غير المقصودة لذاتها تدخل مع غيرها بالنية، كتحية المسجد مع الراتبة، ومن توضأ وأتى المسجد وصلى ركعتين بنية الضحى وتحية المسجد وركعتي الوضوء، حصل له ثلاث صلوات بركعتين، فهذه من فوائد النية.

ولو عطس عند الرفع من الركوع فقال بعد قوله سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك التحميد للصلاة وللعطاس حصل له الأمران.

(١) – قال الشيخ رحمه الله: «وكم من طالبين للعلم في مكان واحد، وأمام مدرّس واحد، وبينهما كما بين السماء والأرض؛ باعتبار النية، فالنية لها تأثير كبير في تصحيح العمل وتكميله أو إبطاله ونقصانه».

وكذلك يدخل طواف الوداع مع الإفاضة إذا أخره الشخص حتى خروجه.

الخامسة: حصول الثواب حتى على المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله وطاعته، كأن ينوي الاستعانة بها على طاعة الله والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله ﷺ وتنفيذ الشرع.

ومحل النية القلب، قال النووي رحمه الله: «بلا خلاف»، وكذا قال ابن تيمية رحمه الله وغيرهما.

وهي من أعمال القلوب فيكفي فيها قصد القلب وعزيمته، وأما التلفظ بها فهو بدعة لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه، وأما في الحج والعمرة فاللفظ تصريح بالمنوي وليس بالنية[1].

مسألة: اختلف العلماء في كون النية شرطا أو ركنا في العبادات، والفرق بينهما أن الشرط يسبق المشروط فيكون خارجا عنه، والركن يقارن العمل فيكون جزءا منه، وقال الشافعية: هو شرط ويجب استدامته.

والأصل في وقت النية أن تكون مقارنة للفعل المنوي أو قبله بيسير، إلا أن الشارع في بعض الأعمال صحح سبق النية للفعل، مثل نية الصوم في الليل.

(١) – ولهذا لا يشرع للإنسان إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة أن يقول نويت العمرة، أو نويت الحج، وإنما يلبي بالمنوي إظهاراً لشعيرة الله عز وجل فإذا أراد الحج قال : « لبيك حجاً » وإذا أراد العمرة قال : « لبيك عمرة »، والتلبية شعيرة النسك وهي تحدث بعد نية العمل، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أنكر على رجل قال: اللهم إني أريد حجا أو عمرة ، رواه البيهقي وصححه ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم.

وهناك أشياء لا تشترط لها النية، منها:

١- التروك، كإزالة النجاسات من البدن أو الثوب أو المكان؛ لأن المقصود إزالة الأذى، وقد حصل.

٢- العبادة التي لا تشبه العادة، مثل الخوف من الله عز وجل، والتوكل عليه، وكذلك قراءة القرآن، وغيرها من العبادات التي لا تكون عادات؛ لكونها لا تلتبس بغيرها.

٣- ما كان نفعه متعديا، مثل قول النبي ﷺ: «ما من أحد يزرع زرعا أو يغرس غرسا، فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان؛ إلا كُتب له بذلك أجر»، متفق عليه.

مسألة: ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط تعيين النية في العبادات المقيدة كالصلوات الخمس، وقال بعضهم: يكفي أن ينوي فرض الوقت، قال الشيخ: «وله حظ من النظر، وفيه سعة على المسلمين».

وللنية مبطلات، منها:

١- الردة؛ لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك}.

٢- قطع حكم النية؛ لأن العمل معتبر بالنية، فإذا انقطع انقطع حكمها.

والتردد في القطع لا يبطل العبادة؛ لأن أصل النية لا يزال باقيا، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: هممت أن أجلس وأدعه، متفق عليه، ومع ذلك لم تبطل عبادته. وكذلك العزم على فعل المحظور كعزم المصلي على الأكل أو الكلام، فإن نيته لا تبطل.

فائدة: الانتقال بالنية من عبادة إلى عبادة له أربع صور:

الأولى: أن ينتقل من عبادة معينة إلى عبادة معينة فتبطل الأولى ولا تنعقد الثانية؛ لاختلال محل النية، كمن شرع في صلاة الظهر، ثم تذكر أنه صلى الفجر وهو محدث، فنوى أن يجعل هذه صلاة الفجر.

الثانية: أن ينتقل بنيته من معين إلى مطلق فهذا لا بأس به؛ لأن الصلاة تشتمل على نيتين: نية الإطلاق، ونية التعيين، فلما أبطل نية التعيين بقيت نية الإطلاق، كمن شرع في صلاة الظهر، ثم علم أن وقتها لم يدخل فنوى أنها نفل مطلق.

الثالثة: أن ينتقل بنيته من مطلق إلى معين فلا يصح. كمن شرع في صلاة نافلة مطلقة ثم نوى الانتقال منها إلى راتبة أو فريضة.

الرابعة: الانتقال من مطلق إلى مطلق، فهذا لا أثر له؛ لأنه لا يترتب عليه شيء، كمن نوى أن يصلي أربع ركعات نفلا مطلقا، فشرع في الركعتين الأوليين، ثم نوى أن يجعلهما الأخيرتين.

والتشريك في النية لا يخلو من أحوال:

الأولى: أن ينوي التقرب بعمله لغير الله عز وجل، مثل ثناء المخلوقين ومدحهم ونحو ذلك، فهذا شرك.

الثانية: أن يريد بعمله ابتداء نيل غرض دنيوي دون قصد التقرب، فعمله حابط وفعله محرم.

الثالثة: أن يقصد الأمرين: التقرب إلى الله عز وجل وحصول الغرض الدنيوي، فهذا تحته أحوال:

١ - أن يتساوى في قلبه الأمران فلا ثواب له عند الله.

٢- أن تغلب نية الغرض الدنيوي، فلا ثواب له أيضا.

٣- أن تغلب نية التقرب إلى الله عز وجل فهذا فاته كمال الإخلاص فينقص ثوابه، ولهذا قال ﷺ : «ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم»، رواه مسلم.

وقول الشيخ رحمه الله: **(واسدد على المحتال باب حيلته)**:

الحيلة لغة: اسم من الاحتيال، وهي جودة النظر، والقدرة على دقة التصرف، والحذق في تدبير الأمور.

واصطلاحا: عمل يتحول به فاعله من حال إلى حال.

والحيل تنقسم إلى قسمين: حيل شرعية، وحيل محرمة.

فالحيل الشرعية: هي التي يأتي بها الإنسان للتخلص من المأثم، أو التوصل إلى الحق، أو دفع باطل؛ بطريق مشروع، ومنها الأسباب التي نصَبَها الشارع مُفْضِية إلى مسبباتها، كالبيع سبب لتملك الرقبة، والإجارة سبب لتملك المنفعة، وكذلك المعاريض في الكلام عند الحاجة لدفع ظلم ونحوه.

ومن ذلك أن النبي ﷺ : استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال «أكلّ تمر خيبر هكذا؟» فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا»، متفق عليه. فهذه حيلة لتوقّي الحرام.

والحيل المحرمة هي التي يتوصل بها إلى ترك واجب أو انتهاك محرم أو إبطال حق أو إحقاق باطل، والحامل على ارتكابها دون فعل المحرم صراحة هو في الغالب مخادعة الناس والتخلص من لومهم، والأمثلة كثيرة، كالتحيل على ترك الجماعة بأكل بصل أو ثوم، والتحيل على الفطر في رمضان بالسفر.

ومنها بيع العينة المحرم؛ فهو حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة، فبدلا من أن يستقرض الشخص خمسين بستين إلى أجل، يسلك مسلك العينة: فيشتري من البائع سلعة بثمن مؤجل بستين ألفا، ثم يبيعها عليه بخمسين ألفا، فالحقيقة أنه استدان خمسين بستين، فوقع في الربا مع زيادة إثم التحيل عليها.

ومنها فعل اليهود كما قال ﷺ: «قاتل الله اليهود؛ إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها (أي الميتة) جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»، متفق عليه.

ومنها نكاح التحليل وهو الزواج لإحلال الزوجة لزوجها الأول الذي بانت منه باتفاق أو غيره، وقد قال النبي ﷺ: «لعن الله المحلل والمحلل له»، رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من طرق، وصححه كثير من أهل العلم.

ومن القواعد المندرجة تحت عموم هذه القاعدة:

- قولهم: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فتنعقد البيوع والإجارات ونحوها من المعاملات بكل مادل على مقصودها من قول أو فعل عرفا، وليس لذلك صيغة أو فعل محدد على الصحيح.

- ومنها قولهم: الثواب لا يكون إلا بنية.

- ومنها قولهم: المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات.

- ومنها قاعدة: من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل.

- ومنها قولهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.

- ومنها قولهم: اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية.

- ومنها قولهم: الكناية مفتقرة إلى نية.

وَيَحْـــرُمُ الْمُضِـــيُّ فِيمَـــا فَسَـــدَا إِلَّا بِحَـــــجٍّ وَاعْتِمَـــــارٍأَبَـــــدَا

(ويحرم المضي) أي الاستمرار (فيما فسدا) بألف الإطلاق، أي من العبادات كالصلاة والصيام، والعقود كالبيع والنكاح والإجارة؛ لأن الفساد نتيجة التحريم، فكل فاسد محرم.

(إلا) المضي (بحج واعتمار) فاسدين، فليس بحرام بل واجب، فالباء للظرفية، وقوله (أبدا) تأكيد للاستثناء، أو بمعنى مطلقا ليشمل الفريضة والنافلة.

قال الشيخ رحمه الله: «هذه القاعدة مهمة جدا: لا يجوز للإنسان أن يمضي في عبادة تبين له أنها فاسدة، ولا في عقد تبين له أنه فاسد [1]؛ للدليل والتعليل:

أما الدليل فقول النبي ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، ومضيه في العمل الفاسد ليس عليه أمر النبي ﷺ.

وقال ﷺ في البيوع: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل». ...

(١) - فمن تزوج امرأة بدون إذن وليها ثم بُيّن له بطلان ذلك، لم يجز له الاستمرار في ذلك النكاح، بل عليه العقد من جديد أو المفارقة.

[وقال ﷺ في النكاح: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»[1]].

أما التعليل: فلأن المضي في شيء فاسد يتقرب به إلى الله نوع من الاستهزاء؛ لأن هذا الفاسد لا يرضاه الله، فهل يكون من التعظيم أن تقدم لله ما لا يرضاه لتتقرب به إليه؟! بل هذا من الاستهزاء. ...

ولأن المضي فيما فسد محادة لله عز وجل ومضادة لحكمه؛ فإن الله تعالى لم يحرمه إلا لئلا يقع من الناس.. ».

وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، متفق عليه. فدل على أنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا ينصرف ولا يستمر في عبادته.

وكذلك حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أَمَة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، قال: فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ فقال: «كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما!»، متفق عليه.

(١) - أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وأبو عوانة والدارمي والطحاوي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحميدي وابن راهويه وابن الجارود والطيالسي وابن حبان والحاكم والطبراني والدارقطني والبيهقي وأبو نعيم وأبو يعلى وغيرهم، من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح، صححه ابن معين والحاكم وابن الجوزي والألباني، وقال ابن عدي : «وهذا حديث جليل في هذا الباب، وعلى هذا الاعتماد في إبطال نكاح بغير ولي»، وصححه الألباني في الإرواء (١٨٤٠).

وفساد العمل يكون من أصله باختلال شرط، وطارئا بختلال ركن أو حدوث مبطل.

وفي باب الرهن من المنهاج للنووي: «وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان»، والعبادات إذا فسدت وجب إعادتها صحيحة.

وللحج والعمرة خصائص، منها:

١- تغيير النية من نوع إلى نوع.

٢- أنه يجوز للشخص أن ينوي نسكا مجهولا، فيقول: أحرمت بما أحرم به فلان.

٣- أن النفل فيهما كالفريضة في وجوب الإتمام.

٤- أن الفاسد منهما يجب المضي فيه خلافا للظاهرية؛ لأنهما لازمان، وقضاؤه؛ تصحيح لما فسد[1]، والحج الفاسد: هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، والفاسد من العمرة ما جامع فيها قبل التحلل منها.

٥- أنه يمتنع قطعهما، ولا ينقطعان أبدا، وإذا نوى القطع وسافر إلى بلده فلا يزال محرما، ثم إذا رجع يبني على ما سبق من أعماله ولا يستأنف من جديد.

والدليل على وجوب المضي قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، وقوله: { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}، فجعل الله

(١) - قال الشيخ رحمه الله: «الحكمة من وجوب المضي فيه أنه من باب التعزير (لمنع التساهل فيه)، وأما وجوب اقضاء فلأنه حين أحرم فرض على نفسه هذا النسك؛ لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج..} ...، فألزمناه بأن يقضي الحج والعمرة حتى وإن كانا نفلا؛ لأنه هو الذي أفسده، ما فسد لا يقع صحيحا، وإنما ألزمناه بالمضي فيه تعزيرا له كما سبق».

تعالى المتلبس بالحج والعمرة كالناذر، والناذر يجب عليه أن يوفي بنذره، وكذلك الحج والعمرة يجب عليه أن يوفي بهما حتى ولو فسدا لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم.

والحج والعمرة لا يمكن الخروج منهما إلا بواحد من ثلاثة أمور:

الأول: تمام النسك، فإذا أتم الحج أو العمرة تحلل منه.

الثاني: الردة، فإذا ارتد عن الإسلام بطل حجه، وبطلت عمرته.

الثالث: الإحصار بحيث لا يتمكن المحرم من إتمام النسك، لمنع عدو أو غيره، فإنه يتحلل منه ويذبح الهدي، ولا يلزمه قضاء هذا النسك إلا أن يكون فريضة [1].

وَالنَّفْلَ جَوِّزْ قَطْعَهُ مَا لَمْ يَقَعْ حَجّاً وَعُمْرَةً فَقَطْعُهُ امْتَنَعْ

(والنفل) منصوب على الاشتغال (جوز قطعه) شرعا (ما لم يقع) النفل حال كونه (حجا وعمرة) والوا بمعنى أو، فإذا وقع كذلك (فقطعه امتنع) مهما حاول المرء قطعه واستمر فيه.

لا يجوز قطع الفرض إلا لضرورة، والنفل يجوز قطعه لحاجة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي ﷺ ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء ؟» فقلنا: لا، قال: «فإني إذن صائم»، ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائما»، فأكل، رواه مسلم.

(١) – لأن النبي ﷺ لم يُلزم كل من أحرم وحصر معه في الحديبية أن يقضي العمرة، قال الشيخ: «وتسميتها عمرة القضاء (يعني العمرة الثانية التي أتوا بها في العام الثاني) من باب المقاضاة، وليست من باب القضاء الذي هو قضاء العبادة».

قال الشيخ رحمه الله: « ولكن يُعلَم أنه لا ينبغي للإنسان أن يقطع النفل إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة، مثل أن يقطعه لشيء أفضل منه».

والحج والعمرة لا يجوز قطعهما مطلقا فرضا ونفلا إلا في حال الإحصار؛ لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.

والإثـــمُ والضَّمـــانُ يَسقُـــطانِ بِالْجَهْـــلِ والإكـــراهِ وَالنِّسْيَـــانِ

إنْ كَـــانَ ذَا فِـــي حَـــقِّ مَوْلَانَـــا وَلَا تُسْـــقِطْ ضَـــمَاناً فِـــي حُقُـــوقٍ لِّلْمَـــلا

(والإثم) أي إثم المعصية وهو العقوبة (والضمان) أي رد الشيء التالف إذا تضمنته المعصية (يسقطان) عن الفاعل (بالجهل والإكراه والنسيان) إذا اتصف بها حين الفعل، وهذه الثلاثة من أسباب التخفيف عن المكلفين في الشريعة الإسلامية، وهذا التخفيف يحصل (إن كان ذا) الفعل المستوجب للإثم والضمان (في حق مولانا) أي ربنا، وأما إذا كان في حقوق المخلوقين فإن الإثم فقط يسقط بما ذكر، (ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا)، الملأ: الجماعة، والمراد هنا الناس عموما.

أولا: الجهل هو عدم العلم، وينقسم إلى قسمين:

١- جهل بالحكم، وهو أن لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء، مثل من جامع في رمضان وهو لا يعلم أنه حرام، فصومه صحيح.

٢- وجهل بالحال، وهو أن لا يعلم أن هذا الشيء محرم في هذه الحالة أو هذا الزمان أو المكان.

مثل من أكل في رمضان بعد الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح، وهذا جهل بالحال باعتبار الزمان.

ومثل من صلى ثم تبين له أنه صلى في مقبرة فصومه صحيح، وهذا جهل بالحال باعتبار المكان.

والجهل بنوعيه يسقط الإثم؛ لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وروى النبي ﷺ عن الله عز وجل أنه قال: «قد فعلت»، رواه مسلم.

وقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}.

ثانيا: الإكراه هو إلجاء الشخص إلى الشيء بحيث يفعله بغير اختيار ولا إرادة، مأخوذ من الكُرْه بمعنى حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خُلِّي ونفسه.

وهو يسقط الإثم لقوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} الآية، فإذا كان حكم الكفر ساقطا بالإكراه، فما دونه من باب أولى.

وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}.

وقول النبي ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، رواه ابن ماجه والطحاوي والحاكم والدارقطني والطبراني والبيهقي وأبو نعيم، وهو صحيح.

وقوله ﷺ: «لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق»، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والدارقطني وأبو يعلى والبيهقي وهو حسن. والإكراه من الإغلاق.

ويكون الإكراه سببا للتخفيف في العبادات والمعاملات بشروط، منها:

عدم القدرة على دفع ما يهدد به، وكون المهدد به واقعا يقينا أو غالبا، وعدم القدرة على تحمله، وكونه أكبر مفسدة من المكره عليه، وأن يكون الإكراه بغير حق، وأن يكون عاجلا لا آجلاً، كمن قيل له: طلق زوجتك وإلا قتلناك بعد سنة فليس إكراها معتبرا.

ومن أمثلته: صائم أغمي عليه، فصبوا في حلقه ماء ليصحو، فلا يكون مفطرا بذلك.

ولو أكره الرجل زوجته على الجماع في نهار رمضان، فإنها لا تفطر بذلك ولا يفسد صومها.

ثالثا: النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل.

ودليل سقوط الإثم بالنسيان: قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، قال الله: قد فعلت، رواه مسلم.

وقول النبي ﷺ : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، وسبق قريبا.

وقول النبي ﷺ : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، متفق عليه.

وقوله ﷺ : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»، متفق عليه.

وكل الأمثلة التي ذكرناها تدل على سقوط الإثم بهذه الأشياء: الجهل والإكراه والنسيان، ومن أمثلة سقوط الضمان بها:

رمى صيدا وهو محرم يظنه من الطيور التي يباح قتلها فقتله، فلا يضمن؛ لأنه جاهل بالحال.

محرم قتل صيدا قبل دخول حدود الحرم يظن أن الصيد لا يحرم عليه إلا إذا دخل في الحرم، فلا ضمان عليه.

محرم قتل صيدا نسيانا فلا شيء عليه؛ للنص: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}.

وكذا لو وقع في محظور ناسيا كالجماع وتقليم الأظافر وحلق الشعر.

وهنا تنبيهان:

الأول: أن الشخص يسقط منه إثم الفعل الواقع منه جهلا أو إكراها أو نسيانا في حق الله تعالى، وكذا الضمان المترتب على الفعل[1]، لكن ما كان من باب الأوامر فإنه يجب أن يؤتى به صحيحا ولا يسقط.

الثاني: أن ما يتعلق بحقوق المخلوقين، الإثم فيها يسقط بالأسباب المذكورة، لكن الضمان لا يسقط؛ لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحَّة والمقاضاة، والنصوص في رد المظالم إلى أهلها عامة، ولهذا لما غضبت عائشة رضي الله عنها وضربت يد الخادم فانكسرت القصعة، ضمنها النبي ﷺ،

(١) - ويشكل على هذا وجوب كفارة القتل الخطأ، والكفارة حق لله مترتب على فعل خطأ، قال الشيخ رحمه الله: «إلا أنه ينبغي ألا يشكل ما دام أن الذي رفع الجهل والإكراه والنسيان هو الله، ثم أوجب الكفارة في قتل الخطأ؛ فالحكم لله، فيكون القتل مستثنى من هذه القاعدة. ... والحكمة في ذلك تعظيم الدماء، ولئلا يدعي مدع أنه قتل خطأ وهو متعمد، فلتعظيم الدماء وشدة احترامها وجبت الكفارة كما وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ».

وجعل فيها الطعام، وقال: «طعام بطعام، وإناء بإناء»، رواه الترمذي وهو صحيح[1].

ومن أمثلة ذلك: رجل ذبح شاة لشخص ظن أنها شاته، فعليه ضمانها ولا إثم.

وَكُـــلُّ مُتْلَـــفٍ فَمَضْمُـــونٌ إِذَا لَـــمْ يَكُـــنِ الْإِتْـــلَافُ مِـــنْ دَفـــعِ الْأَذَى
أَوْيَـــكُ مَأْذُونـــاً بِـــهِ مِـــنْ مَّالِـــكِ أَوْرَبِّنَـــا ذِي الْمُلْـــكِ خَـــيْرِمَالِـــكِ
فَكُـــلُّ مَـــا يَحْصُـــلُ مِمَّـــا قَـــدْ أُذِنْ فَلَـــيْسَ مَضْـــمُوناً وَعَكْسُـــهُ ضُـــمِنْ

(وكل متلف) من حقوق العباد (فمضمون) مطلقا إلا في ثلاث حالات، أشار إليها ببقية البيتين. والإتلاف: هو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به. وقوله (ذي الملك) بكسر الميم؛ لأنه مالك العباد وما ملكوا، ولذلك وصفه ثانيا بقوله (خير مالك)، أو هو بضم الميم؛ لأنه الملك العظيم، وكل الخلق عبيده، فيتصرف فيهم بما شاء، وهو (خير مالك) ملك رقاب عبيد، فلا يتصور منه إلا العدل والرحمة، ولن يأذن بإتلاف شيء من أموالنا إلا لما هو خير ومصلحة، والتفسير الثاني أحسن.

(فكل ما يحصل) من أنواع الإتلاف (مما قد أذن) من جهة الشرع أو المالك ونحوه (فليس مضمونا) على المتلِف؛ لأن من القواعد الفقهية: ما ترتب على

(١) - **مسألة**: أكره رجل على ذبح شاة غيره فذبحها، فلا إثم عليه، وعليه الضمان؛ لأنه مباشر فيقدم على المتسبب، وقال بعض أهل العلم: الضمان عليهما جميعا؛ لأن المباشر لا يتمكن من الامتناع، قال الشيخ: «وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن المباشرة هنا ملجأ إليها».

المأذون فليس بمضمون، (وعكسه) وهو غير المأذون فيه (ضمن) على متلِفه، سواء أثم بالإتلاف أم لا.

القاعدة: أن كل متلف مضمون على متلِفه مطلقا، سواء أكان مما يتعلق بحق الله تعالى كالصيد في الحرم أو في حال الإحرام، ويستثنى منه ما أتلف جهلا أو نسيانا أو إكراها كما سبق، أو كان مما يتعلق بحق الآدميين؛ لحديث عائشة السابق، ولقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}، والدية ضمان.

فإذا أتلف شخص مال شخص فإنه يضمن، هذا هو الأصل، سواء أكان عمداً، أم سهواً، أم جهلاً، أم إكراها، وسواء أتلفه عن طريق الانتفاع به كأكل طعامه و لبس ثيابه، أو أتلفه دون أن ينتفع به كأن يحرق ماله أو يكسره أو يلقيه في بحر.

ويستثنى من ضمان ذلك ثلاثة أمور:

الأول: إذا كان الفعل لدفع أذى مستحق الضمان، كمن صال عليه شخص يريد قتله أو ماله أو أهله، فإنه يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل[1]، فإن لم يندفع إلا بقتله قتله ولا ضمان عليه؛ لأنه جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك»، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»، رواه مسلم.

(١) – إلا أن يخاف أن يبادره بالقتل، فله المبادرة به قبله. ذكره الشيخ.

وكذا لو صال على الإنسان بعير أو ثور أو شاة أو حمار، ولم يندفع إلا بالقتل، فلا شيء عليه؛ لأنه لدفع الأذى.

وكذا لو صال على المحرم صيد كالضبع، ولم يندفع إلا بالقتل فقتله، فلا شيء عليه، ولا يحل له أكله.

ولو كان الصائل يندفع بأقل من القتل فقتله فعليه الضمان، وكذا لو أتلفه لدفع أذى غيره به كفدية الأذى، وكما لو اضطر محرم فوجد صيدا فاصطاده فأكله، فإنه يضمنه بالجزاء، وليس بآثم؛ لأنه مضطر.

ولو أشرفت السفينة على الغرق فألقى عمرو متاع زيد؛ لكي تنجو السفينة، فإنه يضمن، لكن لو وقع عليه متاع زيد فدفعه عنه؛ دفعا لأذاه فسقط في البحر، فلا ضمان عليه.

الثاني: إذا أذن المالك في إتلاف مملوكه فلا ضمان على المتلِف، كما إذا أعطاك الطعام لتأكله، أو الماء لتشربه، أو الثوب لتلبسه؛ فلا ضمان عليك في ذلك؛ لأنه الذي سلطك على مملوكه، وأذن لك في إتلافه أو الانتفاع به [1].

ومثل المالك من له الإذن كالوكيل والولي، وكذلك الأمين؛ وهو كل من قبض العين بإذن من الشارع أو المالك، فلا ضمان عليه إذا لم يتعد ولم يفرط، ويدخل فيه المودَع وولي اليتيم والمستأجر، فهذه قاعدة في الأمناء.

(١) - قال الشيخ: «ومنها العارية: إذا أتلف عند المستعير من غير تعد ولا تفريط، فإنها لا تضمن على القول الراجح، فيد المستعير يد أمينة؛ لأن صاحبها أذن فيها، وسلّط المستعير على ملكه باختياره، وأما قول النبي ﷺ: (عارية مؤداة) فمعناه إن بقيت أعطيتك إياها وإلا فلا».

الثالث: إذا كان الإذن في إتلاف الشيء من الله عز وجل، فلا ضمان على المتلِف، كسراية قصاص الجناية والقود، ورجم الزاني المحصن، وإتلاف آلات اللهو [1].

قال الشيخ: «ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: أنه يجوز التعزير بالمال، بأن نتلف مال الإنسان لو حصل منه ما يقتضي ذلك».

ومن ذلك المضطر إلى طعام الغير، يأكل منه بإذن الشارع ولا ضمان عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا بأس أن يأكل من مال الغير ما يدفع به مخمصته؛ إذا كان فقيرا، ولا ضمان عليه».

وكذا لو اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير كلبس ثوبه وركوب دابته، فإنه يدفع به ضرورته، ولا ضمان عليه مع أنه أتلف المنافع.

ثم بين الشيخ كيفية الضمان فقال رحمه الله:

وَيُضْمَنُ الْمِثْلِيُّ بِالْمِثْلِ وَمَا لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ بِمَا قَدْ قُوِّمَا

المثلي يضمن بمثله، والمتقوّم بقيمته؛ لأن ذلك أقرب إلى العدل، وهذا يلزم إذا اختلفوا، لكن لو تراضوا على شيء جاز.

وضابط المثلي والقيمي يحتاج إليه كثيرا في أبواب السلم والقرض والغصب والضمان وغيرها، واختلف فيه العلماء، ومذهب الشافعية والحنابلة

(١) – ومن هذا لو رجم أخاه الزاني أو حكم عليه أو شهد، فإنه يرثه على القول الراجح؛ لأن ما فعله مأذون له شرعا فلا يعاقب عليه لذلك بحرمان.

أن المثلي: هو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه[1]، وفي هذا تضييق للمثلي بل جعله نادرا، وتوسعة للقيمي.

والصحيح أن المثلي ما له مماثل في الأسواق، إما مطابق تماما أو مقارب، فيضمن الإناء بالإناء والثوب بالثوب والحيوان بالحيوان[2] والخبز بالخبز والقلم بالقلم والكتاب بالكتاب والسيارة بالسيارة، ولا يخرج عن المثلي إلا أشياء قليلة.

وأما المتقوم فهو ما لا يمكن أن يوجد له مثيل في الأسواق، فيضمن بقيمته زمن الإتلاف؛ لأنه إذ تعذر الأصل رجعنا إلى البدل[3].

وهذا مذهب الحنفية، وبه قال جمع من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونصره ابن القيم رحمه الله في (أعلام الموقعين)، وهو الصواب الذي يدل عليه القرآن والسنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، والقياس والقضاء الصحيح.

---

(١) - ويخرج بالكيل والوزن: ما لم يكن مكيلا أو موزونا من المعدودات والمذروعات، وبصحة السلم فيه: كل مالا تنضبط صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا كالجواهر واللؤلؤ والمصنوعات كالآنية والثياب.

(٢) - ولكن إذا أتلف الإنسان حاملا ضمنها بما تساويه من القيمة، قال الشيخ: «لأن المماثلة تتعذر هنا؛ لجهالة ما في بطنها».

(٣) - ومن أتلف شيئا قديما أو مستعملا وله مثل في السوق فعليه ضمان المثل، وإن لم يوجد في السوق من مثله إلا ما هو جديد فإن لم يتفاوتا في القيمة فكذلك، وإن تفاوتا فيها لزمه ضمان قيمة المتلَف، وقال الشيخ: يخيَّر صاحب الشيء المتلّف بين أن يضمن له الجديد ويدفع الفرق، وبين أن يضمن له القيمة.

فمن الكتاب: قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.

وقوله تعالى في الصيد: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}.

وقال تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين}، وهذه الحكومة التي فهمها الله سليمان عليه السلام وأثنى عليه بها: هي أنه قضى لأهل الزرع بأن يقوم أهل الغنم بإصلاح البستان كما كان، وهذا ليس مثليا ولكنه مقارب.

وهذا هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه؛ فقد بوّب بقوله: (باب من هدم جدارا بنى مثله).

ومن السنة: قصة عائشة رضي الله عنها السابقة، وقول النبي ﷺ: «طعام بطعام، وإناء بإناء».

ومنها أن النبي ﷺ كان يستقرض البعير ويرد مثله، واستقرض مرة بكرا ورد رباعيا خيارا، رواه مالك ومسلم وأحمد والنسائي.

وأما آثار الصحابة رضي الله عنهم: فالمُحرِم يضمن الصيد إذا أتلفه بمثله، أو ما يقاربه، فقضى الصحابة رضي الله عنهم في النعامة بالبعير وفي الحمامة بشاة، والصحابة هم أفقه الأمة وأعلمها، ومع هذا قضوا في مثل هذا بالمثل بما يشابهه من بعض الوجوه، مع أنها ليست مكيلة ولا موزونة.

وضمان الشيء بمثله الموجود أقرب إلى العدل من ضمانه بقيمته؛ لأن القيمة لا تماثله بل هي معاوضة، فللمضمون له حق المطالبة بالمثل الموجود،

ولا يصح جبره على أخذ القيمة، وأيهما أقرب إلى العدل والمماثلة: صاع بر بصاع بر، أو فنجان بفنجان من صنعة واحدة؟! لا شك أن الثاني أقرب إلى المماثلة، حتى إن الإنسان لا يميز بين الفنجانين.

وَمَـــا عَلَـــى الْمُحْسِـــنِ مِـــنْ سَـــبِيلِ وَعَكْسُـــهُ الظَّـــالِمُ فَاسْـــمَعْ قِـيْـلِـــي

(وما على المحسن) الذي تبرع بفعل المعروف (من سبيل) أي طريق يلام به أو يلزم بالضمان، (وعكسه الظالم) المعتدي على حق غيره فيلام ويلزم بالضمان (فاسمع قيلي) أي أنصت لقولي؛ لما فيه من العلم النافع.

ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: {ما على المحسنين من سبيل}، وقوله: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق}.

وقوله: (وما على المحسن من سبيل) يدخل فيه أمران:

الأول: الأُمَناء، فكلهم لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأنهم محسنون، والأمين كما تقدم: هو كل من قبض المال بإذن الشارع، أو بإذن المالك، كالمستعير والمودَع والمستأجر والملتقط والشريك والمضارب، وكذلك الحاكم أو القاضي إذا أخذ مال شخص وجعله عنده أو عند غيره لمصلحة، فإنه محسن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

الثاني: من عمل عملا أراد به صلاح الناس ونفعهم، فتلف بذلك العمل نفس أو مال، فإنه لا ضمان عليه ولا إثم ما لم يتعدَّ أو يفرّط.

مثل شخص وضع حجارة، أو أخشابا على طين السوق في المطر؛ لكيلا يزلق الناس في الوحل، فجاء شخص فعثر بها وأصيب، فلا ضمان على الواضع؛ لأنه محسن.

ورجل آخر حفر بئرا إلى جانب الطريق؛ ليشرب الناس منه، فسقط فيه إنسان، فلا ضمان على الحافر.

وقوله: (وعكسه الظالم): يدخل فيه أمور منها:

الأول: من أخذ مال غيره بغير إذنه ورضاه كالغاصب والسارق والمنتهب والمختلس[1].

والغاصب: كل من قبض مالا بغير إذن الشارع ورضى المالك، فلو غصب سيارة وتلفت تحت يده ضمن مطلقاً؛ لأنه بغصبه تعدى حتى لو حفظها ثم احترقت، أو حفظ النقود في الصندوق ثم سرقت، فإنه يضمن؛ لأنه بغصبه قد تعدى.

ورجل وضع أحجارا في طريق مظلم؛ ليتأذى بها فلان ويتعثر به، فحصل الأمر وأصيب الشخص، فعلى الواضع الضمان؛ لأنه ظالم.

وآخر وضع في الطريق أشياء تزلق الناس كقشرة الموز، فتعثر بها شخص فانكسرت رجله، فعلى الواضع الضمان؛ لأنه متعد ظالم.

الثاني: المحسن إذا تعدى أو فرط، فإنه يكون ظالما ويضمن.

(١) – السرقة: هي أخذ مال الغير خفية، والغصب: أخذ مال الغير بالقوة والغلبة جهارا، والانتهاب: التناول من المال على وجه مسابقة آخرين، والاختلاس: سلب مال الغير على غرة وغفلة من صاحبه.

مثل: رجل حفر بئرا في وسط الطريق، فسقط شخص بها، فإنه يضمن حتى وإن أراد أن يشرب الناس منها؛ لأنه مفرط غير محسن؛ فليس من الإحسان أن تحفر البئر في وسط الطريق، بل تبعد عنها.

ثـــمَّ العُقـــودُ إنْ تَكُـــنْ مُعاوضَـــهْ فَحَرِّرَنْـــــــهَا ودَعِ الْمُخَاطَـــــــرَهْ
وإنْ تكُـــــنْ تَبَرُّعـــــاً أَوْتَوْثِقـــــهْ فأمْرُهَـــا أَخَـــفُّ فَـــادْرِالتَّفْرِقَـــهْ
لأنَّ ذِي إنْ حَصَـــــلَتْ فَمَغْنَـــــمُ وإنْ تَفُـــتْ فَلَيْـــسَ فِيهَـــا مَغْـــرَمُ

(ثم) بعد معرفتك ما سبق من القواعد (العقود) جمع عقد وهو التزام المتعاقدين تنفيذ أمر اتفقا عليه (إن تكن معاوضة) مبنية على كسب ربح وتبادل عوض من عين أو منفعة كالبيع والإجارة والسلم والشركة ونحوها (فحررنها) أي اضبطها بشروطها كالعلم والقدرة على التسليم بحيث ينتفي الجهل والغرر ويتبين الأمر (ودع المخاطرة) أي الإقدام على عقد فيه خطر أو جهالة لنيل عوض مأمول؛ فإن ذلك ميسر ومقامرة، وفيه إشارة إلى سبب التحرير.

(وإن تكن) العقود (تبرعا) أي إحسانا وإرفاقا كالهبة والهدية والصدقة والوصية والعتق والوقف (أو توثقة) أي تجعل وثيقة لعقود أخرى كالرهن والكفالة والضمان (فأمرها أخف) من أمر عقود المعاوضة في الشروط، فلا تحتاج هذه إلى كثير تحرير (فادر التفرقة) بين القسمين، وهي ما ذكره بقوله (لأن ذي) إشارة إلى عقود التبرع والتوثقة (إن حصلت) النتيجة المطلوبة منها

(فمغنم) أي فائدة وربح بلا مقابل، (وإن تفت) النتيجة فلم تحصل (فليس فيها) أي في فواتها (مغرم) أي غرامة وخسارة، ولذلك يسامح فيها بالجهل.

العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: عقود المعاوضات المبنية على المشاحة، ويقصد بها التكسب، ولا يرضى أحد المتعاقدين إلا بعوض، فيحتاط فيها ويشترط فيها من العلم والتحرير ما لا يطلب في غيرها؛ لأن كل واحد يريد حقه كاملا، فإذا كانت هناط مخاطرة صار أحدهما غانما والآخر غارما، فتنقلب المعاوضة إلى رهان وميسر، وهذا حرام؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون}، والميسر هو كل عقد دائر بين الغنم والغرم.

ونهى النبي ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. ونهى عن بيع حبل الحبلة، رواه مسلم. وقال ﷺ: «من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، متفق عليه. وكل هذا لنفي الغرر والجهالة.

والغرر لغة: الخطر والخدعة، واصطلاحا: مالا يدرى حصوله. والجهالة لغة: الفعل بغير علم، واصطلاحا: عدم العلم بصفة الشيء أو حقيقته[1].

(١) – فالغرر والجهالة قد يجتمعان وقد يفترقان، فشراء العبد الآبق أو البعير الضال المعلوم قبل الإباقة أو الضلال لا جهالة في حقيقته ولا في وصفه، وفيه غرر؛ لأنه لا يدرى هل يحصل أم لا. وشراء حجر يراه الشخص ولا يدري أزجاج هو أم ياقوت لا غرر فيه، ولكن فيه جهالة؛ لعدم العلم بحقيقته. وشراء البعير الضال المجهول الصفة قبل الضلال فيه غرر وجهالة معا. ذكره القرافي في الفروق، ويبدو أن الغرر نوع من الجهالة؛ إذ هو جهل بحصول الشيء وعاقبته. =

⟸ **والغرر المؤثر في العقد بالبطلان : هو ما كان في عقد المعاوضة أصالة وكثيرا لغير حاجة.**

ولأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع ثم الكراهة والعداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله، وذلك ممنوع شرعا.

ومن أمثلة ذلك: بيع المجهول، كما في بطون الحوامل، والثمار أو الزروع قبل صلاحها، أو بثمن مجهول[1].

فيغتفر ما كان في التبرعات. أو تبعا للعقد كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الشجرة، والجنين مع الحامل، واللبن في الضرع مع الحيوان. أو قليلا كالجهل بحشو الجبة، وأساس الدار، وإجارتها شهرا مع أنها قد تكون ثلاثين أو أقل، ودخول الحمام بأجرة، والشرب من ماء السقاء بعوض، مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء ومكثهم في الحمام. أو لحاجة كالسلم والجعالة ولبن الظئر.

(١) - **مسألة**: البيع بما ينقطع به السعر كأن يأخذ المشتري السلعة ويقول: أخذتها بما ينقطع به السعر في السوق؛ منعه بعض العلماء؛ لأنه غير معلوم للبائع ولا للمشتري، ولأن ما ينقطع به السعر قد يكون أكثر بكثير مما يقدره المشتري، أو أقل بكثير مما يقدره البائع، فيكون فيه غرر. وقال بعضهم: النهي عن بيع الغرر إنما هو لخوف الغبن(أي النقصان)، وما ينقطع به السعر هو قيمة الشيء بين الناس فلا غبن فيه حينئذ، قال الشيخ رحمه الله: «ولكن القول بأنه لا يجوز أقرب إلى الصواب؛ لأن ما ينقطع به السعر قد يتولاه شخص ذو حاجة فيرفع السعر في المزايدة، حتى يصل إلى حد لم يخطر ببال المشتري، وقد يكون الحضور للمزايدة قليلين فينقص الثمن إلى حدٍّ ما كان يقدّره البائع، وحينئذ يحصل الندم، وعمل الناس اليوم على القول الثاني، وهو القول بالجواز».

مسألة: لو قال البائع: أبيعه عليك بثمنه عند الناس أو بقيمته في السوق، اختلف فيه العلماء أيضا فمنهم من منعه، ومنهم من جوّزه، قال الشيخ رحمه الله: «وهذا النوع أقرب إلى الجواز مما في المسألة التي قبلها؛ لأن القيمة المعتبرة بين أوساط الناس لا يندم عليها أحد، حيث إن البائع لن يبيع بأزيد مما يبيع به الناس، وكذلك المشتري. وعلى هذا فإذا قال الرجل للتاجر: أرسل لي صندوق شاي أو كيس رز، ولم يذكر الثمن فإن ذلك لا بأس به، ويقيده عليه بما هو سعره عند الناس. والعمل على هذا في عرف الناس، لا سيما إذا كان البائع رجلا معتبرا في البيع يثق به الناس».

ومنها: بيع غير المقدور على تسليمه، كعبد آبق أو دار مغصوبة، إلا أن يباع ممن يقدر على التسلّم.

ومنها: بيع المال الضال، كبعير مفقود، أو العين الضائعة، فإنه حرام؛ لأنه غرر قد يحصل فيغنم وقد لا يحصل فيغرم، ثم الغالب أنه يباع بأقل من ثمنه حاضرا مما يدل على المخاطرة.

ومنها: بيع الطير في الهواء، حتى ولو كانت مرباة، أو كان من عادتها الرجوع إلى مأواها؛ لأنه لا يقدر على تسليمها؛ فقد ترجع وقد لا ترجع.

الثاني: عقود التوثقات، وهي أوسع من عقود المعاوضات وأخف شروطا منها.

مسألة: قال الشيخ رحمه الله: «وبهذا نعرف أن عقود التأمين على السلع محرمة؛ لأنها تتضمن مخاطرة، فإذا أمّن الإنسان على سيارته مثلا، صار يدفع كل سنة خمس مئة ريال أو أربع مئة ريال، وهنا تكمن المخاطرة؛ لأنه إن مرت السنة دون أن يحصل حادث صارت الشركة غانمة وصاحب التأمين غارما، وإن حصل في المؤمَّن عليه ضرر أكثر مما دفعه صاحب التأمين صارت الشركة غارمة وصاحب التأمين غانما، فيحصل بذلك غرر وجهالة؛ لأن كلا منهما إما غانم وإما غارم». وهذا في التأمين التجاري، أما التأمين التعاوني - وهو اكتتاب جماعة من الناس بمبالغ نقدية على سبيل الاشتراك ويعطى منها تعويض لكل من يتعرض للضرر منهم- ، فهذا ليس فيه قصد تكسب لربح ولا مخاطرة بين غنم وغرم، وقد ذهبت المجامع الفقهية وعامة الفقهاء المعاصرين إلى جوازه.

مسألة: كثير من العمال إذا أردت الاتفاق معه يقول: الذي تدفعه مقبول عندي، ولا يجوز العقد على ذلك؛ لأنه مبني على الجهالة ويؤدي إلى النزاع، وقال الشيخ رحمه الله: «هذا لا يصح؛ لأن الأجرة مجهولة، فالعامل إنما عمل عند صاحب العمل بالأجرة بلا شك، ... فلا يجوز لهما الاتفاق على العمل إلا أن يحددا الأجرة، إلا إذا كان العمل مما عرفت أجرته بين الناس؛ فهذا شيء يعمل فيه بالعرف».

فيصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، كقولك للبائع: بع على هذا الشخص ما يريد وأنا ضامن لك، أو بعه هذه السيارة وأنا ضامن ثمنها لك، مع أنه لا يصح بيع المجهول.

وكذلك لا يشترط رضا المضمون ولا المضمون له، ويصح أن تكفل زيدا ولو لم يرضَ لعمرو ولو لم يرض، بل مع الجهل أيضا؛ لأن هذا من عقود التوثقة، مع أنه في عقد البيع لابد أن يكون بعلم وتراضي المتعاقدين.

وكذلك يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، ورهن البيت مع جهل المرتهن بما فيه؛ لأن دينه باق على كل حال [1].

ويصح عقد النكاح بدون تحرير المهر لا جنسا ولا قدرا، وكذا الخلع بما في يد الزوجة أو في بيتها وإن لم يعرف الزوج؛ لأن المقصود ليس معاوضة.

ويشترط في عقود التوثقات من العلم والتحرير مالا يشترط في عقود التبرعات.

الثالث: عقود التبرعات وهي أوسعها وأخفها، فيصح أن تهب المجهول والمعدوم وغير المقدور عليه، فلو قلت لك: وهبتك ما في جيبي من النقود، أو ما تحمل شاتي أو شجرتي، أو داري المغصوبة؛ صح ذلك؛ لأنه بين الغنم والفضل وبين السلامة، ولا ضرر فيه ولا غرم، ولا يؤدي إلى عداوة وبغضاء، وذلك لا يصح في البيع.

(١) – قال الشيخ رحمه الله: «نعم، لو فرض أن الراهن خدعه، وقال: هذا البيت فيه كذا وفيه كذا مما ليس فيه، فهذا حرام، وللمرتهن الخيار بين إبقاء الرهن بحاله وبين الفسخ، ثم إذا فسخ فإن كان الرهن مشروطا في البيع فله فسخ البيع، وإن لم يكن مشروطا فليس له فسخه».

واعلم أن الأبواب في الموضوع الواحد تتفاوت، فمثلا في التبرعات باب الوصايا أوسع من أبواب الهبات؛ فتصح الوصية من الصبي المميز، ولا تصح هبته.

وَكُـــلُّ مَـــا أَتَـــى وَلَـــمْ يُحَـــدَّدِ بِالشَّـــرعِ كَـــالْحِرْزِ فَبِـــالْعُرْفِ احْـــدُدِ

مِـــنْ ذَاكَ صِـــيغَاتُ الْعُقُـــودِ مُطْلَقـــاً وَنَحْـــوُهَا فِـــي قَـــوْلِ مَـــنْ قَـــدْ حَقَّقَـــا

(وكل ما أتى) في الكتاب والسنة من الألفاظ مطلقا (ولم يحدد بالشرع) أي في الشرع بزمن أو مكان أو عدد أو صفة، وذلك (كالحرز) أي حرز الأموال الذي تترتب عليه الحدود والضمانات فإنه لم يبين وصفه، وجملة التمثيل معترضة، (فبالعرف احدد) فيحمل اللفظ المطلق على ما يتعارفه المخاطبون بينهم، وقرن الخبر بالفاء لأن المبتدأ مضمن معنى الشرط من حيث العموم.

(من ذاك) الذي أتى في الشرع ولم يحدده فيرجع فيه إلى العرف: (صيغات العقود) أي عقود المعاملات (مطلقا) سواء أكانت بيوع معاوضات أو تبرعات أو توثقات أو كانت أنكحة (ونحوها) مثل الفسوخ والوكالات والإقرار، فليس لها صيغة خاصة لازمة ولا لفظ مقيد، (في قول من قد حققا) أي أصاب في هذه المسألة وبلغ التحقيق فيها كشيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: «العقود تنعقد بكل ما دل عليه العُرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخ».

والنكاح لابد له من قول، ولا ينعقد بالتعاطي، ولكن لا يشترط أن يكون بلفظ خاص كالإنكاح و التزويج والتمليك على الصحيح؛ لأنه لا دليل على التخصيص [١].

والعرف في اللغة: يأتي بمعنى المعرفة، وبمعنى تتابع الشيء، وفي الاصطلاح: هو كل ما اعتاد عليه الناس من قول أو فعل أو ترك، بأن يتكرر بينهم ويقبلوه [٢].

وعرفه شيخ الإسلام رحمه الله: بأنه ما تعارف عليه الناس من أمور دنياهم.

والعرف لا يحصل من فرد بخلاف العادة، فهي أعم منه [٣].

وفي البيت معنى قاعدة من القواعد الخمس الكلية، وهي: العادة محكّمة.

وهذه القاعدة في المعاملات التي تكون بين الناس، وأما العبادات فلا يحكّم فيها إلا الوحي، ولا يرجع في بيانها إلا إلى الشرع، غير أن شروطها

(١) - قال الشيخ رحمه الله: «ولو قال أعطيتك بنتي، فعلى المذهب لا يصح، وعلى القول الراجح: فيه تفصيل؛ فإن كان عند الخِطبة فليس عقدا عند كل الناس، وإن كان عند العقد، وكان من المعروف عندهم أن قول ولي المرأة أعطيتك بنتي، فيقول المتقدم قبلت: أن هذا عقد؛ فهو عقد».

(٢) - قال الشيخ رحمه الله: «وإذا اختلفت الأعراف اتبع في كل مكان ما كان عرفا فيه، واتبع في كل زمان ما كان عرفا فيه».

(٣) - ويقسم جمهور الأصوليين والفقهاء العُرف إلى: عرف قولي، كأن يعتاد الناس في بيعهم وشرائهم على صيغة معينة في الإيجاب والقبول. وعرف فعلي، وهو ما يعتاده الناس من أفعال متكررة بينهم في العادة أو العمل.

ويقسمونه أيضا إلى: عُرف عام يعمل به أهل البلاد كلها ويتوارثونه، وعُرف خاص يعمل به مجموعة من الناس أو يكون في بلد معين.

المطلقة يرجع فيها إلى العرف، كالسفر وعدم الماء وقدر الإطعام في كفارة اليمين وحد الجار ونحو ذلك.

والمعاملات والحقوق لا تخلو من ثلاث حالات:

١- أن يحيل النص في بيانها إلى الشرع فيلغى العرف، كحقوق المواريث وجميع ما ورد بيانه في الشرع.

٢- أن يحيل النص في بيانها إلى العرف فيؤخذ به، كحقوق الزوجة في قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، {وعاشروهن بالمعروف}، {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف}. وقال النبي ﷺ لهند بنت عتبة رضي الله عنها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، متفق عليه.

٣- ما لم يرد النص بإحالته إلى الشرع ولا العرف، فهذا يرجع في بيانه إلى العرف أيضا.

ومن أمثلة ذلك: الحرز في السرقة، فالسارق لا تقطع يده إلا إذا سرق من حرز، والحرز هو كل ما تحفظ به الأموال، ويختلف باختلاف السلطان والمكان والزمان ونوع المال وغير ذلك، ولذلك قال العلماء: السرقة هي أخذ مال الغير خفية من حرز مثله.

وكذلك السفر جاء مطلقا في القرآن والسنة ولم يحدد بزمن ولا مسافة، فيرجع فيه إلى العرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر وما لا فلا.

وكذلك الخفّان لم يحدد الشرع لهما وصفا معينا، فيجوز المسح على كل ما يسمى خفا في العرف ولو كان مخرقا أو رقيقا.

ومن ذلك النفقة، قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}، وتحديد قدر نفقة الغني والفقير يرجع فيه إلى العرف.

وكذلك العيب في السلعة في كونها مما يرد به المبيع.

مسألة: وليس كل عرف مقبولا، بل له شروط منها:

الأول: أن يكون مطردا، أي ظاهرا ومتكررا بين الناس، قال ابن نُجيم في الأشباه: «فلا عبرة بالعُرف غير المطرد، أو الأغلبي».

الثاني: أن يكون عاما، فلا يكون في حي من أحياء البلد فقط، ولا يضر كونه خاصا بطائفة معينة كالتجار والأطباء.

الثالث: أن لا يخالف نصا شرعيا، وإلا كان عُرفا فاسدا، كالتعارف على الأمور المحرمة.

الرابع: أن لا يكون طارئا لم يشتهر بعد؛ فالعُرف ما تألفه النفوس، قال ابن نجيم في الأشباه: «فلا عبرة بالعرف الطارئ»، وحكى الشاطبي: الاتفاق على هذا في الموافقات.

الخامس: أن لا يعارضه تصريح في العقد.

السادس: أن يكون ظاهرا غير خفي لتنقاس به الأمور، قاله القرافي في الإحكام.

وَاجْعَلْ كَلَفْظٍ كُلَّ عُرْفٍ مُطَّرِدْ فَشَرطُنَا الْعُرْفِيُّ كَاللَّفْظِيْ يَرِدْ

(واجعل) أيها المسلم (كلفظ) أي كحكم لفظ منطوق به (كل عرف مطرد) أي جار منتشر، وعلل ذلك فقال: (فشرطنا العرفي) أي المعروف

بالعرف والعادة أنه شرط وإن لم يذكر لفظا في العقد (كاللفظي يرد) أي يأتي في حكم الشرع مماثلا له في وجوب الوفاء.

هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقوله: المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

ومن أمثلتها: استأجر رجل بيتا للسكن، فلا يجوز له ربط الحمير به، ولا يقبل أن يقول: أنا ملكت منافعه فلي الانتفاع به على أي وجه؛ لأن ذلك خلاف المعتاد، والعقد المطلق يحمل على العرف المعتاد، والشرط العرفي المطرد له حكم الشرط اللفظي.

ومنها: شخص دفع ثوبه إلى غسال، ثم أخذه منه نظيفا، وجب عليه أداء الأجرة؛ لأن هذا عرف مطرد، وهكذا كل من أعدّ نفسه لعمل يعرف به كالخياط.

وَشَـــرْطُ عَقْـــدٍ كَوْنُـــهُ مِـــنْ مَّالِـــكِ وَكُـــــلُّ ذِي وِلَايَـــــةٍ كَالْمَـــــالِكِ

(وشرط) صحة كل (عقد كونه من مالك) لهذا العقد، (وكل) شخص (ذي ولاية) على شيء هو (كالمالك) له في الحكم.

يشترط في العقود أن تكون من مالك أو من يقوم مقامه؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل...} الآية. وظاهر الآية أن هذا العقد يكون بين مالكين.

ولحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»، رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الألباني.

ولأنه لو جاز العقد من غير مالك لأدى ذلك إلى النزاع والفوضى وتفرق الأمة.

وتصرف الفضولي على أنواع:

الأول: ما أذن به الشرع فهو صحيح، كاللقطة إذا تم عليها الحول ولم يأت صاحبها.

الثاني: ما دعت الضرورة إليه فهو صحيح بقدرها، كلقطة ما يسرع فساده مثل الفواكه التي تفسد لو بقيت إلى الحول، فلملتقطها أن يتملكها في الحال، وكما لو مات إنسان في غير بلده وكان معه مال لا يتيسر حمله إلى البلد، فرأى رفقاؤه أن يبيعوه ويحملوا ثمنه إلى البلد، فهذا جائز للضرورة.

الثالث: ما لم يأذن به الشرع ولم تدع الضرورة إليه، كمن عرف من شخص أنه يريد بيع سلعة معينة كبيت أو سيارة، فوجد لها فرصة وغبطة ومصلحة بغيبة صاحبها؛ حيث جاء من يريد شراءها بثمن مرتفع، فباعها منه بدون توكيل من مالكها ولا إذن، فالمعتمد عند الشافعية والحنابلة أنه لا يصح، والقول الثاني: أنه موقوف؛ إن أجاز مالكه نفذ وصحّ وإلا فلا، وهو نص قول

الشافعي في القديم والجديد، وقوّاه النووي في الروضة [1]، وصححه الشيخ وقال: لأنّ مَنْعَ الإنسان مِن بيع ما لا يملك إنما هو لحق المالك، فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه، وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين استحفظه النبي ﷺ على الصدقة، وجاء الشيطان يأخذ منها، فأعطاه أبو هريرة بدون إذن النبي ﷺ، ولكن النبي ﷺ أجازه، رواه البخاري.

قلت: احتجّ له الشافعي بحديث عروة البارقي رضي الله عنه: أن النبي ﷺ أعطاه دينارا ليشتري به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله ﷺ في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه [2].

ويدخل في ذلك عقد النكاح أيضا كمن علم من صاحبه أنه يريد الزواج، فخطب له امرأة دينة من وليها، فقبل وخاف أن يرجع الولي من الوعد، فعقد النكاح لصاحبه بدون علمه، فإذا علم وأجاز فقد تمّ العقد ونفذ على الصحيح.

(١) – وفيها: «قال الشيخ أبو محمد: وحيث قلنا بالقديم فشرطه أن يكون للعقد مجيز في الحال مالكا كان أو غيره، حتى لو أعتق عبد الطفل أو طلق امرأته لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ، والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد، حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ، وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز».

(٢) – أخرجه البخاري والشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي، وأعل بالانقطاع، وله طريق أخرى عند الترمذي والدارقطني وغيرهما، وصححه ابن المنذر والنووي والألباني.

والخلاصة: أن تصرف الفضولي ينفذ عند الإجازة في كل ما تدخله النيابة من العبادات والمعاملات والأنكحة والكفارات [1].

- وفي الشطر الثاني من البيت قاعدة فقهية، وهي: كل من له ولاية بالشرع أو الوضع فهو كالمالك في نفوذ العقد.

والأولياء ثلاثة أنواع :

١- من ولايته ثابتة بالشرع، لكنها ولاية عامة كالقاضي أو الحاكم، فتصرفه صحيح في أداء الدين عن الشخص أو النفقة الواجبة عليه وفي تزويج من لا ولي لها ؛ لقول النبي ﷺ في النكاح: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» [2].

٢- من ولايته ثابتة بالشرع، لكنها ولاية خاصة كولي القصّر من الصبي والمرأة وفاقد العقل وولي اليتيم؛ لقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم}، وقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}.

٣- من ولايته ثابتة بإذن المالك، وهذا أيضا ثلاثة أنواع:

الأول: الوكيل، وهو من أذن له التصرف في الحياة.

الثاني: الوصي، وهو من أذن له التصرف بعد الموت.

---

(١) - وفي روضة الطالبين: «ذكر الإمام أن الصحة على قول الوقف ناجزة، لكن الملك لا يحصل إلا عند الإجازة، قال: ويطرد الوقف في كل عقد يقبل الاستنابة كالبيوع والإجارات والهبات والعتق والطلاق والنكاح وغيرها».

(٢) - حديث صحيح، وقد سبق تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وروي الشطر الأخير من حديث علي وجابر وابن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم.

الثالث: الناظر، وهو من أذن له التصرف في الأوقاف.

وَكُلُّ مَنْ رِّضَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرْ كَمُبْرِإٍ فَعِلْمُهُ لَا يُعْتَبَرْ

(وكل من رضاه غير معتبر) في أمر وذلك (كمبرأ) عن حق عليه (فعلمه لا يعتبر) في ذلك الأمر، بل جهله وعلمه سواء [1]، وجملة التمثيل معترضة، واقترن الخبر بالفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط.

القاعدة: أن كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه.

ومن أدلتها قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}، وقول النبي ﷺ: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر»، متفق عليه.

ومن صور هذه القاعدة:

- الفسخ للعيب، فلو أن المشتري وجد في السلعة عيبا، أو علم أن البائع قد غبنه في الثمن أو دلّس عليه، فله أن يفسخ وإن لم يعلم البائع ولم يرضَ.

- طلاق الزوجة يقع وهي لم تعلم؛ لأن الزوجة لا يعتبر رضاها حتى لو كرهت.

(١) - واشترط أبو حنيفة في صحة الإبراء ألا يرده المبرأ، قال الشيخ رحمه الله: «وهو القول الراجح الذي تطمئن له النفس؛ لأن المبرأ قد يرد الإبراء بحجة أنه لو قبل لأوشك أن يكون المبرئ - بكسر الراء – يمنّ عليه بذلك الإبراء بعد ذلك، وهذا لا شك أنه يؤثر على نفسية المبرأ».

- لو زوّج ابنته البكر كفؤا في الدين والخلق صح ونفذ ولو لم تعلم؛ لأن رضاها غير معتبر، وهذا على مذهب الجمهور[1].

- عتق الرقيق ينفذ ولو لم يعلمه بل ولو كرهه؛ لأنه لا يعتبر رضاه.

- الشفيع له أن يأخذ بحق الشُّفعة وإن لم يعلم المشتري؛ لأن المشتري لا يعتبر رضاه، فكذلك لا يعتبر علمه.

- المضمون له والمكفول له لا يشترط علمهما؛ لأنه لا يشترط رضاهما.

وكُـــلُّ دَعـــوَى لِفســـادِ العَقْـــدِ مَـــعَ ادِّعـــاءِ صِـــحَّةٍ لا تُجْـــدِي

(وكل دعوى) حاصلة من شخص ومقتضية (لفساد العقد) [2] كدعوى اختلال شرط أو وجود مانع في عقد البيع أو النكاح أو الشركة أو الإجارة ونحوها (مع ادعاء صحة) من الشخص الآخر (لا تجدي) خبر المبتدأ، أي لا تنفع؛ لأن الأصل في العقود الصحة، ودعوى الفساد خارجة عنه فلا تقبل[3]،

(١) - قال الشيخ رحمه الله: «والصواب أنه ليس له الحق أن يزوجها بدون علمها ولا بدون رضاها؛ لقول النبي ﷺ : «لا تنكح البكر حتى تستأذن»، [متفق عليه]، وهذا عام للأب وغيره ...».

(٢) - والدعوى: إضافة الإنسان حقا لنفسه على غيره، والمراد ادعاء فساد العقد، وعدم ترتب أثر العقد من انتقال الملكية ونحو ذلك.

(٣) - ولو ادعى البائع أن البيع حصل قبل بلوغه، وقال المشتري بل بعد البلوغ، فمقتضى هذه القاعدة أنه صحيح، ولكنه معارض بأصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل عدم البلوغ، فيحلف البائع أنه باع منه قبل أن يبلغ، ويبطل العقد، قال الشيخ: «على أنه ينبغي في هذه الصورة أن يرجع إلى اجتهاد القاضي وذلك بالنظر في القرائن، فإن رأى أن قوله أقرب إلى الصواب أخذ به».

ولأن قبولها ذريعة لإفساد عقود المسلمين وفتح لباب التحايل، وقد قال النبي ﷺ: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» [1].

وكُــلَّ مَــا يُنكِــرهُ الحِــسُّ امنَعَــا سَــمَاعَ دَعْــواهُ وضِــدَّهُ اسْــمعَا

(وكل ما ينكره الحس) وهو مالا يتصور وقوعه عقلا ولو على وجه بعيد (امنعا) أيها القاضي، والألف للإطلاق، أو هي منقلبة من نون التوكيد المخففة، (سماع دعواه) فلا تفتح له ملفا، ولا تنظر في قضيته، ولا تلتفت إليها، فضلا عن قبولها [2]، بل تَصْرِف المتداعيين (وضده) وهو ما لا ينكره الحس ويتصور العقل وقوعه (اسمعا) دعواه، ثم قد تقبل وقد لا تقبل، والألف على الاحتمالين، وقوله (وكلَّ) بالنصب على الاشتغال، ويصح رفعه على الابتداء، وهو الأولى.

ومن أمثلة الدعوى التي ينكرها الحس: لو ادعت المرأة أن عدتها انقضت، وأنها حاضت ثلاث حيض في عشرين يوما، وأن زوجها الذي طلقها لا يتمكن من مراجعتها؛ لأنه لا يمكن أن تحيض امرأة ثلاث حيض في عشرين يوما.

---

(١) – رواه الشافعي والترمذي والدارقطني والبيهقي، وصححه ابن الملقن والألباني، وبعضه في الصحيحين.

(٢) – قال الشيخ رحمه الله: «والفرق بين نفي السماع ونفي القبول، أن نفي السماع: أن يقول القاضي للمتداعيين: انصرفا لا أسمع دعواكما، ولا يشكّل لهما جلسة، وله أن يؤدبهما على هذه الدعوى. أما نفي القبول فمعناه: أن القاضي يشكّل جلسة ويستمع من الخصمين، ثم ينظر هل تقبل دعوى أحدهما على الآخر أم لا، ثم يجريها على ما تقتضيه الشريعة. ففرق العلماء بين ذلك ليكون راحة للقاضي، بدلا من أن يجلس ويستمع في أمر لا يمكن، فإنه يصرفهما مباشرة».

ومنها: لو ادعى ابن خمس عشرة سنة ولدا له عشر سنوات.

ومنها: لو ادعى سخلة لشاته، وشاته حامل.

ولو ادعى شيئا ممكنا سمع دعواه.، لكن لا تقبل إلا ببينة، وإلى هذا أشار بقوله:

بيِّنـــــةً أَلْـــــزِمْ لكُـــــلِّ مُـــــدَّعِ وَمُنْكِـــــراً أَلْـــــزِمْ يمينـــــاً تُطِـــــعِ

(بينة) مفعول ثان مقدم وهي الحجة الواضحة (ألزم لكل مدعٍ) ليحكم له بما ادعاه، واللام زائدة، و(كل) مفعول أول، (ومنكرا) مفعول أول مقدم (ألزم يمينا) على ما أنكر (تطع) النبي ﷺ في قوله: «البينة على المدعي، واليمين على ما أنكر»، وقد سبق [1]، وهذا هو الأصل وقد يترك لقوة الظاهر، فلا يطلب يمين من المنكر، كما سيأتي في مثال الهارب.

ومعرفة المدعي من المدعى عليه في الخصومات تحتاج إلى جهد القاضي، قاله ابن قدامه رحمه الله، وقال ابن المسيب رحمه الله: «أيما رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما».

(١) - وعموم الحديث يدل على لزوم اليمين ووجوبها على كل منكر في أي دعوى، وخصه بعض العلماء بما يقضى فيه بالنكول (أي الامتناع عن اليمين)، وهو المال وما يقصد به المال، وما لا فلا؛ لأنه إن لم يحلف فلا يقضى عليه، والصحيح العموم، فمن ادعي عليه القذف، ولم توجد بينة، لزمه الحلف ليبرئ نفسه، وإلا قضي عليه بالنكول، وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله.

مسألة: وإذا نكل المنكر فهل ترد اليمين على المدعي؟ قولان للعلماء، قال الشيخ: «والصحيح أن هذا راجع إلى القاضي؛ فإن رأى أن يردها على المدعي لاتهامه إياه بالكذب فلا بأس، وإلا فالأصل أن المنكر إذا نكل عن اليمين قضي عليه».

وكيف يميز بينهما؟ قال الشيخ: «نقول: المدعي من يدعي خلاف الأصل، والمنكر من يثبت الأصل». وقيل: المدعى عليه من يثبت الظاهر، والمدعي من يذكر خلافه.

فإذا ادعى شخص على شخص شيئا؛ من مال أو منفعة أو عقد، وأنكره، وجب على المدعي أن يأتي ببينة، فإن لم يجد فعلى المدعى عليه اليمين.

والحقوق بالنسبة لليمين تنقسم إلى قسمين:

الأول: حقوق الله تعالى، ويدخل فيها:

أ- الحدود؛ كالزنا والسرقة، فلا تشرع فيها اليمين بلا خلاف، إلا إذا تضمن إثبات حق لآدمي؛ كأن يدعي عليه سرقة ماله ليضمنه فيثبت الحق إن نكل عن اليمين دون القطع.

ب- الحقوق المالية، كدعوى أن الحول قد تم، وأن الزكاة وجبت، فعند الحنابلة لا يستحلف، وعند الشافعية يستحلف.

الثاني: حقوق الآدميين، ويدخل فيها:

أ- المال وما يقصد به المال، وتشرع فيه اليمين بلا خلاف.

ب- ما ليس بمال ولا يقصد به المال، كالقصاص وحد القذف والطلاق والرجعة والنسب، فمذهب الشافعي وأحمد أنه يستحلف، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يستحلف.

ثم اختلف العلماء في المراد بالبينة على أقوال:

الأول: أنها الشهود فقط، وهذا رأي الجمهور .

الثاني: أنهاكل ما يُبيّن الحق ويظهره من القرائن والشهود والوثائق والكتابات والعادات، وهذا هو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، ويدل لذلك:

أولا: قوله تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات}.

ثانيا: أن الشارع اعتبر القَافَة في إثبات النسب، وفي حديث عائشة أن النبي ﷺ دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تري مُجَزِّزاً المُدْلِجِي؟ نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة وقد غطيا رأسيهما بقطيفة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»،متفق عليه.

ثالثا: حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»، متفق عليه. والبينة هنا ليست الشهود بل كل ما يبين الحق ويظهره.

رابعا: عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بالقرائن في إثبات الحدود، فقال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: «ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف».

وكذلك عثمان رضي الله عنه جَلَد من تقيأ الخمر، رواه مسلم.

<> ثم بينة الشهود أنواع:

- منها: ما لا يكون إلا بأربعة رجال، وهو الزنا.

- ومنها: ما لا يكون إلا بثلاثة رجال، وهو إثبات إصابة الغني بجائحة ليعطى من الزكاة.

- ومنها: ما لا يكون إلا برجلين، وهي الحدود سوى الزنا كالسرقة [1].

- ومنها: ما يكون برجلين أو رجل وامرأتين أو بشاهد ويمين، وهو المال كالبيع، وما يقصد به المال كالرهن والضمان.

- ومنها: ما يكتفى فيه بشاهد واحد، وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع والولادة والبكارة، فيقبل هذا من المرأة الواحدة، ومن الرجل الواحد أيضا؛ لأن ما تقبل فيه شهادة المرأة تقبل فيه شهادة الرجل، ولا عكس.

<> وقد تكون البينة مجرد وصف، كوصف صاحب اللقطة لها.

<> وقد تكون البينة العادة، كزوج طلق زوجته وتخاصما في أثاث البيت، وليس لأحدهما شاهد، فيرجع إلى العادة.

<> وقد تكون البينة القرينة، كرجل هارب على رأسه عمامة وبيده عمامة، وآخر يعدو وراءه يصيح: أعطني عمامتي، فإذا قال الهارب: هذه لي بيدي، وأنت مدع فهات الشهود، لم يقبل منه؛ لأن الحق بيّن، وأما التي على رأسه فالأصل أنها له.

كُلُّ أَمِينٍ يَدَّعِي الرَّدَّ قُبِلْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا لَه حَظٌّ حَصَلْ

قال الشيخ رحمه الله: «هذه قاعدة في دعاوي الأمناء».

(١) - قال الشيخ رحمه الله: «فإن أتى صاحب المال برجل وامرأتين فقط ثبت حقه في المال ولم يثبت الحد».

(كل أمين) وهو كل من حصلت العين بيده بإذن من الشرع أو من المالك (يدعي الرد) للعين إلى صاحبها (قبل) قوله في الرد (ما لم يكن) هذا القول (فيما له حظ حصل) أي في أمر له فيه منفعة فيطالب حينئذ بالبينة، وغير الأمين لا يقبل قوله مطلقا كالغاصب.

والأمين فيما يتعلق بالرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: من قبض المال لحظ نفسه، كالمرتهن والمستعير.

الثاني: من قبض العين لحظ نفسه وحظ غيره معا، كالمضارب والمستأجر والشريك والوكيل بجعل.

الثالث: أن يكون القبض لحظ المالك فقط، كالمُودَع والوكيل المتبرع وناظر الوقف المتبرع.

والقسمان الأول والثاني لا يقبل قولهما في الرد إلا ببينة، كما رجحه الشيخ.

وقال الشارح: «والصواب في هذه المسألة: أن الأمين يقبل قوله في الرد مطلقا سواء قبضه لحظ نفسه، أو لحظهما جميعا، أو لحظ المالك؛ لأنه أمين، ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله، وإذا كان الأمين إذا تلفت السلعة تحت يده لا ضمان عليه فالرد من باب أولى».

يعني أن دعوى التلف تقبل منه مطلقا كما يأتي، فكذلك دعوى الرد، وقد يرد على هذا أنه قياس مع الفارق؛ لأن الراد لما له فيه حظ متهم به، بخلاف التلف فليس متهما به؛ لأنه لم يقع باختياره.

وَأَطْلِقِ الْقَبُولَ فِي دَعْوَى التَّلَفْ وَكُلُّ مَنْ يُقْبَلُ قَولُهُ حَلَفْ

(وأطلق القبول) بدون قيد (في دعوى) الأمين (التلف) من أي قسم كان؛ لأنه ليس من فعله ولا من اختياره، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر لا يخفى عادة كمطر وحرق بيت، فيطالب بإقامة البينة عليه ثم يقبل قوله، (وكل من يقبل قوله) في دعوى الرد والتلف من الأمناء (حلف) على ما ادعاه، وإن لم يحلف ضمن؛ لأن اليمين لا تضره إن كان صادقا[1]، واليمين تكون دوما في حق من قوي جانبه.

وأمثلة هذه القاعدة ظاهرة، ومعلومة مما قبلها، فلا حاجة إلى التطويل.

أَدِّ الْأَمَـــانَ لِلَّـــذِي قَـــدْ أَمَّنَـــكْ وَلَا تَخُـــنْ مَـــنْ خَـــانَ فَهْـــوَ قَـــدْ هَلَـــكْ

(أد الأمان) أي الأمانة (للذي قد أمّنك) وجوبا، أي ائتمنك على أي أمر من وديعة أو عارية أو إجارة أو غير ذلك [2]، (ولا تخن من خان) ولو كان كافرا، أو منعك حقك كالمماطل؛ (فهو قد هلك) أي خسر بارتكابه معصية الخيانة، فيكون الوزر عليه بذلك ولك الأجر بعفتك.

(١) – قال الشيخ رحمه الله: «فإن قال قائل: لعله هاب اليمين! فالجواب: أنه إذا هاب اليمين فهذا دليل على ورعه، ومن تمام ورعه أن يضمن الحق لصاحبه» !! .

(٢) – قال الشيخ رحمه الله: «ولهذا قال العلماء: إذا قال لك الرجل أبلغ سلامي فلانا، فقلت: أفعل إن شاء الله، فإنه يجب عليك أن تنقل السلام؛ لأن الذي قال لك ذلك أمّنك، فإن لم تقبل إبلاغ سلامه فلا يلزمك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا ودّع أحدا يتوجّه إلى بلد أن لا يقول: سلّم لي على الجماعة أو على الطلبة أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يحرج صاحبه إن قبل تحمل المسؤولية، وإن رفض ربما يسخط صاحبه، ولكن يقول: سلّم لي على من سأل عني، فإذا قال ذلك صار إذا سئل تذكر فيقول: فلان طيب ويسلّم عليك».

ودليل ذلك قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، وقوله: {وإما تخافنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اله لا يحب الخائنين}.

وقول النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»، رواه أبو داود والترمذي، وصححه الحاكم وابن السكن والألباني وقواه الشوكاني[1].

(١) - والحديث ضعفه جماعة من الأئمة منهم الشافعي وأحمد وأبو حاتم الرازي وابنه وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم، وله شواهد.

قال الصنعاني في «سبل السلام»: «وقوله (لا تخن من خانك): دليل على أنه لا يجازى بالإساءة من أساء، وحمله الجمهور على أنه مستحب».

وهذه المسألة يسميها العلماء: مسألة الظفر، وهي أن يظْفَر الإنسان بمال من له عليه حق وجحده، فذهب الشافعي والبخاري وجماعة من العلماء إلى أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له ان يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه؛ لقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}، وقوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}.

واشترطوا لذلك شرطين:

- الأول: ألاّ يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه، ويجتهد في التقويم ولا يحيف، وجوّز الحنفية أخذ البدل في المثلي دون المتقوّم؛ لما يخاف من الحيف، وهذا رواية مالك.

- الثاني: ألاّ يمكن تحصيل الحق بالقاضي، كأن يكون غريمه منكرا ولا بينة عليه، فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي بوجود بينة أو إقرار المدين فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضا، ومنعه بعض العلماء؛ لأنه ينسب بذلك إلى الخيانة والسرقة.

وروي عن أبي حنيفة المنع مطلقا وهو مذهب أحمد، وروي عن مالك إطلاق المنع والجواز أيضا، وجوّزه بعض العلماء في اليسير دون الكثير، وذهب ابن حزم إلى وجوب أخذ قدر حقه من نوعه أو من غيره، فإن لم يفعل فهو عاص إلا أن يبرئه فهو مأجور، فإن طولب أنكر وإن استحلف حلف، وأيّده الصنعاني.

قال الحافظ ابن حجر: «واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية؛ لكثرة الغوائل في ذلكو ومحل الجواز في الأموال أيضا ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك»،

(فتح الباري ٥/ ١٠٩، وينظر منه: ٩/ ٥٠٩ السلفية، وشرح النووي على صحيح مسلم: ١٢/ ٢٣٤، وسبل السلام: ٣/ ١٨٢ المعارف) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا فيه نوعان :

- أحدهما : أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، ... وهكذا من عُلم أنه غصب من ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فأخذ عين المغصوب أو نظيره من مال الغاصب، وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقده، ونحو ذلك .

- والثاني: لا يكون السبب ظاهر الاستحقاق، مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعي، فهذا فيه قولان؛ أحدهما: ليس له أن يأخذ، وهو قول مالك وأحمد، والثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، فيسوغ عندهما الأخذ من جنس الحق؛ لأنه استيفاء، ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس؛ لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم، والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجبات عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة»، ثم رجح الشيخ منع الأخذ مع عدم ظهور الحق، (المسائل الماردينية ص٢٢٣-٢٢٤) .

وهذا التفصيل الذي ذهب إليه شيخ الإسلام أسلم المذاهب وأوفقها للأدلة والقواعد الشرعية، ومما يدل على المنع في غير ظاهر الاستحقاق :

١- أن هذا المَخُون صار كالمظلوم الذي لا يمكنه الانتصار إلا بالظلم، كالمقتصِّ الذي لا يمكنه الاقتصاص إلا بعدوان، فإنه لا يجوز له الاقتصاص .

٢- أن نفس الخيانة محرمة الجنس، فلا يجوز استيفاء الحق بها، كما لو جرّعه خمرا أو زنى بأهله أو شهد عليه بالزور، لم يكن أن يفعل به مثل ذلك؛ لأن القصاص لا يجوز في محرم الجنس كالفواحش والكذب، والخيانة من جنس الكذب.

فإن قيل: هذا ليس بخيانة بل هو استيفاء حق، والنبي ﷺ نهى عن خيانة من خان وذلك أن تأخذ من ماله ما لا تستحق نظيره!

فالجواب: أن كون هذا خيانة لا ريب فيه، وإنما الشأن في جوازه على وجه القصاص، فإن من الأمور ما لا يباح فيه القصاص كما سبق، فلما قال النبي ﷺ هنا: «ولا تخن من خان» علم أن هذا مما لا يباح فيه القصاص والعقوبة بالمثل، وقوله ﷺ : «ولا تخن من خان»: أي لا تقابله على خيانته فتفعل به مثل ما فعل بك، ولو لم يكن المراد النهي عن هذه المقابلة لم يكن فرق بين من

ولعموم قوله ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، فعلى المدعي البينة مطلقا، فإن لم يجد أخذ يمين المدعى عليه،.

ويدل على هذا أيضا ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله ﷺ فقال: «بينتك أو يمينه»، قلت: إذاً يحلف عليها.

قال بدر الدين العيني: «وفيه إبطال مسألة الظفر لأنه ردده بين البينة واليمين فدل على عدم الأخذ بغير ذلك، وأصرح من هذا قوله في حديث وائل بن حجر عند مسلم..: ليس لك منه إلا ذلك».

خانه ومن لم يخنه، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان، فإذا أودع رجلٌ رجلاً مالاً فخانه في بعضه، ثم أودع الثاني الأولَ نظيره ففعل به مثل ما فعل، فهذا هو المراد بالحديث بلا شك .

وهذا المظلوم وإن كان يقصد أخذ نظير حقه لكنه خان الذي ائتمنه لما أودعه وسلّم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه ولا استحقاق ظاهر، وإذا قال: أنا مستحق لما أخذته في نفس الأمر، لم يكن ما ادعاه ظاهرا معلوما، وصار كما لو تزوج امرأة فأنكرت نكاحه ولا بينة له، فليس له أن يقهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة، وكذا لو أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته لبينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة في الباطن، لم يكن له أن يطأها استنادا لما يعلمه من باطن الأمر .

فإن قيل: لا ريب أن هذا يمنع منه ظاهرا وليس له أن يظهر ذلك أمام الناس؛ لأنهم مأمورون بإنكار ذلك لكونه منكرا حراما في الظاهر، لكن ألا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك سرا فيما بينه وبين الله تعالى؟

فالجواب: أن فعل ذلك سرا يقتضي مفاسد كثيرة؛ لأنه في مظنة الظهور والشهرة، وأن يتشبه به من ليس حاله كذلك في الباطن ولا فارق في الظاهر، ويفتح أيضا باب التأويل والتذرع إلى المحرمات بالحيل.

ينظر: «المسائل الماردينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ص٢٢٧-٢٢٩، ومجموع فتاويه : ٣٠/ ٣٧١-٣٧٥ .

قال الشيخ: «وبهذه القاعدة تستقيم أحوال الناس، ولو قلنا: كل من خانك فخنه لكان الناس يخون بعضهم بعضا، فتكثر الخيانات وتفسد الأمور، ... وهذه المسألة ثقيلة على الطمّاعين وأهل الشحّ، فيقولون: كيف أقر له بدينه وهو أنكر الوديعة التي لي عنده؟ فنقول: نعم، أد الأمانة».

قال الشارح: «إذن فما هو الطريق؟ الطريق أن ترفع أمره إلى القاضي، والقاضي يخلص حقك منه؛ لأن هذا الأمر لو فُتِح لأدى ذلك إلى التلاعب».

وقال الشيخ: «إن أدركت حقك في الدنيا فهذا هو المطلوب، وإن لم تدركه ففي الآخرة، وعلى هذا نقول: التحيل على أخذ المال على غير وجه شرعي محرم».

وهذه القاعدة في الحقوق المستحقة بالمعاملات أو بسبب خفي مثل القرض وثمن المبيع وقيمة المتلف والوديعة والعارية والأجرة ونحوها، واستثنى المؤلف منها الحق الواجب شرعا؛ لأن سبب الوجوب ظاهر معلوم، فلا تقع فيه الخيانة ولا الفوضى، فقال:

وَجَـــائِزٌأَخْـــذُك مَـــالاً اسْـــتُحِقْ شَـــرعاً وَلَـــوْ سِـــرّاً كَضَـــيفٍ فَهْـــوَ حَـــقْ

(ولو) كان أخذك (سرا) وذلك (كضيف) أي كأخذ ضيفٍ ما يجب له شرعا - وهو ما يكفيه - من مُضيفه ولو بغير علمه إذا لم يؤده حق الضيافة (فهو حق)[1]؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إن نزلتم

(١) - وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا خيف من فتنة كقتال حاضرا أو مستقبلا، فإن درء المفاسد أولى، ذكره الشيخ رحمه الله، وقال: «والمراد بهذه المسألة: ما لو سافر

بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم»، متفق عليه.

ويدخل في ذلك نفقة الأولاد والزوجة، فهي واجبة على الرجل شرعا، فلو ضيّق عليهم لبخل ونحوه، فلهم أن يأخذوا من ماله الكفاية وإن لم يعلم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لهند لما شكت إليه أبا سفيان أنه رجل شحيح: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك»، متفق عليه.

قَـــدْ يَثْبُـــتُ الشَّـــيءُ لِغَـــيْرِهِ تَبَـــعْ وَإِنْ يَكُـــنْ لَّـــوِ اسْـــتَقَلَّ لَامْتَنَـــعْ

كَحَامِـــلٍ إنْ بِيـــعَ حَمْلُهـــا امْتَنَـــعْ وَلَـــوْ تُبـــاعُ حَـــامِلاً لَـــم يَمْتَنِـــعْ

(قد) للتحقيق (يثبت الشيء) أي حكم الشيء (لغيره) أي لحكم غيره، والجار متعلق بما بعده أعني قوله (تبع)، وهو حال من الفاعل، وسكنه للنظم، أو على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون، والتبع هو المشارك لغيره في الحكم، (وإن يكن) ذلك الشيء (لو استقل) أي انفرد (لامتنع) ثبوت ذلك الحكم له؛ لأنه اكتسبه من تبعيته لغيره. وذلك (كحامل) من أمة أو ناقة أو بقرة أو شاة أو غير ذلك (إن بيع حملها) استقلالا (امتنع) وحرم للجهالة والغرر (ولو) أن الأمة ونحوها (تباع) حال كونها (حاملا لم يمتنع) البيع؛ لأن

إنسان لغرض مقصود ونزل ضيفا بآخر، لا أن إنسانا يسافر ليبحث عمن ينزل عنده، من أجل أن يأخذ حق الضيافة، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا إنما سافر ليأكل أموال الناس».

مسألة: لو اشترى الضيف من مضيفه بعد ذلك شيئا، فهل يجوز له أن يأخذ منه حق الضيافة أو ينكر شيئا له؟ الجواب: لا يجوز هذا؛ لأن عقد البيع من المعاملات ولا يجوز هذا فيها، كما سبق.

الحمل حينئذ ليس هو المقصود بالبيع بل يدخل تبعا كجزء من أجزائها، قال الشيخ رحمه الله: «لو قال: بعتك هذه الشاة وحملها لم يصحّ البيع؛ لأنه أفرده عن أمه، حيث عطفه عليها، والعطف يقتضي المغايرة».

وهذه القاعدة: يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا، يقال عنها أيضا: قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا، أو: يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها، أو: التابع تابع، أو: التابع لا يفرد بحكم .

ودليلها: أن النبي ﷺ حرّق نخل بني النضير، متفق عليه. لما فيه من النكاية بالعدو، مع أنه يؤدي إلى تعذيب الحيوانات بالنار من الحشرات والطيور، وتعذيب هذه الأشياء إذا كانت على وجه الاستقلال محرم ولا يجوز؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكنه جاز تبعا لغيره.

وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء، وحكى الاتفاق غير واحد من العلماء، منهم الماوردي في «الحاوي الكبير»، والنووي في «المجموع شرح المهذب»، والسيوطي في «الأشباه والنظائر».

ومن أمثلتها: أن المأموم يتبع الإمام في سجود السهو وإن لم يسه هو، والمسبق يتابع الإمام في التشهد وإن لم يكن محله.

ومنها: أن السوس في التمر يجوز أكلها مع التمر لا استقلالا.

ومنها: أن الثمار يجوز بيعها إذا بدا الصلاح في بعضها، والباقي تبع للبعض، وكذا يجوز بيع النخل وعليها الثمر ولو قبل بدو الصلاح [1].

(١) - **مسألة**: رجل عمل في الزراعة بربع ما يخرج من الثمر، ثم بدا له أن يبيع الربع قبل بدو صلاحه من صاحب الأصل، لم يجز له ذلك؛ «لأن نصيب العامل مستقل، ولم يملكه صاحب

ومنها: أن الصلاة لا تجوز النيابة فيها، لكن لو حج عن إنسان حي أو ميت جاز له أن يصلي عنه ركعتي الطواف تبعا لأعمال الحج.

ومنها: أن الجنين إذا خرج من الذبيحة ميتا، فذكاته ذكاة أمه تبعا ويحل.

ومنها: أنه لا يجوز بيع اللبن في الضرع على وجه الاستقلال؛ للجهالة ولعدم التمكن التام، ويصح بيعه مع الشاة أو البقرة أو الناقة تبعا.

ومنها: لو حلف أن لا يشتري صوفا، فاشترى شاة على ظهرها صوف، لم يحنث؛ لأن الصوف هنا لم يكن مستقلا، وإنما هو تابع للشاة.

وَكُلُّ شَرْطٍ مُفْسِدٍ لِّلْعَقْدِ ... بِذِكْرِهِ يُفْسِدُهُ بِالْقَصْدِ

مِثْلُ نِكَاحٍ قَاصِدِ التَّحْلِيلِ ... وَمَنْ نَوَى الطَّلاقَ لِلزَّحِيلِ

لَكِنَّ مَنْ يَجْهَلُ قَصْدَ صاحِبِهْ ... فالعقْدُ غيرُفاسدٍ مِنْ جانِبِهْ

لأَنَّه لا يَعْلَمُ الذي أَسَرْ ... فَأُجْرِيَ العَقْدُ على ما قَدْ ظَهَرْ

القاعدة: أن كل شرط يفسد العقد إذا ذُكر فيه، فإنه يفسده أيضا إذا نوي فيه؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، متفق عليه.

ومثال ذلك: التحليل، وهو نكاح المطلقة ثلاثا بقصد طلاقها بعد الدخول بها لتحل للأول، فإن اتفق هذا الناكح والمرأة أو أهلها على شرط التحليل وذكر في العقد فهو شرط باطل ويفسد العقد، ولا تحل المرأة به للزوج

الأصل من جهته، بخلاف ما إذا اشترطه المشتري الذي اشترى الأصل وهو عليه الثمرة»، قاله الشيخ رحمه الله.

الأول؛ لأن الفاسد لا حكم له في نفسه فضلا عن غيره، وكذا لا يكون به توارث.

ولو أن الناكح نوى التحليل بدون علم الزوجة وأهلها فالنكاح أيضا فاسد من جانبه فقط [1]، وصحيح من جانب المرأة؛ لأنه ليس لها إلا الظاهر وهو الصحة، وأحكام الدنيا على الظاهر؛ لقول النبي ﷺ : «إنمكا أقضي بنحو ما أسمع»، متفق عليه. ويترتب عليه أحكام النكاح الصحيح بالنسبة لهذه المرأة، فتطالبه بحقوق النفقة وغيرها في حياته، وترثه إذا مات وتعتدّ له، ولو طلّقها حلّت للأول. أما بالنسبة لهذا الناكح فإن العقد في حقه فاسد، فلا يحل له أن يرثها لو ماتت [2].

ومثاله أيضا: من تزوج في سفره ونوى الطلاق للرحيل، أي عند الرحيل من بلد المرأة، فهو في الواقع نكاح مؤقت، وهو نكاح متعة بالنية، فيكون فاسدا كما لو شرط المتعة في العقد؛ لقوله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات».

(١) – وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله ﷺ ، رواه الحاكم والبيهقي، وهو صحيح على شرط الشيخين، انظر: الإرواء (١٨٩٨).

(٢) – واختلف العلماء فيمن نوت تحليل نفسها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، بأن تزوجت آخر فنكدت عليه الحياة ليطلقها، فقال بعضهم: لا تؤثر نيتها في صحة نكاحها ولا في حلها للأول إن طلقها الثاني؛ لأن من لا فرقة بيده فلا أثر لنيته، وبإمكانه أيضا أن يحكم بنشوزها وينكد عليها ولا يطلقها فيفوت عليها المقصود، وقال بعضهم: لا تحل للأول؛ معاقبة لها بنقيض قصدها السيء، قال الشيخ رحمه الله: «وهذا من باب السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية ليس لها حدود ما لم تخالف الشرع؛ لأن المقصود بها الإصلاح، حتى إن عمر رضي الله عنه منع الزوج من حق الرجعة؛ ردعا للتمادي في المحرم».

هذا عند الحنابلة، وعند الأئمة الثلاثة هو جائز؛ لاستكماله الشروط والأركان، ومنهم من كرهه، وفرقوا بين نكاح الغريب بهذه النية وبين المتعة؛ بأنه لم يشترط الفراق ولا ينفسخ نكاحه بالأجل، بل ربما يرغب فيها ويبقيها معه.

قال الشيخ رحمه الله: «ولكن يقال: نعم، هذا فرق مؤثر إلا أنه فيه علة تمنعه، وهي الغش للزوجة وأهلها؛ لأن أهلها لو كانوا يعلمون أنه لا يريد أن يتزوجها إلا إلى مدة مكثه في بلدهم لم يزوجوه، فعلى هذا يكون هذا من باب المكر والغش والخداع، ولو أخبرهم أنه سيطلق عند رحيله وزوجوه على ذلك صار نكاح متعة»[1].

وقال ابن القيم رحمه الله: «إن الشارع أبطل أنواعا من النكاح...؛ سدا لذريعة السفاح، ولم يبح إلا عقدا مؤبدا يقصد فيه كل من الزوجين المُقام مع صاحبه ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين»، (إعلام الموقعين ٣/ ١٦٨) .

ومن الأمثلة أيضا: إذا اشترى عنبا وهو يريد أن يعصرها خمرا، أو سلاحا وهو يريد أن يقتل به المسلمين، فالشرط باطل ويفسد العقد إذا ذكر، ولو نواه المشتري كان العقد فاسدا من جانبه فيما بينه وبين الله، وإن كان صحيحا من جهة البائع في الظاهر وغير فاسد لو تحاكما عند القاضي.

(١) – وتتمنة كلامه: «ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سدا منيعا؛ لئلا يكون ذريعة للسفر إلى الزنى؛ لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة عياذا بالله من يذهب لبلاد الخارج ليتزوج بهذه النية، وليس له غرض إطلاقا إلا أنه يتزوج بنية الطلاق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة شهور»، ثم ذكر الشيخ أن هذه الصورة (من يسافر لهذا الغرض) لم يختلف الفقهاء في منعها، وإنما اختلفوا في الغريب الذي سافر لحاجته ثم احتاج إلى النكاح.

وَالشَّـــرْطُ وَالصُّـــلْحُ إِذَا مَـــا حَلَّـــلا مُحَرَّمـــاً أَوْ عَكْسُـــه لَـــنْ يُقْـــبَلا

(والشرط) بين المتعاقدين (والصلح) بين المتخاصمين [1] (إذا ما حللا) الألف للتثنية، و(ما) زائدة [2] (محرما أو) وجد (عكسه) أي عكس المذكور بأن حرما حلالا (لن يقبلا) الألف للتثنية، والجملة خبر المبتدأ، وجملة الشرط معترضة.

الأصل في الشرط والصلح الصحة واللزوم؛ لقوله تعالى: {ياءيها الذي ءامنوا أوفوا بالعقود}، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه شرطه.

ولقول النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين»، [3].

---

(١) - الشرط لغة: العلامة، واصطلاحا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة ومصلحة. والصلح لغة: قطع المنازعة، واصطلاحا: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.

والفرق بين الشروط في العقد وشروط العقد: ١- أن شروط العقد من وضع الشرع، كاشراط العلم بالثمن والمبيع، أما الشروط في العقد فهي من وضع المتعاقدين. ٢- وشرط العقد لا يصح إسقاطه، بخلاف الشرط في العقد فيصح إسقاطه، ٣- والإخلال بشروط العقد يترتب عليها فساد العقد، وأما الإخلال بالشروط في العقد فيترتب عليها عدم الإلزام به وجواز فسخه، ٤- وشروط العقد تكون قبل العقد، أما الشروط في العقد فإنها تكون قبل العقد، وفي صلب العقد، وفي زمن الخيار.

(٢) - واستشهد الشيخ بقول الراجز: يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذ هي زائدة .

(٣) - رواه أبو داود وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله شواهد، وصححه عبد الحق الإشبيلي، وحسنه الألباني، انظر: الإرواء (١٣٠٣).

ولقوله ﷺ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، متفق عليه.

ولحديث جابر رضي الله عنه: أنه باع من النبي ﷺ جملا، واشترط حملانه إلى أهله، متفق عليه.

وقسم العلماء الشروط الصحيحة إلى أقسام:

الأول: شرط يقتضيه العقد، كمن اشترى دابة واشترط ركوبها، أو طعاما واشترط أكله، فهذا مقتضى العقد أصلا؛ لأن الإنسان إذا ملك سلعة له فيها سائر التصرفات والانتفاعات من بيع أو هبة أو وقف أو أكل لما يؤكل ونحو ذلك، وإن لم يشترط.

الثاني: شرط منفعة في العاقد أو المعقود عليه، كاشتراط البائع حملان الدابة، واشتراط مشتري الدار على بائعها الإصلاح.

الثالث: اشتراط صفة في المعقود عليه، كاشتراط المشتري أن يكون لون الدار كذا، أو المتزوج أن تكون المرأة متعلمة دينة...

الرابع: اشتراط مصلحة تعود على العقد أو العاقد، كاشتراط البائع رهنا مقابل تأجيل الثمن أو كفيلا أو ضامنا، أو اشتراط المشتري تأجيل الثمن، أو اشتراط المرأة أن لا يخرجها من بلدها، وكذا اشتراط الرجوع في العقد، ويسمى خيار الشرط.

والشرط الفاسد: هو ما خالف النص، وهو قسمان:

الأول: شرط فاسد غير مفسد للعقد، وذلك إذا لم يبطل ركنا من أركان العقد، ولم يعارض مقصودا أصليا من أجله شرع العقد، كمن يقول: اشتريت

منك السلعة بشرط أن أربح فيها، أو يقول: إن اشتراها الناس وإلا رددتها عليك، أو القرض بشرط البيع أو العكس، أو بيع العبد مع اشتراط ولائه، وكاشتراط المرأة طلاق الأولى أو زيادة القسمة لها.

الثاني: شرط فاسد مفسد للعقد، وذلك إذا كان يبطل ركنا للعقد، أو يعارض مقصوده، كاشتراط المرأة في عقد الزواج أن لا يمسها الرجل، وكشرط العِينة وهو أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بشرط أن يشتريها منه بأقل من ثمنها نقدا، وكنكاح التحليل ونكاح المتعة.

♦ وينقسم الصلح إلى قسمين:

الأول: الصلح في حقوق الله عز وجل، وهو صحيح إذا كان لإقامتها وتأديتها على الوجه الشرعي، كصلح الإنسان بإقامة الصلاة كما أمره الله عز وجل، أما الصلح بإسقاطها فهذا باطل، كما لو صالح شخصا على أن يعطيه كذا وكذا ويصلي عنه، أو يتوضأ عنه، أو يغتسل عنه أو يتيمم عنه.

الثاني: الصلح في حقوق المخلوقين، وهو أقسام منها:

١- صلح في الأموال، وهو نوعان: صلح عن إقرار، وصلح عن إنكار[١]، ثم يكون على دين وعلى عين، ومنه الصلح على تعجيل الدين المؤجل بإسقاط بعضه [١].

(١) - فالصلح عن إقرار : أن يقر شخص لآخر بدين معلوم أو بعين مالية في يده، فيصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته، أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر، أو على عوض آخر.

والصلح عن إنكار : أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده، أو بدين في ذمته له، فيسكت المدعى عليه وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حالّ أو مؤجّل، وفائدة هذا

٢- صلح بين أهل العدل وأهل البغي.

٣- صلح بين الكفار وبين المسلمين.

٤- صلح بين الزوجين، كأن تصالح المرأة زوجها على إبقائها بإسقاط النفقة أو القسمة.

وأيما صلح خالف الشرع فهو حرام وفاسد، وما لم يخالفه فهو جائز صحيح.

وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَيْسَ يُشْغَلُ بِمُسْقِطٍ لِّمَا بِهِ يَنْشَغِلُ

(وكل مشغول) بمقتضى عقد (فليس) يجوز أن (يشغل بمسقط) أي بعقد آخر مسقط أي مبطل (لما) أي للعقد الأول الذي (به ينشغل)، فإن شغل بما لا يسقط الأول فلا بأس؛ لإمكان الجمع.

ودليل هذه القاعدة قول النبي ﷺ: «إن في الصلاة لشغلا»، متفق عليه.

ومن أمثلتها: المال المرهون عند شخص لا يجوز رهنه لآخر ولا بيعه؛ لأنه مشغول بالعقد الأول، والمال الموقوف لا يصح بيعه ولا هبته؛ لأنه منشغل بالوقف، والدار أو الدابة المؤجرة من شخص لا تصح إجارتها من آخر.

النوع من الصلح للمدعى عليه: أنه يفتدي به نفسه من الدعوى واليمين، وفائدته للمدعي: إراحته من تكليف إقامة البينة وتفادي تأخير حقه الذي يدعيه.

(١) - وهو جائز على الصحيح؛ «لأن غاية ما فيه إسقاط وإبراء باختيار، فمحذور الربا فيه بعيد، بل ليس فيه محذور أصلا»، قاله الشيخ رحمه الله.

والمصلي لا يقول مثل ما يقول المؤذن، لكن الأذكار القصيرة التي وجد سببها في الصلاة يأتي بها المصلي كأن يحمد الله عند العطاس، أو يستعيذ بالله إذا سمع نباح كلب، أو يسترجع إذا أصابته مصيبة؛ لأنها لا تشغله عن صلاته.

ويجوز الزيادة في دين الرهن بما لا يسقط الأول، كمن اقترض من شخص مئة ورهنه بيته، ثم اقترض منه مئة أخرى برهن البيت نفسه، فهذا جائز إذا رضي المرتهن؛ لأن رهن الأول باق ولم يسقطه الأخير.

وكذلك يصح أن يؤجر الراهن رهنه من شخص آخر؛ لأن ذلك لا يسقط حق المرتهن.

وكذلك الدار المؤجرة يصح بيعها؛ لأن حق المستأجر لا يسقط بالبيع بل يبقى في الدار حتى تتم مدة الإجارة[1].

كَمُبْدَلٍ فِي حُكْمِهِ اجْعَلْ بَدَلا وَرُبَّ مَفْضُولٍ يَكُونُ أَفْضَلاَ

أي اجعل البدل كالمبدل منه في حكمه، فإذا أقيم عمل مقام عمل أو عين مقام عين أخذ حكمه من وجوب أو ندب أو غير ذلك.

فالتيمم مثلا جعله الله تعالى بدلا عن الوضوء فيأخذ حكمه، ويرتفع به الحدث ويستباح به ما يستباح بالوضوء، ويصلي به المرء ما شاء من الصلوات الفرض والنفل، ولا يشترط للطهارة به دخول الوقت، كل هذا على القول الصحيح.

(١) - ولكن يجب على البائع إخبار المشتري بأن الدار مستأجرة لمدة كذا حتى يدخل على بصيرة، فإن لم يفعل فللمشتري فسخ البيع؛ لأن ذلك يفوت عليه الانتفاع بالمبيع مدة بقاء الإجارة، وإذا أمضى المشتري البيع فله قسطه من الأجرة من حين الشراء إلا بشرط.

لكن لو تيمم ثم وجد الماء وجب عليه الغسل؛ لأن الذي أجنب ولم يجد الماء فتيمم أعطاه النبي ﷺ ماء، وقال له:«أرقه على نفسك»، متفق عليه. وقال ﷺ : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الدارقطني وابن القطان والألباني.

ومن عيّن أضحية ثم أتلفها عمدا وجب عليه بدلها، وهذا البدل يكون له حكم المبدل وشروطه؛ لحديث أبي بردة رضي الله عنه لما ذبح أضحيته قبل الصلاة، أمره النبي ﷺ أن يذبح مكانها أخرى، متفق عليه [1].

وكذلك النقود الورقية جعلت بدل النقود المعدنية من الذهب والفضة وغيرهما فيكون لها حكم المبدل.

وقوله: (ورب مفضول يكون أفضلا): قاعدة ثانية.

والأصل أن الفاضل أفضل من المفضول، فالفرائض أفضل من السنن كما في الحديث القدسي: «وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»، رواه البخاري.

لكن قد توجد مصالح تجعل المفضول أفضل من الفاضل، ولذلك أمثلة منها:

(١) – **مسألة**: لو نذر ذبح سبع شياه فلم يجدها أجزأه ذبح بعير، وكذا العكس، ولا يجزئ البعير عن سبع عقائق كما لو ولد له ثلاثة أبناء وبنت؛ «لأن العقيقة فداء نفس بنفس، وأيضا لم يرد عن النبي ﷺ أنه عقّ بالبعير، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن العقيقة بالشاة [الواحدة] أفضل من العقيقة بالبعير»، قاله الشيخ رحمه الله.

١- قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن قد يكون الذكر أفضل من قراءة القرآن إذا كان مشروعاً في محله كأدبار الصلوات، أو زمنه كإجابة المؤذن، أو حاله كحال الركوع والسجود.

٢- صلاة السنة في وقتها أفضل، لكن قد توجد مصالح تلجئ إلى تأخيرها حتى لو خرج الوقت، فيكون تأخيرها أفضل، كتأخير النبي ﷺ سنة الظهر حتى صلاها بعد العصر؛ لانشغاله بمصالح وفد عبد القيس، متفق عليه.

٣- وأداء صلاة الظهر في أول وقتها أفضل من تأخيرها، لكن الإبراد يكون أفضل عند شدة الحرارة، وكذلك الأفضل في صلاة العشاء التأخير إلى ثلث الليل، فإن شق فالتقديم أفضل.

٤- واشتغال الآفاقي بالطواف أفضل من اشتغاله بالصلاة؛ إذ لا يتيسر له الطواف في غير بيت الله الحرام، ويمكن أن يصلي في أي مكان، ولكن الأفضل عند شدة الزحام أن ينشغل بالصلاة بدل الطواف.

٥- وإتمام العبادة أفضل من إبطالها، ولكن الأفضل للصائم صوم النفل إذا دعي لوليمة عرس أن يفطر.

٦- والإسرار بالصدقة أفضل من الجهر بها، لكن الجهر أفضل إذا كان يترتب عليه مصلحة؛ كأن يقتدي الناس به [1].

(١) - قال الشيخ رحمه الله: «وبهذه القاعدة نعرف كيف نوجه أفعال الرسول ﷺ، فمثلا يحث على اتباع الجنازة وتمر به الجنازة فلا يتبعها، وذلك لاشتغاله بما هو أفضل كتعليم الأمة وإرشادها. كذلك نجد أن النبي ﷺ لا يلتزم صيام الأيام البيض... ؛ لأنه يفعل ما هو أنفع وأصلح، فيكون المفضول فاضلا».

كُـلُّ اسـتِدَامَةٍ فـأقوى مِـنْ بَـدَا فِـي مِثْـلِ طِيـبِ مُحْـرِمٍ ذَا قَـدْ بَـدَا

(كل استدامة) لشيء (فأقوى) قرن الخبر بالفاء؛ لما في المبتدأ من العموم (من بدا) أي من بدئه، وبدا بمعنى البدء، وذلك (في مثل طيب محرم ذا) أي هذا الأمر (قد بدا) أي ظهر وتبين.

القاعدة: أن الاستدامة أقوى من الابتداء، والدفع أهون من الرفع.

ودليلها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كأني أنظر إلى وبيص المسك في مَفارِق رسول الله ﷺ وهو محرم»، متفق عليه. والمحرم ممنوع من الطيب ابتداء؛ لقول النبي ﷺ في الذي وقصته راحلته: «ولا تحنطوه»، متفق عليه.

ومن أمثلتها: أن المحرم ممنوع من الزواج؛ لقول النبي ﷺ : «لا يَنْكحُ المحرم ولا يُنكِح ولا يَخْطُبُ»، رواه مسلم. لكن له أن يُراجع زوجته التي طلقها؛ لأن المراجعة استبقاء (استدامة) للنكاح وليست ابتداء له.

والمحرم كذلك ممنوع من الصيد ابتداء، لكن لو أحرم وعنده غزالة قد صادها قبل أن يحرم، جاز له أكلها.

وَكُـلُّ مَعْلُـومٍ وُجُـوداً أَوْعَـدَمْ فَالْأَصْـلُ أَنْ يَبْقَـى عَلَـى مَـا قَـدْ عُلِـمْ

(وكل) شيء (معلوم) على حالة (وجودا) بالنصب على التمييز (أو عدم) بالسكون للنظم أو على لغة ربيعة (فالأصل أن يبقى) ذلك الشيء (على ما قد علم) من حالته.

القاعدة: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي داخلة تحت القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)، وقد تقدمت، ودليلها: حديث عبد الله بن

زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ شكي إليه الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، متفق عليه.

فإذا توضأ الإنسان وشك هل أحدث أم لا، فالأصل بقاء الطهارة، ولو أنه أحدث ثم شك هل وقع منه طهارة أم لا، فالأصل بقاء الحدث.

ولو شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، ولو شك في عدد الطلاق هل هو طلقتان أو ثلاث، فالأصل عدم الثالثة.

وَالنَّفْـــيُ لِلْوُجُـــودِ ثُـــمَّ الصِّـــحَّهْ ثُـــمَّ الْكَـــمَالِ فَـــارْعَيَنَّ الرُّتْبَـــهْ

(والنفي) للشيء نفي (للوجود) أي لوجوده أولا (ثم الصحة) أي صحته إذا لم يمكن نفي الوجود؛ بأن كان المنفي موجودا (ثم الكمال) أي كماله إذا لم يمكن نفي الصحة؛ بأن دل الدليل على أن المنفي صحيح، (فارعينّ الرتبة) أي المنزلة على الترتيب السابق، فإذا جاء النص بنفي محتمل فالأصل أنه للوجود ثم الصحة ثم الكمال.

فالنفي الداخل على المسميات الشرعية له ثلاث مراتب:

الأولى: نفي لوجود الشيء، مثل: لا خالق إلا الله.

الثانية: نفي لصحة الشيء؛ لفوات شرطها أو وجود مانع منها، مثل: لا صلاة إلا بوضوء، وقد توجد صورة الصلاة بلا وضوء فالنفي للصحة، ومنه: لا نكاح إلا بولي.

الثالثة: نفي لكمال الشيء، مثل: قول النبي ﷺ : «لا صلاة بحضرة طعام»، رواه مسلم، فالنفي هنا للكمال؛ لأن الصحة ثابتة عند توفر جميع الشروط

والأركان والواجبات، والصلاة بحضرة الطعام غاية ما فيه أنه ينشغل القلب به، وذلك لا يبطل الصلاة؛ بدليل أن النبي ﷺ ذكر أن الشيطان إذا أقيمت الصلاة ولّى وله ضراط، ثم يرجع يحدّث المصلي: اذكر كذا، اذكر كذا، حتى لا يدري ما صلى، رواه مسلم. ولكن إذا كان هذا الانشغال يؤدي إلى الإخلال بركن كالطمأنينة فالنفي يبقى على أصله وهو أنه نفي للصحة.

وَالأَصْـــلُ فِـــي الْقَيْـــدِ احْتِـــرَازٌوَيَقِـــلْ لِغَيْـــرِهِ كَكَشْـــفِ تَعْلِيـــلٍ جُهِـــلْ

(والأصل) أي القاعدة المستمرة (في) معنى (القيد) أنه (احتراز) أي توقٍّ عن أمر غير مراد، (ويقل) كون القيد (لغيره) أي لغير الاحتراز، وذلك الغير (ككشف تعليل جهل).

مثال قيد الاحتراز: قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}، فالإحصان قيد لحد القذف للاحتراز عن غير المحصنات، فمن قذف غير محصن فلا يقام عليه الحد، ولكن يعزّر لعدوانه.

وكذلك قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: {فتحرير رقبة مؤمنة}، فالإيمان قيد يحترز به عن غير المؤمنة.

ومثال قيد التعليل: قوله تعالى: {ياءيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم}، فقوله: {الذي خلقكم} ليس قيدا للاحتراز، بل لبيان علة الأمر بالعبادة.

وكذلك قوله تعالى: {ياءيها الذين ءامنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}، فكأنه قال: لأنه يدعوكم لما يحييكم.

وكذلك قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}، أي لأنهن يردن التحصن.

وقوله تعالى في النساء المحرم زواجهن على الرجل: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، فهنا قيد الربيبة بأمرين:

الأول: كونها في حجر الرجل، واختلف فيه هل هو للاحتراز أو للتعليل، والأصل أنه للاحتراز، وبه قال بعض أهل العلم، وهو ثابت عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه للتعليل وبيان الحكمة من تحريمها، فهي في حجرك كالبنت، ودليلهم أن الله لم يذكر مفهومه كما ذكر مفهوم القيد الثاني، فدل ذلك على أن مفهوم هذا القيد غير معتبر، قالوا: وأيضا قيد الحجر قيد أغلبي فلا مفهوم له.

الثاني: كونها من أم دخل بها الرجل، وهذا القيد للاحتراز بالاتفاق، ويدل عليه قوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}، فلو عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم فارقها جاز له زواج بنتها.

وَإِنْ تَعَـــذَّرَالْيَقِـــينُ فَارْجِعَـــا لِغَـــالِبِ الظَّـــنِّ تَكُـــنْ مُتَّبِعَـــا

(وإن تعذر اليقين) أي تعسّر وصار لا يمكن الوصول إليه (فارجعا) الألف عوض عن نون التوكيد المخففة (لغالب الظن تكن متبعا) لما قاله العلماء.

القاعدة: إذا تعذّر اليقين رجع إلى غالب الظن.

ودليلها: قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.

ومثالها: قول النبي ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه»، متفق عليه؛ فالذي يبني عليه هو ما يغلب على ظنه أنه الصواب، وكذلك لو شك في عدد الطواف أو الرمي أو السعي، وهكذا في جميع العبادات [1].

ومذهب الشافعية هو الرجوع إلى اليقين وعدم البناء على الغالب في هذه المسائل، وكذلك المشهور عند الحنابلة هو الأخذ بالأقل مطلقا، وهذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وَكُلُّ مَا الْأَمْرُ بِهِ يَشْتَبِهُ مِنْ غَيْرِ مَيْزٍ قُرعَةٌ تُوَضِّحُهُ

(وكل ما) أي الذي (الأمر به يشتبه) جملة اسمية صلة الموصول (من غير ميز) توكيد لمعنى الاشتباه، ويتعلق بالفعل قبله، وقوله (قرعة توضحه) الجملة خبر المبتدأ.

أي إذا اشتبه شيئان ولم يوجد ما يميز بينهما رجعنا إلى القرعة للترجيح.

(١) - مسألة: هل من هذا ما لو غلب على ظنه أنه أحدث وهو متطهر؟ قال الشيخ رحمه الله: «نقول: لا؛ لأنه هنا لم يتعذر اليقين، وهو البقاء على الطهارة، فلا يرجع إلى غلبة الظن». قلت: وهذا مشكل على القاعدة، وكذا لو شك في عدد الطلقات وغلب على ظنه أنها ثلاث، فإنه يرجع إلى الأصل وهو عدم الثالثة.

والقرعة في اللغة: السُهْمة والنصيب، واصطلاحا: ما يستعمل لتمييز النصيب أو الحق من بين أمثاله.

والقرعة طريق من طرق فصل الخصومات، وتمييز الأنصباء والحقوق؛ إذا لم تخرج مخرج الميسر، وقد دل عليها القرآن والسنة.

فالقرآن وردت القرعة في موضعين منه:

- الأول: قوله تعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون}، قال ابن عباس رضي الله عنهما : «اقترعوا فجرت الأقلام مع الجِرْيَةِ، وعَال قلم زكريا الجِرْيَة، فَكَفَلَها زكريا»، علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله ابن جرير.

- والثاني: قوله تعالى عن يونس عليه السلام: {فساهم فكان من المدحضين}.

ووردت القرعة في السنة في مواضع منها:

قوله ﷺ : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»، متفق عليه.

ومنها: أن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه.

ومنها: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند وفاته، فأمر النبي ﷺ أن يُقرَع بينهم، فأرق اثنين وأعتق أربعة، رواه مسلم.

ولأن القرعة تحل الإشكال، وتحسم النـزاع، وتدفع داء التشهي، وتطيب بها النفوس، وهي من محاسن الشرع.

والقرعة تستخدم في مواضع:

الأول: تمييز المستحِق المبهم ابتداء، كالقَسْم بين زوجتين جديدتين، وكرجل أوصى بعتق ستة أعبد له من جملة عبيده من غير تعيين.

الثاني: التزاحم في الاختصاصات، مثل مكان البيع أو الشراء أو الجلوس أو مواقف السيارات، وكذلك أماكن الإقراء والإفتاء والتدريس، و نحو ذلك.

الثالث: التزاحم في الولايات، كالأذان والإمامة وولاية النكاح.

الرابع: تمييز المستحِق المعيَّن عند اشتباهه بغيره، كرجل طلق إحدى زوجتيه والتبست بالأخرى، وكمن أعتق أحد رقيقيه والتبس بالآخر، وكما لو وصف اللقطة اثنان.

الخامس: تعيين سهام الشركاء في القسمة عند تساوي قيمة الأجزاء، مثال ذلك: ثلاثة يملكون أرضا، لأحدهم نصفها، وللثاني ثلثها، وللثالث سدسها، نجعلها ستة أسهم بقدر أقلها، ثم بعد ذلك نجري القرعة؛ فصاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم، وصاحب الثلث يأخذ سهمين، وصاحب السدس يأخذ سهما، وكذلك إذا كانت السهام متساوية وقيمة أجزاء المقسوم مختلفة، كأرض بين ستة أشخاص لكل واحد سدس، فتعدل بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة، ثم يقرع بينهم.

فهذه المواضع الخمسة تستخدم فيها القرعة.

وموضعان لا يجوز استخدام القرعة فيهما:

الأول: إذا تعينت المصلحة، كما لو تقدم اثنان لإمامة المسجد أحدهما أقرأ من الآخر، أو تقدم اثنان للأذان في هذا المسجد وأحدهما أرفع صوتا من الآخر.

الثاني: إذا ظهر الحق؛ فإن المستحق يأخذ حقه، ولا يجوز إجراء القرعة، بل يكون من الميسر؛ لما فيه من المخاطرة، كما لو: عرفنا المرأة المطلقة أو عرفنا الرقيق الذي أعتق، فلا يجوز أن نجري القرعة.

أو أن شريكين لأحدهما ثلث المال، وللآخر ثلثاه، ثم اقترعا ليأخذ أحدهما الثلث والآخر الثلثين، فهذا قمار؛ لأن أحدهما يكون غانما والآخر غارما، مع أن صاحب الحق واضح.

مسألة: كيفية القرعة ليس لها طريقة معينة، بل الشرع أطلقها ولم يقيدها بشيء، فنرجع فيها إلى العرف، وتحصل بأي شيء معروف في العادة يميز بين المشتبهات وليس فيه محذور شرعي، ككتابة أوراق أو إلقاء حجارة أو أخشاب أو غير ذلك [1].

وَكُلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشَّيءَ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ فَمَنْعُهُ جَلا

(وكل من تعجل الشيء) أي فعله مستعجلا قبل أوانه (على وجه محرم) قيد للاحتراز (فمنعه جلا) أي ظهر؛ لأن نعم الله لا تنال بمعصيته،، وقرن الخبر بالفاء؛ لمشابهة المبتدأ للشرط في العموم.

(١) – مسألة: ما حكم إجراء الإنسان القرعة لنفسه إذا تردد في أمر بعد صلاة الاستخارة؟ قال الشيخ رحمه الله: «هذا من باب الاستقسام بالأزلام التي نهى الله عنها، وإنما يستخير ثانية أو يستشير».

القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أي من تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئا، وعوقب بنقيض قصده.

قال الشيخ رحمه الله: «وهذا من حكمة الشريعة؛ لأنه لو أبيح لإنسان أن يتعجل حقه على وجه محرم، لانتهكت الحرمات؛ لأن النفوس مجبولة على الطمع والجشع، فإذا منع الإنسان من حقٍ تَعَجَّلَه على وجه محرم فإن ذلك يردعه [ويردع غيره] عن فعل المحرم».

وقال ابن القيم رحمه الله: «وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده».

ومن أدلة هذه القاعدة: قول النبي ﷺ : «لا يرث القاتل من المقتول شيئا»[1]، فمن قتل مورِّثه عمدا فلا يرثه؛ لأنه تعجّل الشيء قبل أوانه، فيعاقب بنقيض قصده السيء.

وقوله ﷺ : «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»، متفق عليه.

وقوله ﷺ : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»، متفق عليه.

ومن أمثلتها: الموصى له إذا قتل الموصِي عمدا فإنه لا يستحق شيئاً.

وكذلك المُدَبَّر - وهو الرقيق الذي عُلّق عتقه بموت سيده - إذا قتل سيده لم يعتق معاقبة له بنقيض قصده.

(١) - رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والدارقطني والطبراني والبيهقي، وحسنه السيوطي والألباني، وقال ابن عبد البر كما في فيض القدير: «إسناده صحيح بالاتفاق، وله شواهد كثيرة»، وضعفه الحافظ وقال: «هو معلول، ورواه الدارمي موقوفا على ابن عباس .. بإسناد حسن».

وكذلك: من خَبَّبَ امرأة على زوجها، أي أفسد بينهما؛ لكي يتزوجها، فإنها لا تحل له معاقبة له بنقيض قصده، وهكذا...

وَضَـــاعِفِ الْغُـــرْمَ عَلَـــى مَـــنْ ثَبَتَـــتْ عُقُوبَـــــةٌ عَلَيْـــــهِ ثُـــــمَّ سَـــــقَطَتْ

لِمَـــانِعٍ كَسَـــارِقٍ مِـــنْ غَيْـــرِمَـــا مُحَـــــرَّزٍ وَمَـــــنْ لِضَـــــالٍّ كَتَمَـــــا

(وضاعف الغرم) أي الغرامة وهو ما يُلزم الشخص بأدائه تعزيرا (على من ثبتت عقوبة عليه) بوجود سببها (ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما) بمعنى شيء أي محل (محرز) أي محصّن محفوظ، كمن سرق من بيت حليا معلقا على جدار (ومن لضال) أي ضائع من بهيمة أو غيرها (كتما) بألف الإطلاق، أي عن صاحبها ولم يعرّفها.

القاعدة: أن العقوبة إذا سقطت لتخلّف شرط أو لوجود مانع، ضوعف الغرم.

وهذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أما على قول الجمهور فلا تضعيف، والمشهور من مذهب الحنابلة أنهم يخصصون ذلك في ثلاثة أشياء، وهي: الثمر، والكَثَر، والماشية؛ لأنها التي ورد بها النص، وليس في كل سرقة، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن ذلك شامل لكل سرقة، وهو رأي في المسألة.

ويدل لهذه القاعدة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ سُئل عن الثمر المعلّق فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه

الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه ابن الملقن والألباني، وضعفه ابن القطان.

والجرين هو موضع الثمر الذي يجفف فيه، فهو حرزه، فذكر ﷺ أن العقوبة تضاعف عند فوات شرط الحرز أو فوات شرط اكتمال النصاب.

ويدل لذلك أيضا: أن عمر رضي الله عنه أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانُه ناقة رجل من مزينة قيمتها مرتين، رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي، وضعفه ابن عبد البر وابن التركماني.

ومن صور هذه القاعدة كتم الإنسان الضالة كبهيمة الأنعام كما ذكر الشيخ [1].

وكذلك المسلم إذا قتل الذمي عمدا فإنه لا يُقتل به؛ لتخلف شرط المكافأة، لكن تضاعف عليه الدية مرتين، وهذا ورد عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة.

وكذلك الأعور إذا قلع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، فلا قصاص لكن يضاعف عليه الأرش فيغرم كامل الدية؛ وورد هذا أيضا عن

(١) – والمستعير إذا جحد العارية تقطع يده إذا تمت البينة؛ كما قطع النبي ﷺ يد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده، رواه مسلم. قال الشيخ: «لأنها سرقت في الواقع؛ فالسارق إما أن يكسر البيوت، وإما أن يأتي بحيلة.. بخلاف المودَع فلا يقطع لو جحد الوديعة مع أن كلا منهما أخذ المال باختيار صاحبه، والفرق بينهما: أن المودَع أخذ الوديعة لمصلحة المودِع، بخلاف المستعير فقبضها لحظ نفسه، وكل إنسان يتعذر عليه السرقة يمكن أن يتحيل بالاستعارة»، وعلة قطع يد المرأة هو جحد العارية؛ لأنه الوصف الوارد في الحديث أنها (كانت تستعير المتاع فتجحده)، وهو مذهب أحمد.

عمر رضي الله عنه، وقال مالك: إن شاء الصحيح أن يقتص، وإلا أخذ الدية كاملة، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن شاء عفا، وإلا أخذ نصف الدية [1].

وَكُـلُّ مَـا أُبِـينَ مِـنْ حَـيٍّ جُعِـلْ كَمَيْتِـهِ فِـي حُكْمِـهِ طُهْـراً وَحِـلْ

(وكل ما أبين) أي فصل وقطع (من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل) بالنصب على التمييز، لكن وقف عليها بالسكون مراعاة للنظم أو موافقة للغة ربيعة.

ودليل هذه القاعدة: قول النبي ﷺ : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني.

فالعضو المنقطع من الكافر طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، والعضو المنقطع من الشاة نجس؛ لأن ميتة الشاة نجسة، والعضو المنقطع من الجراد أو حيوان البحر مثل الحوت حلال طاهر؛ لأن ميتة الجراد والسمك حلال وطاهرة، والعضو المنقطع من حيوان لا نفس له سائلة أي لا يخرج منه دم يسيل مثل الجعل والعقرب طاهر حرام؛ لأن ميتته طاهرة وحرام، والوزغ لها دم سائل فعضوها نجس حرام، قاله الشيخ.

ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان:

(١) – مسألة: إذا ضاعفنا الغرم على الجاني فهل يعطى الضعف للمجني عليه؟ قال الشيخ رحمه الله: «نقول: لا، بل يجعل في بيت المال؛ لأننا لو أعطينا صاحب المال هذه الزيادة لكان كل إنسان يريد أن يكسب مالا جعل ماله في غير حرز، من أجل أن يُسرق ويضاعف الغرم على سارقه ويعطاه، وهكذا. بل جميع ما يؤخذ عقوبة يصرف في بيت المال».

الأولى: فأرة المسك؛ فإن المسك قطعة دم ينقطع من بعض الغِزلان إذا جرت نزل من عند السرة وهو دم ثم ييبس ويسقط [1]، والغزال ميتته نجسة، والمسك طاهر.

الثانية: الطريدة، وهو الصيد يطرده القوم فإذا وصلوا إليه ضربوه كلهم بسيوفهم وخنجرهم ضربة رجل، فيموت ويتقطع فيأكلونه، فما أبين منه فهو حلال طاهر؛ لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد ذكر الإمام أحمد أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في المغازي والأسفار.

قال الشيخ رحمه الله: «ووجه ذلك أن ما يعجز عن ذبحه يكفي أن يراق دمه في أي موضع كان، بشرط أن تكون قد ماتت من هذا التقطيع، أما لو بقيت حية فهذا المنفصل نجس».

وَكَـــانَ تَـــأْتِي لِلـــدَّوَامِ غَالِبـــاً وَلَـــيْسَ ذَا بِـــلَازِمٍ مُصَـــاحِبا

(و) لفظة (كان تأتي) في الكلام (للدوام غالبا، وليس ذا) أي هذا المعنى (بلازم) أي بوجه لازم (مصاحبا) لها.

اختلف العلماء في إفادة لفظة (كان) الاستمرار؛ فجزم النووي أنها لا تقتضي استمرارا ولا تكرارا، وبه قال الرازي في المحصول، وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه، قال الحافظ في الفتح (تحت حديث ١٥٣٩): «وقال جماعة من

(١) - ومن القلائد المبتدعة لأبي الطيب المتنبي قوله وهو يمدح سيف الدولة :
فإن تفق الأنام وأنت منهم :: فإن المسك بعض دم الغزال

المحققين: إنها تقتضي التكرار ظهورا، وقد تقع قرينة تدل على عدمه»، أي أنها تفيد ذلك في الغالب، وهو ما اختاره الشيخ.

وترد لفظة (كان) لإثبات الصفة اللازمة، كقوله تعالى: {وكان الله غفورا رحيما}، قال الشيخ: «فإنّ (كان) هنا مسلوبة الزمان».

وتكون للدوام وهو الغالب، كما جاء في الحديث: كان رسول الله ﷺ يفتتح صلاته بالتكبير، رواه مسلم، وكان ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه، وكان ﷺ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، متفق عليه. وهذا هو الأصل.

وقد تأتي لغير الدوام، كما ورد في الحديث: كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق، وكان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وغير ذلك [1].

وكذلك كان ﷺ يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، رواه مسلم، وكان يقرأ فيها أيضا بالجمعة والمنافقين، رواه مسلم.

وَإِنْ يُضَفْ جَمْعٌ وَمُفْرَدٌ يَعُمْ وَالشَّرْطُ وَالْمَوْصُولُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ

تكلم الشيخ من هذا البيت إلى آخر المنظومة عن أحكام العموم، وبدأ بذكر صيغه فقال: (وإن يضف جمع ومفرد يعم) أي يفيد العموم (والشرط والموصول ذا) أي هذا العموم (له انحتم) أي وجب.

(١) - راجع صفة صلاة النبي ﷺ، للشيخ الألباني رحمه الله.

العام لغة: الشامل، واصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، والأصل العمل به حتى يرد مخصِّص.

والعموم له صيغ كثيرة تظهر فائدتها في فهم ألفاظ المُوْقِفين والمتبرّعين والموصِين وألفاظ الفسوخ ونحو ذلك، ومنها[1]:

١- لفظ العموم، مثل: جاء عموم القوم، أو جاء الطلاب عامة.

٢- الجمع المضاف، كقوله تعالى: {فاذكروا آلاء الله}، وقوله: {فبأي آلاء ربكما}، وقوله: {يوصيكم الله في أولادكم}، فيشمل كل الأولاد الذكر والأنثى والصغير والكبير، ومنه سلام التشهد: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)، قال النبي ﷺ: «إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض»، رواه البخاري.

٣- المفرد المضاف، كقوله تعالى: {وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها}، فلو قال: زوجتي طالق طلقت كل زوجاته إلا بقرينة أو نية، وكذا لو قال: عبدي حر.

٤- أسماء الشرط، كقوله تعالى: {ومن يؤمن بالله يهد قلبه}، وقوله: {من عمل صالحا فلنفسه}.

٥- الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: {والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون}، وقول النبي ﷺ: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، متفق عليه. وقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم

(١) - العموم يستفاد من مادة الصيغة نفسها ومن أشياء موضوعة له إما بتركيبها أو بذاتها، ذكره الشيخ.

فئاذوهما}، وقوله: {ولله ما في السموات وما في الأرض}، وقوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}.

٦- لفظ كل [١]، وتفيد العموم مستقلة كانت مثل: {كل نفس ذائقة الموت}، أو مؤكِّدة مثل: {وإليه يرجع الأمر كله}.

٧- ما يلحق بكل، مثل: جميع ومعشر ومعاشر وكافة.

مُنَكَّـــرٌإِنْ بَعْـــدَ إِثْبَـــاتٍ يَـــرِدْ فَمُطْلَـــقٌ وَلِلْعُمُـــومِ إِنْ يَـــرِدْ

مِـــنْ بَعْـــدِ نَفْـــيٍ نَهْـــيٍ اسْـــتِفْهَامِ شَـــرْطٍ وَفِـــي الْإِثْبَـــاتِ لِلإِنْعَـــامِ

(منكر) مبتدأ نكرة، والمسوِّغ أنه صفة لموصوف محذوف تقديره: لفظ منكر (إن) يرد (بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط) بإسقاط حرف العطف، (و)كذلك إذا ورد اللفظ المنكر (في الإثبات) وكان معنى وروده (للإنعام) فهو يدل على العموم.

النكرة بعد الإثبات تدل على الإطلاق إلا إذا كانت في مجال الامتنان فتدل على العموم.

والمطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، كقوله تعالى في كفارة الظهار: {فتحرير رقبة}، فهذا يشمل كل رقبة: صغيرة أو كبيرة مؤمنة أو كافرة ذكر أو أنثى، ولكن واحدا منها غير محدد، وكذا لو قلت: أكرم رجلا، شمل ذلك كل رجل لكن على سبيل البدل.

(١) - قال الجويني في البرهان: «وهي أقوى ألفاظ العموم في الدلالة على العموم»، وصنف السبكي مصنفا في كل ومشتقاتها، وأطال الكلام حولها، ولخصه العلائي في (تلقيح الفهوم).

وإذا وردت النكرة في سياق نفي أو نهي أو استفهام أو شرط فإنها تدل على العموم.

- فالنفي مثل قوله تعالى: {لا إله إلا الله}، وقوله: {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير}، وقوله: {والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير}.

- والنهي مثل قوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا}، وقوله: {فلا تدع مع الله إلها آخر}.

- والاستفهام مثل قوله تعالى: {هل تعلم له سميا}، وقوله: {هل تحس منهم من أحد}، {هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض}.

- والشرط مثل قوله تعالى: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله}، وقوله: {من يعمل سوءا يجز به}.

- وكذلك النكرة إذا وردت في سياق الإثبات مرادا بها الإنعام فإنها تفيد العموم، كقوله تعالى: {وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها}، {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين}.

وَاعْتَبِرِ الْعُمُومَ فِي نَصٍّ أُثِرْ ... أَمَّا خُصُوصُ سَبَبٍ فَمَا اعْتُبِرْ

مَا لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفاً بِوَصْفِ ... يُفِيدُ عِلَّةً فَخُذْ بِالْوَصْفِ

(واعتبر العموم) أي خذه واعتمده حال كونه واردا (في) لفظ (نص أثر) أي نقل بالسند عن النبي ﷺ، (أما خصوص سبب) أي السبب الخاص (فما

اعتبر) في العموم، (ما لم يكن) هذا العموم الوارد على السبب الخاص (متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف) فإن عمومه لا يجاوز إطار هذا الوصف.

هذه قاعدة أصولية، وهي: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

فإذا كان اللفظ عاما والسبب خاصا، فإنه لا ينظر إلى خصوص السبب؛ لأن الشريعة عامة لكل زمان ومكان وكل أحد، فلا تكون خاصة بأحد بعينه، وكثير من الوقائع أسبابها خاصة ومع ذلك الحكم فيها عام.

وإذا كانت الواقعة واردة على وصف معتبر في الحكم، فإن العموم يكون في نطاق ما يشابهها في الوصف والحال فقط.

فالخصوصية نوعان: شخصية عينية وهي المنفية في القاعدة، ووصفية حالية وهي معتبرة.

ومن أمثلة القاعدة: اللعان، فإن سببه خاص نزل في شأن عويمر العجلاني وهلال بن أمية، وهو عام لجميع الأمة، وحكمه عام لكل من كان على حالهما.

وكذلك الظهار، سببه خاص وهو مظاهرة أوس بن الصامت رضي الله عنه من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها.

ومنها: أن النبي ﷺ كان في سفر فرأى رجلا ملقى على الأرض قد ظلل عليه، فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»، متفق عليه. فهنا ورد الحكم على واقعة لها وصف وحال مخصوصة هي علة له، والعبرة بعموم اللفظ فليس الحكم خاصا بهذا الرجل بعينه، لكنه في حدود ما

يشابه وصفه وحاله، ولذلك ثبت عن النبي ﷺ وبعض أصحابه الصوم في السفر.

ومنها: أن بعض الصحابة سأل النبي ﷺ : إنا نركب البحر أفنتوضأ بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، رواه الخمسة وصححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وهذا العموم مصاحب لوصف وهو ركوب البحر، لكنه لا يفيد علة فلا يختص الحكم بمن يسافر في البحر.

واختلف العلماء في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه لما جاءت سهلة زوجة أبي حذيفة، وذكرت للنبي ﷺ أن سالما مولى أبي حذيفة كبر، وأنه يدخل عليها، فقال لها: «أرضعيه تحرمي عليه»، رواه مسلم. فالجمهور على أنها خصوصية عين لا عموم لها، وقال بعضهم: هي خصوصية وصف وحال، فكل من كان على مثل هذه الحال فإن رضاع الكبير يؤثر فيه.

ويستثنى من القاعدة ما دل الدليل على عينيته، كقصة أبي بردة بن نيار رضي الله عنه عندما ذبح أضحيته قبل الصلاة، فقال له النبي ﷺ : «شاتك شاة لحم»، فقال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إليّ من شاتين أفتجزئ عني، فقال ﷺ : «نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك»، متفق عليه. فهذه خصوصية عينية بنص الحديث، وليست خصوصية حالية وصفية.

وخَصِّـــصِ العـــامَّ بِخـــاصٍ وَرَدَا كَقَيْـــدِ مُطلـــقٍ بِمـــا قـــد قُيِّـــدَا

(وخصص العام بخاص وردا) عبّر بالخاص والمراد المخصّص، ولهذا احتاج إلى الاستثناء الآتي، (كقيد مطلق بما قد قيدا) أي كما يقيد النص المطلق بالنص المقيِّد، فالعام له مخصِّص، والمطلَق له مقيِّد.

♦ والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، أو هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام بدليل يسمى المخصِّص، والمخصصات قسمان:

منفصلة، وهي النص والإجماع والقياس والحس والعقل [1].

ومتصلة، وهي ما يرد في النص نفسه من صفة أو استثناء أو شرط أو بدل أو غاية.

فمن أمثلة المخصصات المنفصلة:

١- مثال النص قول النبي ﷺ: «فيما سقت السماء العُشر»، رواه البخاري، وهذا عام يشمل القليل والكثير، فخصصه قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، متفق عليه.

٢- ومثال الإجماع أن العلماء أجمعوا على أن قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة} مخصص بالحر ولا يشمل العبد قياسا على الأمة.

٣- ومثال الحس قوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها}.

(١) - المخصِّص في الحقيقة هو النص وما عداه مستند إليه، ولذلك لا يجوز تخصيص النص بعقل مجرد أو ذوق وحس لا يدل عليه دليل.

٤- ومثال القياس قوله تعالى: {ومن دخله كان ءامنا}، وخص من عموم الآية من وجب عليه حد ثم لجأ إلى الحرم، فإنه يُقتص منه؛ قياسا على من جنى داخل الحرم، فإن قتله جائز؛ أخذاً من قوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم}.

٥- ومثال العقل قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت}، والعقل يقتضي عدم دخول الصبي والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما.

ومن أمثلة المخصصات المتصلة:

١- الصفة كقول النبي ﷺ: «من باع نخلا مؤبَّراً فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، متفق عليه، فقوله: (نخلا): نكرة في سياق الشرط فتعم كل نخل، لكن خُصِّصَ بصفة التأبير من قوله: (مؤبرا).

٢- والاستثناء كقوله ﷺ في مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فلا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه»، فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال ﷺ: «إلا الإذْخِر»، متفق عليه.

٣- والشرط كقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.

٤- والبدل كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.

٥- والغاية كقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}.

♦ والمطلق هو اللفظ الدال على واحد لا بعينه بمعنى حقيقة شاملة لجنسه.

والمقيّد: هو اللفظ المتناول لمعيَّن أو غير معيَّن موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقة الشاملة لجنسه.

والأصل العمل بالمطلق حتى يرد تقييده.

وإذا ورد مطلق ومقيّد فإن الحال لا يخلو من أربعة أقسام:

الأول: أن يتفق الحكم والسبب، فجمهور الأصوليين على أن المطلق يُحمل على المقيد، كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}، قيد الدم في آية أخرى وهي قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا}، والحكم واحد وهو تحريم الدم، والسبب واحد وهو المضرة والأذى، فقالوا: يُحمل الدم المطلق على الدم المسفوح المقيد، وقال بعض العلماء ومنهم الشيخ: إن هذا القسم لا وجود له ولا يتصور؛ لأنه إذا اتفقا في الحكم والسبب صارا شيئا واحدا.

الثاني: أن يتفق الحكم ويختلف السبب، فجمهور الأصوليين على أنه يُحمل المطلق على المقيد، مثل قوله تعالى في كفارة الظهار: {فتحرير رقبة}، فهذه مطلقة، وكذا في كفارة اليمين حيث قال: {أو تحرير رقبة}، وقال في كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة}، فقيّدها بالإيمان، والحكم واحد وهو إعتاق رقبة في كفارة، والسبب مختلف (ظهار، وقتل أو يمين)، فحملت الرقبة المطلقة في كفارتي الظهار واليمين على هذه المقيدة؛ لأن الكل كفارة، ولحديث معاوية بن

الحكم السلمي رضي الله عنه حينما سأل النبي ﷺ جاريته: أين الله؟ قالت: في السماء، فقال ﷺ: «أعتقها فإنها مؤمنة»، رواه مسلم.

الثالث: أن يتفق السبب ويختلف الحكم، كقوله تعالى في الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}، وقوله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، فقال بعض العلماء: نحمل المطلق على المقيد ويتيمم الشخص إلى المرفقين، قال الشيخ رحمه الله: «ولكن الصحيح أنه لا يحمل:

أولا: لثبوت السنة في ذلك، فإن النبي ﷺ علّم عمار بن ياسر رضي الله عنهما التيمم، ولم يمسح من اليدين إلا الكفين فقط.

وثانيا: لاختلافهما في أصل الحكم، ووجه الاختلاف؛ أولا: أن الوضوء يتعلق بأربعة أعضاء والتيمم بعضوين. ثانيا: أن الطهارة بالماء يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغر، والتيمم متساويان».

ومثل هذا قوله تعالى في الصيام في كفارة الظهار: {فصيام شهرين متتابعين}، فاشترط التتابع، وقال في الإطعام في كفارة الظهار: (فإطعام ستين مسكينا)، ولم يشترط التتابع، والسبب واحد في الإطعام والصيام، وهو الظهار، لكن الحكم مختلف، وهو وجوب التتابع، فلا يحمل المطلق هنا على المقيّد، ولا يجب التتابع في الإطعام.

الرابع : أن يختلف الحكم والسبب، فهنا لا يُحمل المطلق على المقيد من باب أولى، فلا يحمل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} على قوله: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}.

مَـا لَـمْ يَـكُ التَّخْصِـيصُ ذِكْـرَ الْـبَعْضِ مِـــنَ الْعُمُـــومِ فَالْعُمُـــومَ أَمْـــضِ

لما ذكر أن العام يخصص بالخاص استثنى منه بقوله: (ما لم يك [1] التخصيص[2]) من العام (ذكر البعض من) أفراد (العموم) أي العام، فإذا كان الأمر كذلك (فالعموم أمضـ)ـه.

القاعدة: أن ذكر بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص.

مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم»، ثم قال: «فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة»، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام، وذلك لا يقتضي التخصيص.

ومثل قوله ﷺ : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، متفق عليه، وفي رواية عند مسلم: «وجعلت تربتها»، فإذا فسرناها بالتراب فلا تدل على تخصيص؛ لأنها فرد من أفراد العموم، ولم تذكر بحكم يخالف العام.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: « وإلى هنا ينتهي هذا النظم، الذي أسأل الله تعالى أن يكون مباركا نافعا لحافظه وقارئه ومتدبره، إنه على كل شيء قدير».

(١) – حذف نون (يكن) هنا للنظم، وهو لا يجوز في مثل هذا الموضع عند جمهور النحاة؛ لأن من شروط حذف نونها أن لا يتصل بها حرف ساكن، فإن اتصل بها ساكن كسرت كقوله تعالى: {لم يكن الذين كفروا}، وذهب بعض النحاة إلى جوازه، وقرئ شذوذا: {لم يك الذين كفروا}.

(٢) – وتسميته تخصيصا تجوّز؛ فإن ذلك ليس تخصيصا لا في اللغة ولا في الاصطلاح، كما لو قلت لأحد: أكرم الطلبة، ثم قلت له: أكرم محمدا وهو من الطلبة.

الخاتمة

نسأل الله أن يغفر لناظمها، ويفسح له في قبره، ويسكنه فسيح جناته، ويجعلها من حسناته الجارية، وأن يغفر لشارحها، وينفع بها قارئها ودارسها، وأن يرحمنا ويهدينا للصواب والتوفيق.

وانتهيت من شرحها مساء يوم السبت ١٨ جمادى الأولى ١٤٣١، في سكن الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكنت ابتدأته صباح يوم السبت الثالث من الشهر نفسه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان وسلك سبيلهم إلى يوم الدين.

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وكتب

حسن معلم داود حاج محمد ۞ ۞

أبو الفضل السليماني المقدشي الصومالي ۞

وفقه الله وعفا عنه

قائمة الموضوعات

المقدمة ٣
ترجمة النَّاظم ٧
تـمهيـد ١٢
أولاً: ميزة الكتاب وشرح عنوانه ١٢
ثانياً: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ١٥
ثالثاً: مصادر القواعد الفقهية ١٧
رابعاً: من فوائد القواعد الفقهية ١٧
خامساً: مراتب القواعد الفقهية ١٩
سادساً: حجية القواعد الفقهية ١٩
سابعاً: من فوائد أصول الفقه ٢١
ثامناً: أهم المؤلفات في القواعد الفقهية ٢٢
تاسعاً: سبب تأليف الكتاب وطريقته ٢٤
عاشراً: نصائح المؤلف ابن عثيمين رحمه الله للطلاب ٢٤
بِـدَايَـةُ شَـرْحِ الْمَنْظُـومَـة ٣١
الخاتمة ٢١٧
قائمة الموضوعات ٢١٨